

Dieu khoản dịch vụ dành cho người bán trên TikTok Shop

Source: https://seller-vn.tiktok.com/university/essay?default_language=en&knowledge_id=2581017870255874

IEU KHOAN DICH VU DANH CHO NGUOI BAN TREN TIKTOK SHOP

Search

Bạn có thấy có ngôn ngữ tại đây. Nếu bạn muốn thay đổi khu vực, vui lòng kéo xuống cuối trang.

Tiếng Việt

Ngôn ngữ

US English

Tiếng Việt

IEU KHOAN DICH VU DANH CHO NGUOI BAN TREN TIKTOK SHOP

Các điều khoản và điều kiện Chương trình Hàng Chính hàng 100%

Điều Khoản Và Điều Kiện với Công Cụ Quảng Bá Dành Cho Người Bán Trên TikTok Shop

Điều Khoản Logistic Dành Cho TikTok Shop

Các điều khoản và điều kiện của Chương trình TikTok Shop Mall tại Việt Nam

chương trình Trả Góp bằng Thẻ Tín Dụng (IPP) của TikTok Shop Điều Khoản và Điều Kiện

Seller & Creator Policies

Điều Khoản Sử Dụng và Bán Hàng của TikTok Shop

Campaign PLUS Program T&C

Điều Khoản Dịch Vụ của Chương Trình Bồi Hoàn Phí Vận Chuyển tại Việt Nam

Bài viết

IEU KHOAN DICH VU DANH CHO NGUOI BAN TREN TIKTOK SHOP

Các điều khoản và điều kiện Chương trình Hàng Chính hàng 100%

Điều Khoản Và Điều Kiện với Công Cụ Quảng Bá Dành Cho Người Bán Trên TikTok Shop

Điều Khoản Logistic Dành Cho TikTok Shop

Các điều khoản và điều kiện của Chương trình TikTok Shop Mall tại Việt Nam

chương trình Trả Góp bằng Thẻ Tín Dụng (IPP) của TikTok Shop Điều Khoản và Điều Kiện

Seller & Creator Policies

Điều Khoản Sử Dụng và Bán Hàng của TikTok Shop

Campaign PLUS Program T&C

Điều Khoản Dịch Vụ của Chương Trình Bồi Hoàn Phí Vận Chuyển tại Việt Nam

Học viện Agreement Center Online Agreement

IEU KHOAN DICH VU DANH CHO NGUOI BAN TREN TIKTOK SHOP

09/02/2026

Áp dụng cho: Việt Nam

IEU KHOAN DICH VU DANH CHO NGUOI BAN TREN TIKTOK SHOP

Cập nhật gần nhất: ngày 9 tháng 2 năm 2026

1. Giới Thiệu

Các điều Khoản Dịch Vụ này (bao gồm các Phụ Lục, Phụ Chú và Phụ Chương) (gọi chung cùng nhau là Điều Khoản) điều chỉnh việc sử dụng TikTok Shop và quảng bá và bán (Chào Bán) hàng hóa (Sản Phẩm) bởi các thương nhân (Người Bán/Bán) cho người dùng của ứng dụng TikTok (Nền Tảng) (Người Mua/Người Dùng), cũng như việc Bán sử dụng Thẻ Truong Dịch Vụ và đăng ký Dịch Vụ của các Điều Khoản cung cấp bởi các Điều Khoản, và sử dụng Dịch Vụ Kho Tích Hợp cung cấp bởi Kho Tích Hợp (theo cách các thuật ngữ như vậy có nghĩa trong Điều

Khoan nay).

Chu the cung cap Nen Tang cho Ban la chu the cung cap TikTok Shop cho Ban. Ban co the tim hieu chi tiet ve chu the tuong ung cung cap Nen Tang tai ieu Khoan Dich Vu Cua TikTok . ieu nay phu thuoc vao noi thuong tru cua Ban. Trong cac ieu Khoan nay, (cac) chu the ma Ban giao ket hop ong (TikTok/Chung Toi) tuy thuoc vao noi thuong tru cua Ban. Khi cac ieu Khoan nay e cap en mot Ben Lien Ket Cua TikTok, thi thuat ngu nay co nghia la bat ky chu the nao truc tiep hoac gian tiepkiem soat, uoc kiem soat boi, hoac chiu su kiem soat chung voi Chung Toi.

2. Chap Thuan Cac ieu Khoan Nay

Bang viec nhap chon nut ong Y hoac truy cap hoac su dung TikTok Shop, Ban xac nhan rang Ban co the ky ket mot hop ong mang tinh rang buoc voi TikTok, rang Ban chap thuan cac ieu Khoan nay va rang Ban ong y tuan thu cac ieu Khoan nay.

Viec ban truy cap va su dung dich vu cua Chung Toi cung phai tuan thu theo ieu Khoan Dich Vu Cua TikTok, Chinh Sach Quyen Rieng Tu va Chinh Sach Quyen Rieng Tu Cua TikTok Shop cua Chung Toi, va cac Chinh Sach Ve TikTok Shop ap dung cua Chung Toi (nhu uoc quy inh tai ieu Khoan 13, Quy Tac Su Dung TikTok Shop), ma cac ieu khoan cua cac chinh sach noi tren uoc ket hop vao cac ieu Khoan nay bang cach dan chieu. Trong truong hop co bat ky mau thuan nao giua cac quy inh cua cac ieu Khoan nay va cac Chinh Sach Ve TikTok Shop, thi cac Chinh Sach Ve TikTok Shop se uoc uu tien ap dung, tru khi ieu khoan co lien quan cua cac ieu Khoan nay ghi nhan ro rang rang ieu khoan co lien quan o uoc uu tien ap dung, va, trong pham vi co bat ky mau thuan nao giua ieu Khoan Dich Vu Cua TikTok va ieu Khoan nay, thi ieu Khoan Dich Vu Cua TikTok se uoc uu tien ap dung.

Neu Ban ang truy cap hoac su dung TikTok Shop thay mat cho mot doanh nghiep hoac mot thuc the, thi (a) thuat ngu Ban va cua Ban bao gom ca Ban va doanh nghiep hoac thuc the o, (b) Ban tuyen bo, am bao va cam ket rang Ban la nguoi ai dien uoc uy quyen cua doanh nghiep hoac thuc the o co tham quyen rang buoc thuc the o voi cac ieu Khoan nay, va rang Ban ong y voi cac ieu Khoan nay thay mat cho thuc the o, va (c) doanh nghiep hoac thuc the cua Ban phai chiu trach nhien ve mat phap ly va tai chinh oi voi viec ban truy cap hoac su dung TikTok Shop cung nhu oi voi viec truy cap hoac su dung tai khoan cua Ban boi nhung chu the khac co lien ket voi thuc the cua Ban, bao gom bat ky nguoi lao ong, ai ly hoac nha thau nao.

Neu Ban khong ong y voi cac ieu Khoan nay, Ban khong uoc truy cap hoac su dung TikTok Shop.

3. ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly

Neu Ban truy cap hoac su dung TikTok Shop tu mot khu vuc phap ly ma co cac ieu khoan bo sung danh rieng cho khu vuc phap ly o, bang cac ieu Khoan nay, Ban cung ong y voi cac ieu khoan bo sung ap dung oi voi Ban tai phan ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly . Trong truong hop co su mau thuan giua cac quy inh cua phan ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly ma lien quan en khu vuc phap ly cua Ban va phan con lai cua cac ieu Khoan nay, thi phan ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly cua khu vuc phap ly tuong ung se uoc uu tien ap dung va kiem soat.

4. Thay oi oi Voi Cac ieu Khoan Nay

oi voi Nguoi Ban cu tru tai ong Nam A (Singapore, Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia, va Philippines)

Chung Toi co the thay oi cac ieu Khoan nay theo tung thoi iem. Chung toi se dung no luc hop ly ve mat thuong mai e thong bao chung en Ban bat ky thay oi trong yeu nao oi voi ieu Khoan nay, chang han gui thong bao bang van ban en Ban thong qua Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban. Tuy nhien, Ban co trach nhien xem lai ieu Khoan nay thuong xuyen e kiem tra

các thay đổi. Chúng Tôi cũng sẽ cập nhật phần Cập nhật gần nhất ở đầu của iêu Khoản và phần ảnh ngay có hiệu lực của iêu Khoản.

Bất kỳ thay đổi nào cũng không có hiệu lực hồi tố. Nếu Bạn không đồng ý với (các) thay đổi ước thông báo cho Bạn, Bạn có quyền chấm dứt mọi quan hệ hợp đồng với Chúng Tôi vào bất kỳ thời điểm nào, tuân thủ theo iêu Khoản 24.

Việc Bạn tiếp tục sử dụng TikTok Shop sau ngày hiệu lực của bất kỳ thay đổi nào đối với các iêu Khoản này sẽ cấu thành sự chấp thuận của Bạn đối với thay đổi.

Nếu bạn không đồng ý với iêu Khoản mới, bạn phải ngừng truy cập hoặc sử dụng TikTok Shop.

5. Về TikTok Shop

TikTok Shop Là Gì?

TikTok Shop là một nền tảng thương mại điện tử xã hội mà chủ yếu cho phép Người Bán Chạy Bán Sản Phẩm và Người Dùng của Nền Tảng. Người Dùng mua Sản Phẩm từ Người Bán ước gọi là Người Mua trong các iêu Khoản này.

TikTok Shop cho phép Người Bán:

truy cập vào trung tâm danh cho người bán (Trung Tâm Danh Cho Người Bán) và sử dụng các dịch vụ/tính năng mà Chúng Tôi cũng cấp;

tải lên và quản lý thông tin Sản Phẩm và niềm yêu thích hiển thị của Người Dùng;

tiếp nhận đơn đặt hàng và hoàn tất việc bán hàng cho Người Mua;

theo dõi và quản lý đơn đặt hàng và việc giao nhận;

cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng cho Người Mua;

thiết lập kế hoạch quảng bá, ví dụ như thông qua tính năng liên kết; và

sử dụng các chức năng và tính năng khác (ví dụ như Trung Bay) mà TikTok Shop cũng cấp cho Người Bán.

Thông tin chi tiết về các tính năng của TikTok Shop có thể ước tìm thấy tại Seller

University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Phillipines , Thái Lan , Vương Quốc Anh , Việt Nam).

LƯU Ý QUAN TRỌNG :

Hợp đồng bán Sản Phẩm (Giao Dịch Mua Bán) luôn ước ký kết giữa Người Bán và Người Mua.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ tất cả pháp luật áp dụng cho việc Chạy Bán và Giao Dịch Mua

Bán, theo quy định tại địa điểm của cả Người Bán và của Bạn (gọi chung là Luật Áp Dụng

). Bạn cũng phải tuân thủ hợp đồng giữa bạn và Người Mua đối với việc bán Sản Phẩm (iêu

Khoản Bán Hàng) xem tại đây. Việc Bạn không tuân thủ Luật Áp Dụng hoặc iêu Khoản Bán

Hàng sẽ cấu thành vi phạm có bạn đối với các iêu Khoản này.

At Co The Sử Dụng TikTok Shop?

Nhưng Người Bán ước phê duyệt trước bởi TikTok có thể sử dụng TikTok Shop. Nếu Bạn ước

phê duyệt, Bạn cũng có thể ủy quyền cho một bên thứ ba để quản lý và tham gia vào TikTok

Shop thay mặt cho Bạn.

LƯU Ý QUAN TRỌNG :

Nếu Bạn ủy quyền cho một bên thứ ba thực hiện công việc nêu trên cho Bạn, Bạn vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động trên TikTok Shop.

Bạn Có Thể Sử Dụng TikTok Shop và Bán Sản Phẩm Ở đâu?

Nhưng Người Bán ước phê duyệt có thể sử dụng TikTok Shop và Chạy Bán Sản Phẩm và Người

Dùng tại bất kỳ khu vực pháp lý nào mà TikTok Shop ước cung cấp bởi TikTok tùy từng thời điểm.

TikTok Có Thể Bán Sản Phẩm Trên TikTok Shop Không?

Không.

6. Cách Sử Dụng TikTok Shop

Cách đăng ký và trở thành Người Bán trên TikTok Shop

Trước khi đăng ký trở thành Người Bán trên TikTok Shop, Bạn sẽ cần phải có một tài khoản trên Nền Tảng (Tài Khoản). Bạn sẽ yêu cầu cung cấp một số thông tin nhất định (Thông Tin Tiếp Nhận) cho TikTok trong quá trình đăng ký. Chúng tôi sẽ sử dụng Thông Tin Tiếp Nhận của Bạn để phân tích xem Bạn có được phép sử dụng TikTok Shop hay không. Nếu Bạn được phép, Bạn sẽ có thể truy cập chức năng Người Bán thông qua TikTok Shop. Các hướng dẫn đăng ký trở thành Người Bán và các Thông Tin Tiếp Nhận Bạn cần cung cấp có tại Hướng Dẫn Đăng Ký Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines, Thái Lan , Vương Quốc Anh , Việt Nam). Việc Bạn không cung cấp, và không luôn duy trì Thông Tin Tiếp Nhận hoàn thiện và chính xác được xem là vi phạm có liên quan tới các điều khoản này.

Như một phần của quá trình đăng ký, nếu Bạn là Người Bán tại Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông), Bạn cũng yêu cầu cung cấp một khoản at cò cho Chung Tôi. Chung Tôi (hoặc một trong những bên liên kết của Chung Tôi) sẽ giữ khoản at cò trong thời gian Bạn tham gia với vai trò Người Bán trên TikTok Shop. Khi yêu cầu một cách hợp lý, Chung Tôi có thể sử dụng khoản at cò để bảo vệ TikTok, Người Mua và Người Dùng trong trường hợp Bạn không tuân thủ các điều khoản này, pháp luật áp dụng, quy định hoặc hướng dẫn, và/hoặc bất kỳ chính sách, quy tắc hoặc yêu cầu áp dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bồi thường cho TikTok khi TikTok đã thực hiện thanh toán cho Người Mua do hành vi hoặc Sản Phẩm của Bạn. Số tiền của khoản at cò phải trả có thể phụ thuộc vào loại hình của những sản phẩm mà Bạn dự định chào bán trên TikTok Shop. Nếu khoản at cò của Bạn bị khấu trừ, Bạn sẽ yêu cầu phải nộp thêm một khoản tiền khác để bù vào khoản khấu trừ và đảm bảo rằng số tiền at cò được giữ bởi Chung Tôi là luôn đầy đủ. Số dư còn lại của khoản at cò của Bạn sẽ được trả lại cho Bạn khi Bạn không còn là Người Bán trên TikTok Shop. Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất kỳ phí tổn, phí dịch vụ và chi phí nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở các hao hụt do chuyển đổi tiền tệ) phát sinh trong quá trình chuyển khoản at cò của Bạn cho Chung Tôi và khi Chung Tôi trả lại số dư còn lại của khoản at cò của Bạn cho Bạn. Để biết đầy đủ chi tiết về quy tắc at cò, vui lòng xem Chính Sách At Cò Của Cửa Hàng Xuyên Biên Giới Trên TikTok Shop .

LUU Ý QUAN TRỌNG : Sau khi Bạn được phép sử dụng Tài Khoản của Bạn trên TikTok Shop, Tài Khoản của Bạn sẽ tự động chuyển từ Tài Khoản thương mại sang Tài Khoản doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ sự không đồng nhất nào giữa các điều khoản này và các điều khoản Dịch Vụ Của Nền Tảng, các điều khoản này sẽ ưu tiên áp dụng trong phạm vi của bất kỳ sự không đồng nhất nào, và trong phạm vi mà sự mâu thuẫn như vậy có liên quan đến TikTok Shop.

Cách Niêm Yết Sản Phẩm

Khi Bạn đã đăng ký thành công trở thành Người Bán trên TikTok Shop, Bạn sẽ có thể tải lên thông tin chi tiết về (các) Sản Phẩm của Bạn và niêm yết chúng để hiển thị cho Người Dùng. Các hướng dẫn về cách thực hiện việc này và các thủ tục kiểm tra Chung Tôi thực hiện trước khi hiển thị (Tiêu Chí Sản Phẩm và Điều Kiện) có tại Seller University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thái Lan , Vương Quốc Anh , Việt Nam) và Hướng Dẫn Niêm Yết Sản Phẩm Trên TikTok Shop Cho Người Bán (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam). Việc Bạn không cung cấp thông tin chi tiết hoàn thiện và chính xác về Sản Phẩm của Bạn cho Người Mua trước và sau Giao Dịch Mua Bán sẽ được xem là vi phạm có liên quan tới các điều khoản này.

Việc niêm yết Sản Phẩm của Bạn phải hiển thị tất cả các điều khoản và điều kiện cần thiết theo luật định (theo Pháp Luật Áp Dụng) cho Người Mua trước khi giao kết bất kỳ Giao Dịch Mua Bán nào. Việc bạn không cung cấp cho Người Mua các điều khoản và điều kiện như vậy trước khi giao kết bất kỳ Giao Dịch Mua Bán nào sẽ được xem là vi phạm có liên quan tới các điều khoản này.

Cách Bán Sản Phẩm

Bạn có thể bán Sản Phẩm của Bạn theo các cách thức uốc cung cấp cho Bạn (ví dụ như, thêm uốc đơn neo của Sản Phẩm vào nội dung uốc chia sẻ bởi Bạn hoặc thay mặt Bạn, hoặc bán Sản Phẩm của Bạn thông qua truyền phát trực tiếp). Một số chức năng uốc sử dụng cho việc bán Sản Phẩm có thể bị giới hạn đối với một số Người Bán, theo sự quyết định của riêng TikTok.

Cách Xử Lý Một Giao Dịch Mua Bán

Khi có một Giao Dịch Mua Bán, một đơn đặt hàng (đơn đặt Hàng) sẽ uốc tạo trong Tài Khoản của Bạn. Bạn có trách nhiệm xử lý và vận chuyển theo đơn đặt Hàng đó. Các hướng dẫn về thực hiện việc này có tại iều Khoản Bỏ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý, Seller University (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) và Hướng Dẫn Vận Chuyển đơn đặt Hàng Của Khách Hàng Trên TikTok Shop Cho Người Bán (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) và Hướng Dẫn Vận Chuyển Quốc Tế Trên TikTok Shop Cho Người Bán (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) (khi áp dụng). Việc Bạn không sắp xếp vận chuyển Sản Phẩm cho Người Mua sau Giao Dịch Mua Bán theo phân iều Khoản Bỏ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý, hoặc nếu Sản Phẩm Bạn gửi cho Người Mua không phù hợp theo tất cả khía cạnh có liên quan với mô tả Sản Phẩm uốc cung cấp cho Người Mua trước Giao Dịch Mua Bán sẽ uốc xem là vi phạm có liên quan các iều Khoản này.

Trao Đổi Thông Tin Với Người Mua

Chúng Tôi cung cấp cho bạn các tính năng để trao đổi thông tin với Người Mua để tạo iều kiện cho việc thực hiện một số đơn đặt Hàng nhất định và phản hồi các yêu cầu từ Người Mua. Bạn cũng có thể xem xét và phản hồi các bình luận từ Người Mua đối với bất kỳ đơn đặt Hàng cụ thể nào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng các tin nhắn của Bạn phải tuân thủ với Tiêu Chuẩn Công Đồng . Hoàn Trả, Thay Thế Và Huy đơn đặt Hàng

Người Bán chịu trách nhiệm tuân thủ với bất kỳ quyền hoàn trả, thay thế hoặc hủy đơn đặt hàng nào mà Người Mua có thể có theo Luật Áp Dụng và các nghĩa vụ khác về Sản Phẩm như uốc quy định trong Hướng Dẫn Huy Bỏ đơn đặt Hàng Của Khách Hàng, Hoàn Trả Và Hoàn Tiền Trên TikTok Shop (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) và Hướng Dẫn Hoàn Trả Quốc Tế Trên TikTok Shop (Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) (khi áp dụng). Hướng dẫn về cách thực hiện hoàn tiền cho Giao Dịch Mua Bán hoặc hủy bỏ một đơn đặt Hàng có tại Hướng Dẫn Huy Bỏ đơn đặt Hàng Của Khách Hàng, Hoàn Trả Và Hoàn Tiền Trên TikTok Shop (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) và Hướng Dẫn Hoàn Trả Quốc Tế Trên TikTok Shop (Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam) (khi áp dụng). Việc Bạn không hoàn tiền cho Người Mua hoặc không cung cấp cho Người Mua quyền hủy bỏ đơn đặt Hàng hoặc thay thế Sản Phẩm khi Người Mua có quyền hợp pháp để làm như vậy theo Luật Áp Dụng sẽ uốc xem là vi phạm có liên quan các iều Khoản này.

LƯU Ý QUAN TRỌNG : Chúng tôi khuyên bạn nên lưu ý rằng tại một số khu vực pháp lý, Người Mua có quyền hủy bỏ Giao Dịch Mua Bán mà không cần lý do (Quyền Hủy Bỏ). Việc Bạn không tôn trọng Quyền Hủy Bỏ của Người Mua khi họ có quyền như vậy theo Luật Áp Dụng sẽ uốc xem là vi phạm có liên quan các iều Khoản này.

Thu Hồi Sản Phẩm

Bạn có trách nhiệm tuân thủ theo bất kỳ thông báo thu hồi hoặc an toàn nào uốc yêu cầu phải đưa ra đối với bất kỳ Sản Phẩm nào uốc Chao Bán bởi Bạn theo Luật Áp Dụng. Bạn đồng ý bỏ ngay lập tức khỏi TikTok Shop bất kỳ Sản Phẩm nào nếu Sản Phẩm đó phải tuân theo

thông báo thu hồi hoặc an toàn. Việc Bạn không go bỏ bất kỳ Sản Phẩm nào như vậy sẽ ước xem là vi phạm cơ bản các điều Khoản này.

Xếp Hàng Sản Phẩm

Các thông số chủ yếu mà Chúng Tôi sử dụng khi xác định liệu là và cách mà Sản Phẩm của Bạn ước chào bán đến Người Dùng là:

Hoạt động của Người Dùng trên TikTok Shop: ví dụ như việc nhấp chọn vào danh sách Sản Phẩm hoặc tương tác với Nội Dung Của Người Sáng Tạo;

Thông tin Người Dùng: thông tin mà Người Dùng tiết lộ trong tài khoản của họ. Ví dụ như, tuổi, giới tính, địa điểm của họ, hoặc sở thích mà họ đã tiết lộ cho Chúng Tôi thông qua cài đặt Người Dùng;

Chất lượng niềm yêu Sản Phẩm: Chúng Tôi đo lường chất lượng niềm yêu Sản Phẩm bằng cách phân tích các đặc tính tương ứng của niềm yêu Sản Phẩm, ví dụ như liệu chất lượng hình ảnh của Sản Phẩm có thấp hay không; và

Chất lượng Nội Dung Của Người Sáng Tạo: Chúng tôi đo lường chất lượng Nội Dung Của Người Sáng Tạo bằng cách phân tích các đặc tính tương ứng của Nội Dung Của Người Sáng Tạo, ví dụ như liệu chất lượng video có thấp hay không, và lượt tương tác của Người Dùng với Nội Dung Của Người Sáng Tạo, ví dụ như số lượt xem.

Dịch Vụ Thanh Toán Van Hạnh Như Thế Nào?

Để biết thêm thông tin về cách van hạnh của dịch vụ thanh toán tại khu vực pháp lý của Bạn, vui lòng xem phần điều Khoản Bỏ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý .

Dịch vụ Logistic hoạt động như thế nào?

Vui lòng xem điều Khoản Danh Rìng Theo Khu Vực Pháp Lý để biết thêm thông tin về cách dịch vụ logistic hoạt động đối với Sản Phẩm của Bạn tại khu vực pháp lý của Bạn.

Bạn sẽ ước Truy Cập đến Dữ Liệu Nào Và Bạn Có Quyền Gì để Sử Dụng Dữ Liệu đó?

Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Áp Dụng

Trong điều Khoản này, Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Áp Dụng có nghĩa là: (i) trong phạm vi áp dụng GDPR Của UK (như ước định nghĩa dưới đây), pháp luật của Vương Quốc Anh hoặc pháp luật của một phần của Vương Quốc Anh liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân (như ước định nghĩa trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi); và (ii) trong phạm vi áp dụng GDPR Liên Minh Châu Âu (European Union EU) (như ước định nghĩa dưới đây), là pháp luật của Liên Minh Châu Âu hoặc pháp luật của bất kỳ quốc gia thành viên nào của Liên Minh Châu Âu mà Chúng Tôi là phải tuân thủ, liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Dữ Liệu TikTok Thu Thập Từ Bạn

Dữ liệu Chúng Tôi thu thập về Bạn và hoạt động của Bạn trên TikTok Shop ước mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư .

Dữ Liệu TikTok Cung Cấp Cho Bạn

Dữ liệu này sẽ bao gồm dữ liệu thuộc phạm vi định nghĩa dữ liệu cá nhân (như ước định nghĩa trong Chính Sách Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi), và bao gồm bất kỳ dữ liệu nào mà Bạn nhận ước hoặc ước cung cấp cho Bạn thông qua chức năng nhận tin của Nền Tảng (Dữ Liệu Từ TikTok Shop), chẳng hạn như dữ liệu ước cung cấp cho bạn khi bạn trao đổi trực tiếp với Người Dùng thông qua chức năng nhận tin của Nền Tảng.

Bạn chỉ có thể sử dụng Dữ Liệu Từ TikTok Shop theo cách tuân thủ nghiêm ngặt với (i) các điều Khoản này và các Chính Sách Về TikTok Shop; (ii) bất kỳ thông báo quyền riêng tư nào mà bạn cung cấp cho Người Mua trước khi Giao Dịch Mua Bán ước xác lập; và (iii) Luật Áp Dụng. Bạn chỉ có thể sử dụng Dữ Liệu Từ TikTok Shop cho mục đích xử lý và thực hiện online tại Hàng từ Người Mua và khi cần thiết để xử lý việc hoàn tiền, hủy online tại Hàng, yêu cầu hoặc khiếu nại từ Người Mua liên quan đến một online tại Hàng (Mục đích ước Cho Phép). Bạn không ước sử dụng Dữ Liệu Từ TikTok Shop cho bất kỳ (các) mục đích nào khác, ví dụ như Bạn

không uộc: (i) bán hoặc mua bán Du Lịch Từ TikTok Shop; (ii) sử dụng Du Lịch Từ TikTok Shop cho các mục đích ngoài Mục đích uộc Cho Phép, trừ khi Người Dùng đã cung cấp sự cho phép trước của họ theo yêu cầu của Luật Áp Dụng; hoặc (iii) sử dụng Du Lịch Từ TikTok Shop để gửi bất kỳ tin nhắn hoặc nội dung trao đổi tiếp thị hoặc quảng bá nào đến Người Dùng thông qua email hoặc bất kỳ cách thức trao đổi thông tin trực tiếp nào khác với Người Dùng, trừ khi (a) Bạn đã có uộc từ Người Dùng sự đồng ý trước một cách rõ ràng và trên cơ sở uộc thông báo đầy đủ theo Luật Áp Dụng; hoặc (b) Bạn đồng ý sử dụng các chức năng hoặc tính năng ẩn biết mà Chúng Tôi cung cấp trong Trung Tâm Danh Cho Người Bán. Theo Điều Khoản 6, Bạn không uộc sử dụng chức năng nhận tin của Nền Tảng cho bất kỳ mục đích tiếp thị hoặc quảng bá nào.

Bạn phải thực hiện các biện pháp bảo mật để đảm bảo an toàn Du Lịch Từ TikTok Shop mà Bạn nắm giữ, và Bạn phải xóa các Du Lịch Từ TikTok Shop ngay khi có thể khi đã hoàn thành giao dịch của Bạn với Người Mua.

Du Lịch Từ TikTok Xử Lý Thay Mặt Bạn

Không làm ảnh hưởng tới vai trò chung liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và vai trò của chúng tôi với tư cách là bên kiểm soát dữ liệu cá nhân, trong trường hợp mà chúng tôi xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào thay mặt Bạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện một đơn đặt hàng từ Người Mua và Dịch Vụ Của chúng tôi Khác hoặc Dịch Vụ Kho Tịch Hợp (Du Lịch uộc Xử Lý) chúng tôi sẽ:

(i) chỉ xử lý Du Lịch uộc Xử Lý theo yêu cầu bằng văn bản của Bạn, mà yêu cầu này chỉ để xử lý Du Lịch uộc Xử Lý nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện đơn đặt hàng từ Người Mua và Dịch Vụ Của chúng tôi Khác, trừ khi Chúng Tôi uộc yêu cầu bởi Luật Áp Dụng phải xử lý Du Lịch uộc Xử Lý theo cách khác. Khi Chúng Tôi đưa vào Luật Áp Dụng làm cơ sở để xử lý Du Lịch uộc Xử Lý, Chúng Tôi sẽ thông báo cho Bạn về điều này trước khi thực hiện quá trình xử lý theo yêu cầu của Luật Áp Dụng trừ khi Luật Áp Dụng cấm việc Chúng Tôi thông báo cho Bạn. Chúng Tôi sẽ thông báo Bạn nếu, theo ý kiến của Chúng Tôi, yêu cầu của Bạn vi phạm Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Áp Dụng;

(ii) thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để bảo vệ chống lại việc xử lý trái phép hoặc bất hợp pháp đối với Du Lịch uộc Xử Lý và chống lại việc mất mát hoặc hư hỏng, hoặc thiệt hại đối với Du Lịch uộc Xử Lý, mà có tính đến tình trạng phát triển công nghệ và phi tổn để thực hiện bất kỳ biện pháp nào;

(iii) đảm bảo rằng bất kỳ nhân sự nào mà Chúng Tôi thuê và ủy quyền để xử lý Du Lịch uộc Xử Lý đều đã ký cam kết bảo mật hoặc tuân thủ theo nghĩa vụ bảo mật theo luật pháp hoặc thông luật áp dụng;

(iv) hỗ trợ Bạn trong cùng mức cần thiết một cách hợp lý (có tính đến bản chất của quá trình xử lý và thông tin mà Chúng Tôi có sẵn), và với chi phí và yêu cầu bằng văn bản của Bạn, trong việc phản hồi bất kỳ yêu cầu nào từ một chủ thể dữ liệu và trong việc đảm bảo Bạn tuân thủ các nghĩa vụ của Bạn theo Luật Bảo Vệ Dữ Liệu Áp Dụng liên quan đến bảo mật, thông báo vi phạm, ảnh hưởng tác động và tham vấn với các cơ quan giám sát hoặc cơ quan quản lý;

(v) thông báo ngay cho Bạn khi biết về một vi phạm dữ liệu cá nhân có liên quan đến Du Lịch uộc Xử Lý;

(vi) theo hướng dẫn bằng văn bản của Bạn, xóa hoặc trả lại Du Lịch uộc Xử Lý và các bản sao của chúng cho Bạn khi các Điều Khoản này chấm dứt, trừ khi Chúng Tôi uộc yêu cầu bởi Luật Áp Dụng phải tiếp tục xử lý Du Lịch uộc Xử Lý; và

(vii) giữ các hồ sơ để chứng minh sự tuân thủ của Chúng Tôi đối với những Điều Khoản này liên quan tới xử lý Du Lịch uộc Xử Lý thay mặt Bạn, và cho phép Bạn hoặc kiểm soát viên uộc chỉ định của Bạn thực hiện kiểm tra một cách hợp lý, chỉ cho mục đích này, khi có

thông báo trước hợp lý bằng văn bản.

Bảng điều khoản này, Bản cung cấp cho Chúng Tôi sự cho phép chung và trước của Bạn về Chúng Tôi:

(i) chỉ định các bên xử lý và xử lý Dữ liệu hoặc Xử lý, với điều kiện là Chúng Tôi sẽ: (A) đảm bảo các điều khoản mà Chúng Tôi đưa vào để chỉ định các bên xử lý là tuân thủ Luật Bảo Vệ Dữ liệu Áp dụng, và phù hợp với các nghĩa vụ hoặc quy định cho Chúng Tôi liên quan đến việc xử lý Dữ liệu hoặc Xử lý thay mặt Bạn; và (B) vẫn chịu trách nhiệm đối với các hành vi hoặc thiếu sót của bất kỳ bên xử lý nào như thể là các hành vi và thiếu sót của Chúng Tôi.

(ii) chuyển giao Dữ liệu hoặc Xử lý ra khỏi Vương quốc Anh hoặc EEA như yêu cầu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện ở tại Hàng hóa Người Mua và Dịch vụ của đối Tác khác, với điều kiện là Chúng Tôi sẽ đảm bảo rằng tất cả các hoạt động chuyển giao dữ liệu hoặc thực hiện theo Luật Bảo Vệ Dữ liệu Áp dụng. Cho mục đích này, các quy định dưới đây (Chuyển giao Quốc tế về Dữ liệu Trên TikTok Shop và Dữ liệu hoặc Xử lý) sẽ áp dụng.

Chuyển giao Quốc tế về Dữ liệu Trên TikTok Shop và Dữ liệu hoặc Xử lý

Trong trường hợp có sự Chuyển giao Ngoài EEA hoặc Chuyển giao Ngoài UK (cả hai thuật ngữ có nghĩa dưới đây), Phụ lục 2 của các điều khoản này sẽ áp dụng đối với việc chuyển giao như vậy.

Chuyển giao Ngoài EEA là hoạt động xử lý dữ liệu mà theo đó dữ liệu cá nhân hoặc xử lý theo Quy định 2016/679 của Liên minh Châu Âu (GDPR) được chuyển giao từ Chúng Tôi (trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA)) đến Bạn (hoặc bên của Bạn) bên ngoài EEA, và việc chuyển giao như vậy không được điều chỉnh bởi một quy định về việc điều kiện hoặc xử lý của Bạn Châu Âu theo các quy định có liên quan của GDPR.

Chuyển giao Ngoài UK là hoạt động xử lý dữ liệu mà theo đó dữ liệu cá nhân hoặc xử lý theo GDPR của UK (như quy định dưới đây) và/hoặc Luật Bảo Vệ Dữ liệu năm 2018 được chuyển giao từ Chúng Tôi trong Vương quốc Anh (UK) đến Bạn (hoặc bên của Bạn) bên ngoài UK, và việc chuyển giao như vậy không được điều chỉnh bởi một quy định về việc điều kiện hoặc xử lý của Quốc gia khác theo các quy định có liên quan của GDPR của UK.

GDPR của UK nghĩa là GDPR mà tạo thành một phần của pháp luật nước Anh và xứ Wales, Scotland và Bắc Ireland theo phần 3 của Đạo luật (Rút khỏi) Liên minh Châu Âu năm 2018.

7. Nội Dung của TikTok và Tài Liệu của Người Dùng

Nội Dung của TikTok

Bạn thừa nhận rằng TikTok Shop và bất kỳ và tất cả các yếu tố của TikTok Shop hoặc xem là Nội Dung của TikTok theo điều khoản Dịch vụ của Nền tảng.

Sự Cấp Phép của Bạn Cho TikTok

Bằng cách sử dụng TikTok Shop, Bạn cấp cho TikTok và Các Bên Liên kết của TikTok sự cho phép vĩnh viễn, trên toàn thế giới, không thể hủy ngang, không phải trả phí bản quyền, hoàn toàn có thể chuyển giao, có thể cấp phép thu cấp và lưu trữ, tái tạo, hiển thị, truyền phát (bao gồm truyền phát trực tiếp), phân phối, điều chỉnh, thay đổi, sao chép, biểu diễn công khai, cung cấp, công bố, dịch và tạo tác phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung (bao gồm tên, logo và nhãn hiệu), dữ liệu và/hoặc thông tin nào mà Bạn cung cấp cho Chúng Tôi về Bạn và Sản phẩm của Bạn (Tài Liệu của Người Dùng) và/hoặc cho phép những người dùng khác của Nền tảng hoặc các bên thứ ba xem, truy cập, tải về, tái tạo, tạo tác phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền tải Tài Liệu của Người Dùng, dưới bất kỳ dạng hoặc phương thức nào trên TikTok Shop và Nền tảng, để sử dụng những nội dung nếu trên nhằm tiếp thị và quảng bá TikTok Shop cả trong và ngoài Nền tảng, và để cải thiện TikTok Shop, Nền tảng và các sản phẩm và dịch vụ khác của Chúng Tôi.

Su cấp phép này bởi Ban cho TikTok không ảnh hưởng đến các quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của Ban trong và/hoặc với Sản Phẩm của Ban hoặc Tài Liệu Của Người Ban theo bất kỳ cách nào.

Ban thừa nhận và đồng ý rằng Tài Liệu Của Người Ban của Ban phải tuân thủ với Hướng Dẫn Nội Dung Trên TikTok Shop (Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Việt Nam).

Các quy định trên đây không ảnh hưởng bất kỳ quyền hoặc xóa bỏ dữ liệu nào mà Ban có thể có theo Luật Áp Dụng.

8. Tình Nang Liên Kết

Tình Nang Liên Kết Là Gì?

Tình Nang Liên Kết là tình nang trên TikTok Shop mà cho phép Người Ban thiết lập kế hoạch quảng bá công khai hoặc theo dõi tương tác và kết nối với những người sáng tạo của TikTok ((Những) Người Sáng Tạo) cho việc quảng bá các Sản Phẩm của Người Ban trên Nền Tảng (gọi chung là Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo).

Ban hiểu rằng Tình Nang Liên Kết chỉ được cung cấp để cho phép Ban liên kết với những Người Sáng Tạo và khởi tạo các kế hoạch quảng bá công khai hoặc theo dõi tương tác cho Sản Phẩm của Ban thông qua chức năng mà chúng tôi cung cấp cho Ban. Ví dụ như, việc chọn Sản Phẩm và thiết lập mức hoa hồng cho Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo có liên quan hoặc cung cấp bởi Người Sáng Tạo.

Việc Ban sử dụng Tình Nang Liên Kết cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị cấm, và có thể dẫn đến việc chấm dứt quyền truy cập của Ban đến Tình Nang Liên Kết, TikTok Shop và/hoặc Nền Tảng.

Lien Ket Voi Nhung Người Sáng Tạo

Việc ban liên kết với Những Người Sáng Tạo thông qua Tình Nang Liên Kết sẽ tùy thuộc vào (các) mô hình dành cho khu vực pháp lý áp dụng của Ban như hoặc quy định tại phần iêu Khoản Bỏ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý.

Ban phải đảm bảo rằng tất cả Nội Dung Của Người Sáng Tạo mà Ban ủy thác: (i) được giao nhận là một quảng cáo hoặc với dấu hiệu tiết lộ thương mại phù hợp; (ii) sử dụng chức năng giao nhận quảng cáo do Chúng Tôi cung cấp; và (iii) tuân thủ với tất cả Luật Áp Dụng, quy định, quy tắc ứng xử áp dụng và các chính sách về nhận biết quảng cáo có liên quan.

Việc Liên Kết là giữa Ban và Người Sáng Tạo

Trong bất kỳ và tất cả mô hình (khi áp dụng), Ban thừa nhận và đồng ý rằng Người Sáng Tạo là nhà thầu độc lập cung cấp Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo cho Ban theo một thỏa thuận giữa Ban và Người Sáng Tạo, mà TikTok không là một bên trong thỏa thuận.

Việc yêu cầu thực hiện Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo bởi ban từ Người Sáng Tạo, và việc cung cấp Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo bởi Người Sáng Tạo cho Ban là trực tiếp giữa Ban và Người Sáng Tạo.

Trong tất cả các trường hợp, TikTok sẽ không:

là một bên trong bất kỳ hợp đồng nào giữa Ban và Người Sáng Tạo có liên quan đến Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo;

xác định giá của Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo;

tương tác; hoặc tham gia vào, việc cung cấp Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo;

chịu trách nhiệm đối với việc yêu cầu thực hiện hoặc cung cấp Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo

giữa Ban và Người Sáng Tạo và bất kỳ hợp đồng nào giữa Ban và Người Sáng Tạo; hoặc

chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc việc thực thi nào theo bất kỳ

hợp đồng nào giữa Ban và Người Sáng Tạo.

chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào ban có thể có với Người Sáng Tạo mà nằm ngoài việc thực thi iêu Khoản Của Người Sáng Tạo;

Ban thừa nhận và ông y rằng:

TikTok không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ hợp đồng nào giữa Ban và Người Sang Tao, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khiếu nại liên quan đến Sản Phẩm của Ban, và bất kỳ lời chào mời nào và/hoặc các tin nhắn, thông tin hoặc nội dung quảng bá khác mà Ban yêu cầu Người Sang Tao bao gồm trong Nội Dung Của Người Sang Tao (như ước định nghĩa dưới đây), hoặc Dịch Vụ Của Người Sang Tao ước thực hiện bởi Người Sang Tao.

Người Sang Tao cũng tự thực hiện lĩnh vực chuyên môn hoặc việc kinh doanh của họ trên tài khoản của họ, và nếu Ban liên kết với Người Sang Tao, Ban thừa nhận rằng Ban làm như vậy với tư cách một khách hàng của Người Sang Tao chứ không phải của TikTok. Ban hiểu rằng Người Sang Tao không phải là người lao động, công nhân, đại lý hoặc nhà thầu của TikTok.

TikTok không chịu trách nhiệm đối với các hành động, sự thiếu sót, sai sót, tuyên bố, bảo đảm, sự cầu tha, hoặc vi phạm của bất kỳ Người Sang Tao nào hoặc bất kỳ thiết bị tại sân nào, hoặc bất kỳ thiết bị hoặc chi phí khác phát sinh do các lý do nêu trên, và TikTok không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về Dịch Vụ Của Người Sang Tao ước thực hiện bởi Người Sang Tao nói chung hoặc cho Ban nói riêng.

Cấp Phep Liên Quan đến Nội Dung Của Người Sang Tao

Để sử dụng Tính Năng Liên Kết, các điều khoản sau đây trong tiêu mục này (Cấp Phep Liên Quan đến Nội Dung Của Người Sang Tao) ước xem là ước bao gồm trong hợp đồng hoặc thỏa thuận của Ban với Người Sang Tao, mà TikTok không phải là một bên tham gia và không có trách nhiệm đối với các hợp đồng hoặc thỏa thuận này, liên quan đến việc cấp quyền trong và đối với: (a) Tài Liệu Của Người Ban cho việc Người Sang Tao cung cấp Dịch Vụ Của Người Sang Tao cho Ban; và (b) Nội Dung Của Người Sang Tao cho việc khai thác của Ban đối với Nội Dung Của Người Sang Tao:

Cấp Phep đối với Tài Liệu Của Người Ban. Ban cấp phep không độc quyền, trên toàn thế giới, không phải trả phí bản quyền, có thể cấp phep thu cấp, không thể hủy ngang trong và đối với Tài Liệu Của Người Ban của Ban cho Người Sang Tao (i) cho mục đích của Người Sang Tao cung cấp Dịch Vụ Của Người Sang Tao cho Ban, và tái tạo, hiển thị, truyền phát (bao gồm truyền phát trực tiếp), phân phối, iêu chỉnh, chạy, sao chép, biểu diễn công khai, cung cấp, công bố, dịch và tạo tác phẩm phái sinh dưới bất kỳ dạng hoặc phương thức nào, thực hiện, sử dụng, chuyển giao, mua vào, và thực thi bất kỳ và tất cả các quyền như vậy trong và đối với Tài Liệu Của Người Ban của Ban trong suốt thời hạn mà Người Sang Tao cung cấp Dịch Vụ Của Người Sang Tao cho Ban; và (ii) sau khi hết thời hạn nêu trên, và tiếp tục phân phối, công bố, sao chép, tái tạo, biểu diễn công khai hoặc cung cấp theo cách khác Nội Dung Của Người Sang Tao ước tạo ra trong suốt thời hạn.

Thừa Nhận về Tài Liệu Của Người Ban. Ban thừa nhận rằng bất kỳ Nội Dung Của Người Sang Tao nào ước cung cấp trên Nền Tảng có thể ước phân phối trên toàn thế giới một cách vĩnh viễn mà không phải thanh toán hoặc trả phí cho Ban trong suốt hoặc sau thời hạn mà Người Sang Tao cung cấp Dịch Vụ Của Người Sang Tao cho Ban. TikTok hoặc bất kỳ Bên Liên Kết Của TikTok nào không cần phải tháo xuống hay gỡ bỏ Nội Dung Của Người Sang Tao khỏi Nền Tảng.

Cấp Phep đối với Nội Dung Của Người Sang Tao. Người Sang Tao cấp sự cho phep giới hạn, không độc quyền, không thể cấp phep thu cấp, không thể chuyển giao, không phải trả phí bản quyền cho Ban chỉ để phân phối hoặc cung cấp theo cách khác Nội Dung Của Người Sang Tao trên Nền Tảng trên cơ sở nguyên trạng mà không có bất kỳ quyền nào để sửa đổi, biên tập hoặc thay đổi.

Thừa Nhận Nội Dung Của Người Sang Tao. Ban thừa nhận rằng, giữa Ban và Người Sang Tao,

ngoại trừ quyền, quyền sở hữu và lợi ích của Người Bán trong và ngoài Tài Liệu Của Người Bán và quyền, quyền sở hữu và lợi ích của TikTok trong và ngoài Nội Dung Của TikTok, Người Sáng Tạo sở hữu tất cả hình ảnh, video, phương tiện truyền thông, nội dung và bất kỳ yêu tố nào có trong các nội dung nêu trên (Nội Dung Của Người Sáng Tạo) ước tạo ra bởi Người Sáng Tạo khi cung cấp Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo cho Bạn.

9. Thị Trường Dịch Vụ và Dịch Vụ Của bạn

Thị Trường Dịch Vụ Và Dịch Vụ Của bạn là gì?

Thị Trường Dịch Vụ : có nghĩa là nền tảng mà là một phần của Trung Tâm Danh Cho Người Bán, nơi Bạn có thể lướt xem các Dịch Vụ Công Khai ước cung cấp bởi bạn,

bạn trong khuôn khổ này sẽ cấp quyền nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bao gồm mạng lưới kênh, nhà cung cấp dịch vụ độc lập, các liên kết hoặc người chiêu mộ người tài năng đăng ký trên Trung Tâm bạn Trên TikTok Shop (TTTTTS) và chào bán Dịch Vụ Của bạn cho những Người Bán.

Dịch Vụ Công Cộng : có nghĩa là dịch vụ ước cung cấp bởi bạn Trên TTTTTS, mà ước tiết lộ trên Thị Trường Dịch Vụ và ước ủy quyền bởi Bạn.

Dịch Vụ Tùy Chỉnh : có nghĩa là dịch vụ ước cung cấp bởi bạn cho Bạn, mà không ước tiết lộ trên Thị Trường Dịch Vụ, và ước ủy quyền bởi Bạn.

(Các) Dịch Vụ Của bạn : có nghĩa là Dịch Vụ Công Khai và Dịch Vụ Tùy Chỉnh mà ước giao kết trực tiếp bởi Bạn với bạn tương ứng. sẽ tránh nghi ngờ, Dịch Vụ Của bạn không tạo thành một phần của việc cung cấp TikTok Shop và ước cung cấp bởi bạn và ước giao kết trực tiếp bởi Bạn với bạn và không thông qua TTTTTS.

Thị Trường Dịch Vụ Văn Hóa Như Trang Bán Hàng

LUU Ý QUAN TRỌNG : TikTok không từ chối Dịch Vụ Của bạn. TikTok cho phép bạn ước quảng bá Dịch Vụ Của bạn Trên Thị Trường Dịch Vụ. TikTok có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc bạn quảng bá và bán Dịch Vụ Của bạn Trên Thị Trường Dịch Vụ cho bạn. Hợp đồng dịch vụ ngoài Dịch Vụ Của bạn luôn chỉ là giữa Bạn và bạn. TikTok không (a) là người mua hoặc người bán ngoài Dịch Vụ Của bạn; (b) chịu trách nhiệm ngoài việc thực hiện hợp đồng dịch vụ hoặc bất kỳ hợp đồng nào giữa Bạn và bạn; hoặc (c) là một đại lý của Bạn hoặc của bạn liên quan đến bất kỳ việc cung cấp hoặc mua Dịch Vụ Của bạn. bạn cung cấp Dịch Vụ Của bạn sẽ ước hiển thị trên trang mô tả dịch vụ (Trang Mô Ta) và quyền truy cập của Bạn, ví dụ như liên quan đến việc hoàn tiền và hủy bỏ, sẽ là giữa Bạn và bạn. TikTok, như một nhà cung cấp trang bán hàng, có thể nỗ lực hợp lý về khía cạnh thương mại sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin chính xác và ước chấp nhận, nhưng TikTok không đảm bảo hoặc chứng nhận chất lượng của bất kỳ Dịch Vụ Của bạn, thông tin hoặc dịch vụ nào ước cung cấp bởi bạn.

Cách Sử Dụng Trang Bán Hàng Và Ủy Quyền Cho Dịch Vụ Của bạn?

Bạn có thể sử dụng Tài Khoản của bạn sẽ ủy quyền cho một Dịch Vụ Của bạn ước cung cấp bởi bạn. Chúng Tôi sẽ sử dụng Thông Tin đăng Ký của bạn sẽ ảnh hưởng xem bạn có thể ủy quyền và giao kết Dịch Vụ Của bạn hay không. Trong trường hợp bạn tương ứng cung cấp Dịch Vụ Của bạn cho bạn là nhà cung cấp phần mềm độc lập, thì Bạn sẽ đảm bảo rằng họ phải ký kết điều khoản Dịch Vụ Về Trung Tâm bạn Trên TikTok Shop với TikTok.

Ủy Quyền Dịch Vụ Của bạn

Khi Bạn đăng ký một Dịch Vụ Của bạn:

Neu Dịch Vụ Của bạn yêu cầu việc chia sẻ Dữ Liệu (như ước định nghĩa dưới đây) cho bạn: Thì dữ liệu ước chia sẻ với bạn sẽ bạn thực hiện Dịch Vụ Của bạn này sẽ ước tiết lộ trên Trang Mô Ta (Dữ Liệu). Bằng điều khoản này, Bạn tuyên bố rằng, khi bạn nhập chuột vào nút Ủy Quyền trên Trang Mô Ta:

thì bạn sẽ ký kết một hợp đồng dịch vụ với bạn ngoài Dịch Vụ Của bạn;

ban cho phép việc Du Lịch của bạn ước chia sẻ với hoặc ước cung cấp cho người khác ngay lập tức thông qua các liên kết giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface API) hoặc thông qua TTTTTS cho tới khi hết thời hạn đăng ký Dịch Vụ Của người khác, hoặc cho đến khi hủy bỏ Dịch Vụ Của người khác.

Người khác của người khác không yêu cầu việc chia sẻ Du Lịch cho người khác: thì người khác sẽ liên hệ với bạn về việc thực hiện Dịch Vụ Của người khác tương ứng.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng:

Bạn phải nhanh chóng hủy đăng ký Dịch Vụ Của người khác trên Trung Tâm Danh Cho Người Khác nếu bạn không muốn Du Lịch của bạn ước chia sẻ với người khác hoặc Dịch Vụ Của người khác ước cung cấp bởi người khác, hoặc nếu bạn không còn hợp đồng dịch vụ đăng thực hiện với người khác Dịch Vụ Của người khác.

Việc giao dịch và mua bán Dịch Vụ Của người khác ước thực hiện giữa bạn và người khác, và bạn và người khác phải tuân thủ nghiêm ngặt các hợp đồng dịch vụ hoặc các thỏa thuận khác ước ký kết giữa bạn và người khác. TikTok (và/hoặc bất kỳ Bên Liên Kết Của TikTok nào) không phải là một bên trong hợp đồng, không có trách nhiệm với việc cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Của người khác nào cho bạn, và không chịu trách nhiệm pháp lý cho các hành vi, thiếu sót, lỗi, tuyên bố, bảo hiểm, số suất hoặc vi phạm bởi bạn hoặc bởi người khác. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ việc thực hiện bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào giữa bạn và người khác. TikTok có thể phối hợp với bạn và người khác để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào, tuy nhiên, với điều kiện là, bạn hiểu rằng các nỗ lực của TikTok trong việc phối hợp có thể không có hiệu quả thực tế hoặc đáng kể, và rằng bạn không có quyền yêu cầu việc bảo hiểm bồi thường hoặc bồi thường thiệt hại từ TikTok.

Bạn phải lựa chọn và quyết định Dịch Vụ Của người khác và người khác nào mà bạn muốn liên kết một cách cẩn thận và chi tiết và ủy quyền cho Dịch Vụ Của người khác sau khi bạn đã đọc và hiểu đầy đủ về khả năng sử dụng, nội dung, hướng dẫn sử dụng, phí dịch vụ, các quy tắc hoàn tiền, thời hạn đăng ký và các rủi ro của Dịch Vụ Của người khác.

Khi cho phép việc chia sẻ Du Lịch, bạn phải xem xét rủi ro là Dịch Vụ Của người khác có thể bị gián đoạn, tạm ngưng hoặc chấm dứt bởi người khác trong tương lai.

Bạn thừa nhận rằng trong trường hợp người khác vi phạm bất kỳ điều khoản nào ký kết với Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở điều khoản Dịch Vụ Của TikTok và các điều khoản và chính sách khác, thì TikTok có quyền yêu cầu người khác ngưng cung cấp Dịch Vụ Của người khác tại bất kỳ thời điểm nào. Việc bạn không thể tiếp tục sử dụng Dịch Vụ Của người khác vì lý do trên ước quy trách nhiệm cho lỗi hoặc số suất của người khác và bạn không có quyền truy cập Chúng Tôi, và bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc thiệt hại nào sẽ do người khác tự chịu trách nhiệm một cách độc lập.

TikTok không kiểm soát Dịch Vụ Của người khác hoặc nội dung liên quan đến Dịch Vụ Của người khác ước cung cấp bởi người khác, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với sự an toàn, độ tin cậy và tính khả dụng của Dịch Vụ Của người khác hoặc nội dung như vậy, và TikTok cũng không chịu trách nhiệm kiểm duyệt Dịch Vụ Của người khác hoặc chúng nhận bất kỳ nội dung, mô tả, quảng cáo nào hoặc các văn bản khác liên quan đến Dịch Vụ Của người khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng TikTok không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ thiệt hại trực tiếp hoặc mang tính hậu quả nào do việc bạn sử dụng hoặc đưa vào nội dung, mô tả, quảng cáo hoặc các văn bản khác liên quan tới Dịch Vụ Của người khác.

Quyền Dịch Vụ Kho Tích Hợp

Kho Tích Hợp: có nghĩa là một chủ thể cung cấp Dịch Vụ Kho Tích Hợp cho bạn;

Dịch Vụ Kho Tích Hợp: có nghĩa là các dịch vụ vận chuyển, logistic và/hoặc lưu kho bãi ước cung cấp bởi bên thứ ba;

Khi bạn đăng ký Dịch Vụ Kho Tích Hợp:

Du Lieu uoc chia se voi Kho Tich Hop e Kho Tich Hop thuc hien Dich Vu Kho Tich Hop se uoc tiet lo tren Trang Mo Ta.

Bang ieu Khoan nay, Ban tuyen bo rang, khi ban nhap chuot vao nut Uy QUYEN tren Trang Mo Ta:

Ban a ky ket mot hop ong dich vu voi Kho Tich Hop; va

Ban cho phep Chung Toi chia se Du Lieu cua ban voi Kho Tich Hop va Ban cho phep Kho Tich Hop chia se Du Lieu cua ban voi Chung Toi ngay lap tuc thong qua ket noi API hoac cac giai phap san pham khac cho toi khi het thoi han ang ky oi voi Dich Vu Nha Kho Tich Hop hoac huy bo Dich Vu Kho Tich Hop o.

Ban thua nhan va ong y rang:

Ban phai huy ngay lap tuc huy viec cho phep cua ban neu ban khong muon Du Lieu cua ban uoc chia se voi Kho Tich Hop hoac voi voi Dich Vu Kho Tich Hop uoc cung cap cho Ban.

Hoat ong trao oi va mua ban Dich Vu Kho Tich Hop uoc thuc hien giua Ban va Kho Tich Hop, va Ban va Nha Kho Tich Hop phai tuan thu nghiem ngat cac hop ong dich vu hoac cac thoa thuan khac uoc ky ket giua Ban va Kho Tich Hop. TikTok (va/hoac bat ky Ben Lien Ket Cua TikTok nao) khong phai la mot ben trong hop ong o, khong co trach nhem oi voi viec cung cap bat ky Dich Vu Kho Tich Hop nao cho Ban, va khong chiu trach nhem phap ly oi voi cac hanh vi, thieu sot, loi, tuyen bo, bao am, so suat hoac vi pham boi Ban hoac boi Kho Tich Hop. Chung Toi se khong chiu trach nhem oi voi bat ky viec thuc hien bat ky hop ong dich vu nao giua ban va Kho Tich Hop. TikTok co the phoi hop voi Ban va Kho Tich Hop e giai quyet bat ki tranh chap nao, tuy nhien, voi ieu kien la, Ban hieu rang cac no luc cua TikTok trong viec phoi hop co the khong co hieu qua thuc te hoac ang ke, va rang Ban khong co quyen yeu cau am bao boi thuong hoac boi thuong thiet hai tu TikTok.

Ban phai lua chon va quyet inh Dich Vu Kho Tich Hop va Kho Tich Hop nao ma Ban muon lien ket mot cach can than, va chi at va uy quyen cho Dich Vu Kho Tich Hop khi Ban a tu oc va hieu ay u ve kha nang su dung, noi dung, huong dan su dung, phi dich vu, cac quy tac hoan tien, thoi han ang ky va cac rui ro cua Dich Vu Kho Tich Hop.

Khi cho phep viec chia se Du Lieu, ban phai xem xet rui ro la Dich Vu Kho Tich Hop co the bi gian oan, tam dung hoac cham dut boi Kho Tich Hop trong tuong lai. Bat ki viec cham dut nao oi voi hop ong dich vu ky ket voi Kho Tich Hop phai tuan thu theo ke hoach ket thuc.

Ban thua nhan rang trong truong hop Kho Tich Hop vi pham bat ky ieu khoan nao ky ket voi Chung Toi, bao gom nhung khong gioi han o ieu Khoan Dich Vu Ve Kho Tich Hop Cua TikTok va cac ieu khoan hoac chinh sach khac, thi TikTok co quyen ngung cung cap Dich Vu Kho Tich Hop Tren TikTok Shop cho Kho Tich Hop tai bat ky thoi iem nao. Viec ban khong the tiep tục su dung Dich Vu Kho Tich Hop vi ly do tren la do loi hoac so suat cua Kho Tich Hop va ban khong co quyen truy oi Chung Toi, va bat ky trach nhem phap ly hoac thiet hai nao se do Kho Tich Hop tu chiu trach nhem mot cach oc lap.

TikTok khong kiem soat Dich Vu Kho Tich Hop hoac noi dung lien quan en Dich Vu Kho Tich Hop uoc cung cap boi Kho Tich Hop, va se khong chiu trach nhem oi voi su an toan, o tin cay va tinh kha dung cua Dich Vu Kho Tich Hop o. Ban cung thua nhan va ong y rang TikTok khong co trach nhem oi voi bat ky thiet hai truc tiep hoac mang tinh hau qua nao do viec Ban su dung hoac dua vao noi dung hoac cac tai lieu khac lien quan toi Dich Vu Kho Tich Hop.

Neu, vi bat ky nguyen nhan nao quy ve cho Kho Tich Hop, ma Dich Vu Kho Tich Hop phai cham dut som, hoac Kho Tich Hop khong cung cap uoc cho Ban bat ky Dich Vu Nha Kho Tich Hop nao nhu a thoa thuan, thi Kho Tich Hop phai oc lap chiu trach nhem phap ly tuong ung voi Ban.

Thanh Toan Lien Quan en dich Vu Cua oi Tac Va dich Vu Kho Tich Hop

Tat ca cac khoan thanh toan lien quan en Dich Vu Cua oi Tac va Dich Vu Kho Tich Hop phai uoc xu ly truc tiep giua oi Tac va Ban ma khong can TikTok nam thong tin hoac tham gia vao. Trong truong hop co bat ki tranh chap hoac mau thuan nao lien quan en viec thanh toan, vi du nhu viec hoan tien, khieu nai, v.v., thi Ban phai thuong luong truc tiep voi oi Tac hoac Kho Tich Hop. Khong ben nao co quyen yeu cau hoan tien tu TikTok.

10. Viec Su Dung API Cua Ban

Trong pham vi chung toi cung cap bat ky API va Du Lieu API nao cho Ban (nhu uoc inh nghia tai Phu Luc 3), thi cac ieu khoan cua Phu Luc 3 uoc ap dung. e tranh nghi ngo, API va Du Lieu API la mot phan cua TikTok Shop.

11. Phi Dich Vu

oi voi nguoi ban ma ban hang cho nguoi mua tai Vuong Quoc Anh

Khoan phi (Phi Dich Vu) ma TikTok thu tu viec Ban su dung TikTok Shop se uoc dua tren mot ty le phan tram nhat inh tren moi on at Hang, tren co so so tien phai tra boi Nguoi Mua cho on at Hang (Ty Le Hoa Hong). TikTok co the thay oi Ty Le Hoa Hong tuy tung thoi iem theo quyet inh cua rieng va tuyet oi boi TikTok va thong bao cho Ban ve cac thay oi nhu vay bang van ban (Thong Bao) theo ieu Khoan 4 va bat ky ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly ap dung nao. Neu TikTok giam Ty Le Hoa Hong, viec giam nhu vay la tu ong cham dut trong khoang thoi gian xac inh nhu uoc neu trong Thong Bao cua TikTok, hoac trong bat ky truong hop nao la trong vong 1 nam ke tu ngay cua Thong Bao tru khi uoc quy inh khac i trong Thong Bao. Tru khi uoc quy inh khac i trong cac ieu Khoan nay (bao gom ieu Khoan 15) va trong ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly , Phi Dich Vu a bao gom cac khoan thue ap dung, bao gom nhung khong gioi han o Thue Gia Tri Gia Tang (VAT), Thue Hang Hoa Va Dich Vu (GST), Thue Dich Vu, Thue Tieu Dung o Nhat, hoac cac khoan tuong uong (Thue).

oi voi on at Hang uoc ban cho Nguoi Mua tai Vuong Quoc Anh, Ty Le Hoa Hong la 5%.

Neu Ban su dung bat ky chuc nang hoac tinh nang ac biet nao tren TikTok Shop, hoac tham gia vao bat ky chuong trinh bo sung nao, ban co the phai tra them phi dich vu.

oi voi nguoi ban ma ban hang cho nguoi mua tai Indonesia

Khoan phi (Phi Dich Vu) ma TikTok thu tu viec Ban su dung TikTok Shop se uoc dua tren mot ty le phan tram nhat inh tren moi on at Hang, tren co so so tien phai tra boi Nguoi Mua cho on at Hang. Ty le phan tram tren moi on at Hang co the bao gom Phi Dich Vu Thanh Toan (hoac Giao Dich) va/hoac Phi Dich Vu Hoa Hong. TikTok co the thay oi Phi Dich Vu tuy tung thoi iem, theo quyet inh cua rieng TikTok, bang cach ua ra van ban thong bao (bao gom thong qua Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban hoac email) cho Nguoi Ban. Phi Dich Vu Thanh Toan (neu co) hoac Phi Dich Vu Hoa Hong se uoc chi ra trong Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban va/hoac Seller University (Indonesia).

Neu TikTok giam Phi Dich Vu, viec giam nhu vay la tu ong cham dut trong khoang thoi gian xac inh nhu uoc neu trong Thong Bao cua TikTok, hoac trong bat ky truong hop nao la trong vong 1 nam ke tu ngay cua Thong Bao tru khi uoc quy inh khac i trong Thong Bao.

Tru khi uoc quy inh khac i trong cac ieu Khoan nay (bao gom ieu Khoan 15) va trong ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly , Phi Dich Vu a bao gom cac khoan thue ap dung, bao gom nhung khong gioi han o Thue Gia Tri Gia Tang (VAT), Thue Hang Hoa Va Dich Vu (GST), Thue Dich Vu, Thue Tieu Dung o Nhat, hoac cac khoan tuong uong (Thue).

Neu Ban su dung bat ky chuc nang hoac tinh nang ac biet nao tren TikTok Shop, hoac tham gia vao bat ky chuong trinh bo sung nao, ban co the phai tra them phi dich vu.

oi voi nguoi ban ban hang cho nguoi mua tai Singapore, Thai Lan, Malaysia va Philippines

Phi dich vu Nen Tang (Phi Dich Vu) ma TikTok thu tu viec Ban su dung TikTok Shop, va

việc cung cấp TikTok Shop cho Ban, sẽ bao gồm Phi Dich Vụ Hoa Hồng và Phi Dich Vụ Giao Dich. Phi Dich Vụ sẽ ước dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định trên mỗi đơn hàng, trên cơ sở số tiền phải trả bởi Người Mua cho đơn hàng.

TikTok có thể thay đổi Phi Dich Vụ tùy theo thời điểm theo quyết định của riêng TikTok bằng cách đưa ra văn bản thông báo (bao gồm thông qua Trung Tâm Danh Cho Người Bán hoặc email) đến cho Người Bán. Phi Dich Vụ Giao Dich và Phi Dich Vụ Hoa Hồng sẽ ước chỉ ra trong Trung Tâm Danh Cho Người Bán.

Neu TikTok giám Phi Dich Vụ, việc giám như vậy sẽ từ ông chấm dứt trong khoảng thời gian xác định như ước nếu trong Thông Báo của TikTok, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào là trong vòng 1 năm kể từ ngày của Thông Báo trừ khi ước quy định khác trong Thông Báo. Trừ khi ước quy định khác trong các điều Khoản này (bao gồm điều Khoản 15) và trong điều Khoản Bổ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý, Phi Dich Vụ sẽ bao gồm các khoản thuế áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), Thuế Hàng Hóa Và Dịch Vụ (GST), Thuế Dịch Vụ, Thuế Tiêu Dung ở Nhật, hoặc các khoản tương đương (Thuế).

Neu Ban sử dụng bất kỳ chức năng hoặc tính năng ẩn nào trên TikTok Shop, hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình bổ sung nào, bạn có thể phải trả thêm phí dịch vụ.

Đối với người bán hàng cho người mua tại Việt Nam

Phi dịch vụ Nền Tảng (Phi Dich Vụ) mà TikTok thu từ việc Ban sử dụng TikTok Shop, và việc cung cấp TikTok Shop cho Ban, sẽ bao gồm nhưng không giới hạn, Phi Dich Vụ Hoa Hồng, Phi Dich Vụ Giao Dich và các loại phí khác ước thông báo cho bạn theo từng thời điểm. Phi Dich Vụ sẽ ước dựa trên một tỷ lệ phần trăm nhất định trên mỗi đơn hàng, trên cơ sở số tiền phải trả bởi Người Mua cho đơn hàng hoặc ước tính dựa trên một mức phí cố định hoặc dựa trên cơ chế khác ước thông báo cho bạn theo từng thời điểm.

TikTok có thể thay đổi Phi Dich Vụ tùy theo thời điểm theo quyết định của riêng TikTok bằng cách đưa ra văn bản thông báo (bao gồm thông qua Trung Tâm Danh Cho Người Bán hoặc email) đến cho Người Bán. Phi Dich Vụ Giao Dich, Phi Dich Vụ Hoa Hồng và các loại phí khác sẽ ước chỉ ra trong Trung Tâm Danh Cho Người Bán.

Neu TikTok giám Phi Dich Vụ, việc giám như vậy sẽ từ ông chấm dứt trong khoảng thời gian xác định như ước nếu trong Thông Báo của TikTok, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào là trong vòng 1 năm kể từ ngày của Thông Báo trừ khi ước quy định khác trong Thông Báo. Trừ khi ước quy định khác trong các điều Khoản này (bao gồm điều Khoản 15) và trong điều Khoản Bổ Sung Theo Khu Vực Pháp Lý, Phi Dich Vụ sẽ bao gồm các khoản thuế áp dụng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thuế Giá Trị Gia Tăng (VAT), Thuế Hàng Hóa Và Dịch Vụ (GST), Thuế Dịch Vụ, Thuế Tiêu Dung ở Nhật, hoặc các khoản tương đương (Thuế).

Neu Ban sử dụng bất kỳ chức năng hoặc tính năng ẩn nào trên TikTok Shop, hoặc tham gia vào bất kỳ chương trình bổ sung nào, bạn có thể phải trả thêm phí dịch vụ.

12. Bạn Có Thể Ủy Quyền Cho Người Dung Khác Quản Lý Tài Khoản Của Bạn Bằng Cách Nào? Bạn có thể ủy quyền cho một hoặc nhiều người dung trên Nền Tảng (mỗi chủ thể gọi là một Người Dung ước Ủy Quyền) để quản lý Tài Khoản của Bạn cho mục đích truy cập hoặc sử dụng toàn bộ hoặc một phần TikTok Shop. Việc liên kết với Người Dung ước Ủy Quyền như vậy chỉ là giữa Bạn và Người Dung ước Ủy Quyền của Bạn, mà Chúng Tôi không là một bên và không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào trong mối quan hệ.

Bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ và tất cả (các) Người Dung ước Ủy Quyền của Bạn không phải là trẻ vị thành niên (mà việc này nghĩa là tùy thuộc vào Luật Áp Dụng) và có năng lực pháp luật để ký kết thỏa thuận mang tính ràng buộc và hành động thay mặt Bạn.

Người Dung ước Ủy Quyền của Bạn truy cập và sử dụng TikTok Shop thay mặt Bạn. Bất kỳ hành động hoặc sự thiệt hại nào bởi bất kỳ Người Dung ước Ủy Quyền của Bạn trên Tài Khoản của Bạn sẽ ước xem là hành động hoặc sự thiếu sót của Bạn, và bất kỳ vi phạm nào bởi

Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban se uoc xem la vi pham boi Ban. Ban phai hoan toan chiu trach nhiem va chiu trach nhiem phap ly oi voi viec truy cap hoac su dung TikTok Shop boi (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban.

(Cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN bi rang buoc boi cac ieu khoan theo cac ieu Khoan nay va Ban phai am bao su tuan thu nhu vay. Ban phai thong bao cho Chung Toi ngay lap tuc neu ban biet ve bat ky vi pham hay xam pham nao oi voi cac ieu Khoan nay boi bat ky (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban nao.

Ban co the uy quyen, ieu chinh pham vi uy quyen, cham dut viec uy quyen hoac quan ly theo cach khac su uy quyen a cap cho (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban. Chung toi bao luu quyen tam ngung hoac cham dut quyen truy cap cua (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban en Tai Khoan cua Ban va/hoac TikTok Shop ma co hoac khong co thong bao va khong phai chiu bat ky trach nhiem phap ly nao, neu chung toi biet uoc ve bat ky vi pham hoac xam pham nao oi voi voi cac ieu Khoan nay hoac cac huong dan hoac chinh sach ap dung boi (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban.

Bat ky su tam ngung hoac cham dut nao oi voi Tai Khoan cua Ban se dan an viec tam ngung hoac cham dut quyen truy cap en Tai Khoan cua Ban boi bat ky va tat ca (cac) Nguoi Dung uoc Uy QUYEN cua Ban.

13. Che o uy quyen Che o uy quyen la tinh nang cho phep Nguoi Quan ly tai khoan cua ban (AM) truy cap Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban cua ban. Che o nay cho phep AM xem tat ca cac trang kha dung trong Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban lien quan en tai khoan cua ban, nhung khong cap quyen cho AM thuc hien bat ky hanh ong nao hoac thuc hien bat ky thay oi nao oi voi tai khoan cua ban. Trong truong hop ban uoc chi inh mot AM, ieu khoan nay se ap dung cho ban theo cac quy che van hanh va thong bao uoc ap dung cua nen tang, ma theo o nen tang co quyen giai thich cuoi cung. Ban tam thoi cap cho AM quyen xem tai khoan cua ban (bao gom ca tai khoan chinh va tai khoan con) trong suot thoi gian che o uy quyen uoc kich hoat, mien la chung toi tuan thu cac Luat Bao Ve Du Lieu Ap Dung. Nguoi ban co the huy hoac rut lai Che o uy quyen bat cu luc nao bang cach lam theo quy trinh uoc cung cap trong Trung tam Nguoi ban hoac bang cach gui email cho chung toi tai e-commerce@tiktok.com . Muc ich cua Che o uy quyen la cho phep AM cung cap ho tro van hanh, ho tro tai khoan va dich vu khac phuc su co lien quan en Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban. Truy cap du lieu ca nhan trong che o nay bi han che, tuong xung va bi gioi han trong nhung gi can thiet cho cac muc ich nay va se uoc xu ly theo Luat Bao Ve Du Lieu Ap Dung.

14. Quy Tac Su Dung TikTok Shop

e Su Dung TikTok Shop, Ban phai ong y chiu rang buoc boi cac ieu Khoan nay, ieu Khoan Su Dung va Ban Hang cua TikTok Shop cung nhu cac chinh sach hoac huong dan sau ay ma se ieu chinh viec Ban su dung TikTok Shop (Chinh Sach Ve TikTok Shop). Viec vi pham mot Chinh Sach Ve TikTok Shop uoc xem la vi pham co ban cac ieu Khoan nay.

Chinh Sach Ve TikTok Shop, Tinh u ieu Kien Cua San Pham Va San Pham Han Che Va Bi Cam Ban phai luon luon tuan thu cac Chinh Sach va Huong Dan uoc cung cap tai Seller University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Vuong Quoc Anh , Viet Nam).

Bat ky San Pham nao Ban Chao Ban tren TikTok Shop phai hop phap va an toan va thoa man cac tieu chi San Pham u ieu kien cua Chung Toi, ma co tai Seller University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Vuong Quoc Anh , Viet Nam).

Ban khong uoc Chao Ban bat ky San Pham nao neu San Pham o xuat hien trong Danh Sach San Pham Bi Cam va Danh Sach San Pham Bi Han Che cua Chung Toi , ma danh sach nay co tai Seller University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Vuong

Quoc Anh , Viet Nam).

Viec Su Dung uoc Chap Nhan

Ban chi co the su dung TikTok Shop cho cac muc ich chao ban San Pham ma Ban co quyen so huu va quyen e ban cho Nguoi Dung, hoac cho muc ich ang ky Dich Vu uoc cung cap boi oi Tac.

Ban khong uoc su dung TikTok Shop hoac Nen Tang cho bat ky muc ich nao sau ay hoac e thuc hien bat ky hanh ong nao sau ay:

Tuan thu Luat Ap Dung va cac quyen cua ben thu ba va trai nghiem Nguoi Dung

bat ky hanh ong hoac su thieu sot nao ma vi pham Luat Ap Dung;

bat ky hanh ong nao ma xam pham quyen cua bat ky ben thu ba nao theo Luat Ap Dung;

bat ky hanh ong nao mang tinh lam dung, quay roi, e doa, boi nho va/hoac gay kho chiu;

gay anh huong en uy tin cua Nguoi Ban khac (vi du nhu bang cach gui, sap xep va/hoac

khuyen khich ua ra anh gia hoac khieu nai khong ung su that);

chao moi e ban hoac thuc su ban cho bat ky nguoi nao khong co kha nang giao ket mot hop ong mang tinh rang buoc theo Luat Ap Dung;

che giau su that rang Ban la thuong nhan hanh ong vi muc ich thuong mai;

che giau hoac khong cung cap cho Chung Toi hoac Nguoi Dung, khi uoc yeu cau, thong tin inh danh, ia iem va/hoac thong tin lien he ay u cua Ban;

mo ta San Pham la mien phi hoac khong tinh phi (hoac tuong tu) neu Nguoi Mua phai thanh toan them mat ky khoan tien nao ngoai chi phi giao San Pham en cho ho, ma chi phi nay phai uoc tiet lo truoc o;

gui tin rac hoac thong tin tiep thi khong theo yeu cau;

ang tai noi dung sai, khong chinh xac, gay nham lan, lua ao, phi bang, hoac boi nho danh du;

tuyen bo minh la ben ky ket bat ky bo quy tac ung xu hoac che o theo quy inh nao khi Ban khong phai la nhu vay, hoac tuyen bo rang mot bo quy tac ung xu nao co su chung thuc tu mot co quan cong quyen hoac co quan nao khac khi khong phai la nhu vay;

hien thi nhan uy tin, nhan chat luong hoac cac dau hieu tuong uong ma khong co uoc su cho phep can thiet;

go bo hoac che giau bat ky nhan hieu hoac dau hieu chi dan nguon goc nao;

tuyen bo rang Ban hoac San Pham cua Ban a co su chung thuc khi Ban/San Pham cua Ban chua co chung thuc;

tuyen bo sai lech rang mot San Pham se chi uoc ban trong mot khoang thoi gian rat gioi han, hoac rang San Pham se chi uoc ban voi cac ieu khoan cu the trong mot khoang thoi gian rat gioi han, nham khoi day quyet inh tuc thoi va khong cho Nguoi Mua co u co hoi hoac thoi gian e lua chon ki luong;

khong cung cap dich vu sau Giao Dich Mua Ban cho Ben Mua theo ngon ngu ma Ban cam ket e trao oi truoc Giao Dich Mua Ban;

tuyen bo hoac theo cach khac the hien rang mot San Pham tuan thu Luat Ap Dung khi San Pham o khong tuan thu;

the hien quyen hop phap ma Nguoi Mua co uoc theo Luat Ap Dung, vi du nhu quyen uoc hoan tien, nhu la mot ac trung trong loi chao ban cua Ban;

chao moi e ban bat ky San Pham nao ma Ban khong the hoan thanh on at Hang;

co y gui kien hang rong hoac khong ay u cho Nguoi Mua (gian lan trong viec hoan thanh nghia vu);

tuyen bo sai lech rang mot San Pham co the chua benh tat, roi loan chuc nang hoac di tat, hoac ua ra bat ky tuyen bo nao ma khong uoc chung minh boi chung cu khach quan mot cach hop ly do Ban nam giu hoackiem soat;

cho phép hoặc khuyến khích bất kỳ bên thứ ba nào quảng bá hoặc chứng thực cho Bán hàng của Ban mà không tiết lộ rằng có mối quan hệ thương mại hoặc mối quan hệ khác giữa Ban và bên thứ ba như vậy;

thực hiện giao dịch ngoài Nền Tảng;

tự thực hiện việc mua Bán hàng của chính Ban;

thụ trách, sử dụng và/hoặc lừa dối gia mạo (phishing) thông tin của Người Dùng mà không có sự đồng ý trên cơ sở ước thông báo của họ, hoặc các cơ sở hợp pháp khác theo Luật Áp Dụng;

niêm yết Bán hàng với giá cao bất hợp lý một cách cố ý;

bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào tạo ra lượt truy cập và lừa dối Người Dùng/Người Mua và tạo ra hoặc dấy lên Người Dùng/Người Mua phải at hàng, ưa thích (thích/khen ngợi), hoặc bình luận;

gửi bất kỳ tin nhắn không phù hợp nào cho Người Dùng/Người Mua;

mua Bán hàng ước bán trên Nền Tảng cho mục đích bán lại vì lợi nhuận;

lạm dụng mã giảm giá, phiếu giảm giá hoặc các chiết khấu khuyến mãi khác (bao gồm, nhưng không giới hạn ở việc bán các mã giảm giá, phiếu giảm giá hoặc các chiết khấu khuyến mãi khác như vậy cho các bên thứ ba và/hoặc sử dụng phiếu/mã giảm giá trên nền tảng không phù hợp với mục đích sử dụng thông thường).

An ninh và tính toàn vẹn của hệ thống

mua bán (hoặc giao dịch theo cách khác với bên thứ ba, với ý định hủy bỏ người thu hưởng tất cả lợi ích từ Tài Khoản của Ban, hoặc theo các cách thức không trung thực khác, mà có liên quan đến) Tài Khoản của Ban;

bán hoặc chuyển nhượng (hoặc rao bán hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển nhượng) Tài Khoản của Ban cho bất kỳ bên thứ ba nào;

mô hoặc sử dụng nhiều tài khoản hơn mức hợp lý (hoặc mức ước cho phép);

phát tán vi-rút hoặc bất kỳ công nghệ nào mà nhằm hoặc có khả năng một cách hợp lý sẽ gây hại cho lợi ích của TikTok, Ben Lien Ket Cua TikTok, hoặc Người Dùng;

sử dụng bất kỳ robot, nhện, công cụ thụ thập dữ liệu, công cụ ảo hoặc trích xuất dữ liệu nào, hoặc bất kỳ phương tiện truy cập tự động hóa nào với Nền Tảng hoặc TikTok Shop, trừ khi Ban có ước sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Chúng Tôi và làm như vậy; thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm hoặc có khả năng một cách hợp lý sẽ can thiệp vào sự vận hành bình thường của TikTok Shop hoặc Nền Tảng;

phạm vi bất kỳ phương thức bảo vệ kỹ thuật hoặc an ninh nào mà Chúng Tôi áp dụng cho TikTok Shop hoặc Nền Tảng, hoặc bất kỳ hệ thống nào khác của Chúng Tôi hoặc của Ben Lien Ket Cua TikTok;

ưa ra ảnh giả hoặc yêu cầu người khác ưa ra ảnh giả về Bán hàng của họ thu lợi nhuận hoặc khi chức năng nhận xét ước cung cấp; hoặc

bất kỳ nỗ lực nào để dẫn Người Dùng/Người Mua đến các trang web không ước phép (bao gồm nhưng không giới hạn ở các trang web không tồn tại, các trang web yêu cầu Người Dùng/Người Mua nhập thông tin cá nhân và tiếp tục và không thể bỏ qua, và các trang web mà từ đó tải xuống các tập tin vào máy tính của Người Dùng/Người Mua).

15. Bán hàng Vi Phạm

TikTok rất xem trọng quyền sở hữu trí tuệ của các chủ thể khác. Ban không ước Chao Ban bất kỳ Bán hàng nào thông qua TikTok Shop nếu nó là hàng giả hoặc theo các cách vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào theo Luật Áp Dụng (Bán hàng Vi Phạm). Việc chao mọi bán Bán hàng Vi Phạm ước xem là vi phạm cơ bản các điều Khoản này.

Chúng tôi có quy trình dành cho việc báo cáo Bán hàng Vi Phạm bị cáo buộc. Ban có thể tìm thấy thông tin về cách mà quy trình báo cáo của Chúng Tôi vận hành tại Chính Sách Về

So Huu Tri Tue Tren TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Vuong Quoc Anh , Viet Nam).

Tuong tu, Ban khong uoc su dung TikTok Shop e xam pham quyen so huu tri tue cua TikTok hoac cua bat ky Ben Lien Ket Cua TikTok nao.

16. Chinh Sach Hai Quan Va Thue

Phi Dich Vu

Tru khi uoc quy inh khac i trong ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly , cac khoan Phi Dich Vu tinh boi TikTok cho Ban phai bao gom tat ca cac khoan Thue ap dung. Khoan thanh toan cua Ban oi voi cac khoan Phi Dich Vu cho TikTok phai khong con va a tra het cac khoan khau tru hoac cac khoan thue nha thau. Neu bat ky khoan khau tru hoac thue nha thau nao uoc yeu cau boi Luat Ap Dung, Ban se thong bao cho Chung Toi va se thanh toan cho Chung Toi bat ky khoan bo sung nao can thiet e am bao rang Chung Toi nhan uoc Phi Dich Vu nhu a thoa thuan theo ieu Khoan nay. Ban cung se cung cap cho Chung Toi cac tai lieu uoc yeu cau mot cach hop ly e chung minh cac khoan tien giu lai va rang cac khoan tien o a uoc tra cho co quan thue co tham quyen.

Neu TikTok uoc yeu cau theo phap luat cua bat ky khu vuc phap ly nao thuc hien viec khau tru hoac giu lai bat ky khoan thue nao lien quan en bat ky khoan tien nao uoc tra cho Ban TikTok se thuc hien viec khau tru hoac giu lai nhu uoc yeu cau, va TikTok se cung cap cho Ban giay chung nhan hoac tai lieu tuong tu e chung minh rang cac khoan thue o a uoc giu lai va nop.

Thue phat sinh tu viec ban hang cua Ban

Neu Ban ban hang en Vuong Quoc Anh

TikTok chiu trach nhiem thu va nop bat ky va tat ca cac khoan Thue ap dung oi voi bat ky Giao Dich Mua Ban nao, tru khi Ban uoc thanh lap tai Vuong Quoc Anh va ban San Pham co vi tri tai Vuong Quoc Anh tai thoi iem ban, hoac TikTok thong bao cho Ban rang Ban chiu trach nhiem nop VAT, ma trong truong hop o Ban se chiu VAT anh tren Giao Dich Mua Ban. Gia uoc tinh tren TikTok Shop phai bao gom tat ca cac khoan Thue ap dung e TikTok co the xac inh cach xu ly Thue chinh xac oi voi San Pham.

Khi co yeu cau tu TikTok, Ban phai cung cap thong tin ve ban chat, gia tri va vi tri cua San Pham uoc ban tren TikTok Shop, e TikTok co the xac inh chinh sach Thue chinh xac oi voi San Pham.

Neu TikTok uoc yeu cau theo Luat Ap Dung phai thu bat ky khoan thue hoac le phi nao tu Ban, Ban ong y nop cac khoan phi nhu vay cho Chung Toi, hoac ong y e TikTok giu lai cac khoan phi nhu vay tu tong tien thanh toan cho Ban lien quan en Giao Dich Mua Ban tren TikTok Shop.

Bat ky khoan Thue ap dung nao, hoac cac khoan tuong uong, se uoc TikTok tinh tren tong Phi Dich Vu va khoan Ban phai tra.

Neu bat ky khoan thue khau tru hoac giu lai nao uoc yeu cau boi Luat Ap Dung, Ban se thong bao cho Chung Toi va se thanh toan cho Chung Toi bat ky khoan tien bo sung nao can thiet e am bao rang Chung Toi nhan uoc Phi Dich Vu uoc thoa thuan theo cac ieu Khoan nay. Ban cung se cung cap cho Chung Toi bat ky tai lieu nao can thiet mot cach hop ly e chung minh cac khoan tien bi giu lai va rang cac khoan tien o a uoc nop cho co quan thue co lien quan.

Chung Toi se khong hanh ong (va Ban se khong chi inh Chung Toi) la nguoi ke khai, nhap hoac xuất ho so, hoac bat ky vai tro tuong uong nao, oi voi cac San Pham uoc nhap khau hoac xuất khau en hoac tu bat ky khu vuc phap ly nao. Tuy thuoc vao phap luat va yeu cau cua khu vuc phap ly cua Nguoi Mua va khu vuc phap ly ma San Pham uoc van chuyen tu o, Ban phai (khi thich hop): (i) hanh ong voi tu cach Ban chinh la nha nhap khau va/hoac

nha xuất khẩu; (ii) chỉ inh Người Mua e hành ong voi tu cach la nha nhập khẩu Sản Phẩm (và uy quyền cho bên vận chuyển e hành ong thay mặt cho Người Mua); hoặc (iii) chỉ inh một bên thu ba uoc uy quyền sản sang và phụ hợp e hành ong voi các vai trò như vậy. Nếu Bán hàng en ong Nam Á (Indonesia, Việt Nam, Thái Lan và Malaysia) Bán phải chịu trách nhiệm oi voi việc thu và trả bất kỳ và tất cả các khoản thuế áp dụng cho Giao Dịch Mua Bán của Bán, bao gồm VAT, các khoản thuế hải quan và nhập khẩu, hoặc các khoản thuế tương tự, loại trừ trường hợp mà Chung Tôi thực hiện việc tính, thu, và nộp thuế thay cho Bán, theo các Luật Áp Dụng, dựa trên các thông tin inh dạng cá nhân uoc cung cấp bởi Bán..

Chung Tôi không hành ong voi tu cach (và Bán không chỉ inh Chung Tôi) là người khai báo, người nhập khẩu hoặc xuất khẩu của họ sơ, hoặc bất kỳ vai trò tương ứng nào, liên quan en Sản Phẩm uoc nhập khẩu hoặc xuất khẩu en hoặc từ bất kỳ khu vực pháp lý nào. Tuy thuộc vào pháp luật và yêu cầu của khu vực pháp lý của Người Mua và của khu vực pháp lý mà Hàng Hóa uoc vận chuyển từ o, Bán phải (khi thích hợp): (i) hành ong voi tu cach Bán chính là nhà nhập khẩu và/hoặc nhà xuất khẩu; (ii) chỉ inh Người Mua hành ong như là nhà nhập khẩu Sản Phẩm (và uy quyền cho bên vận chuyển hành ong thay mặt cho Người Mua); hoặc (iii) chỉ inh bên thu ba uoc uy quyền thích hợp và có mong muốn thực hiện hành ong voi tu cach nhà nhập khẩu và/hoặc xuất khẩu như vậy

17. Tuyên Bố Và Bảo đảm

Bằng cách chấp thuận các điều Khoản này, Bán tuyên bố, đảm bảo và cam kết với TikTok rằng:

Bán sẽ luôn hành ong phụ hợp với điều Khoản Sử Dụng và Bán Hàng của TikTok Shop tất cả thông tin do Bán cung cấp cho Chung Tôi phải chính xác, đầy đủ và mới nhất; Bán sẽ giữ bí mật thông tin truy cập Tài Khoản của Bán và thừa nhận rằng Bán có trách nhiệm oi voi việc truy cập vào Tài Khoản của Bán mà uoc Bán cho phép, hoặc do việc Bán không giữ bí mật và bảo mật thông tin truy cập Tài Khoản của Bán;

bất kỳ Sản Phẩm nào mà Bán Chào Bán sẽ phụ hợp với mục đích, tương ứng với mô tả mà Bán cung cấp cho Người Dùng và không có khiếm khuyết;

Tài Liệu Của Người Bán do Bán cung cấp tuân thủ Luật Áp Dụng và các hướng dẫn áp dụng; và

Bán sẽ tuân thủ tất cả các Chính Sách Về TikTok Shop và tất cả Luật Áp Dụng.

khi thực hiện nghĩa vụ của Bán theo các điều Khoản này, Bán sẽ tuân thủ tất cả các Luật Áp Dụng liên quan en chống nô lệ và buôn người, bao gồm cả Luật Nô Lệ Hiện tại năm 2015 ("Luật Nô Lệ Hiện tại" (Modern Slavery Laws)). Bán tuyên bố và đảm bảo, rằng cả Bán và bất kỳ người lao động, người quản lý, đại lý, đại diện và/hoặc có vận chuyển món nào của Bán ("Nhân Sự") eu không: (a) phạm tội theo bất kỳ Luật Nô Lệ Hiện tại nào; hoặc (b) uoc thông báo rằng chủ thể o phải chịu một cuộc điều tra liên quan en hành vi phạm tội hoặc sự truy tố bị cáo bước theo bất kỳ Luật Nô Lệ Hiện tại nào; hoặc (c) biết về bất kỳ trường hợp nào trong chuỗi cung ứng của chủ thể o có thể dẫn en một cuộc điều tra liên quan en hành vi phạm tội hoặc sự truy tố bị cáo bước theo Luật Nô Lệ Hiện tại. Bán phải thông báo cho Chung Tôi ngay lập tức bằng văn bản nếu Bán biết uoc hoặc có lý do e tin rằng Bán và/hoặc bất kỳ Nhân Sự nào của Bán a vi phạm hoặc có khả năng vi phạm bất kỳ nghĩa vụ nào của Bán theo điều khoản này. Bất kỳ thông báo nào eu phải nêu đầy đủ thông tin về các tình huống liên quan en vi phạm hoặc vi phạm tiềm ẩn oi voi các nghĩa vụ của Bán.

TikTok tuyên bố và đảm bảo với Bán, và Bán tuyên bố với TikTok rằng mọi bên:

là doanh nghiệp, uoc đăng ký hợp pháp và có uy tín theo pháp luật của khu vực pháp lý nơi bên o uoc thành lập;

có thẩm quyền và quyền ký kết các điều Khoản này và thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của bên o theo các điều Khoản này.

Ban tuyen bo va thua nhan rang khi thuc hien cac ieu Khoan nay, Ban khong dua vao, va a khong dua vao bat ky tuyen bo hoac phat ngon nao uoc ua ra boi TikTok hoac cac ai ly, nguoi ai dien, hoac luat su cua TikTok lien quan en oi tuong, co so, hoac hieu luc cua cac ieu Khoan nay ngoai cac tuyen bo va phat ngon uoc neu mot cach ro rang trong cac ieu Khoan nay.

18. ieu Gi Xay Ra Neu Ban Vi Pham Cac ieu Khoan Nay hoac Cac Chinh Sach Ve TikTok Shop? Neu Chung Toi biet hoac nghi ngo mot cach hop ly rang Ban ang vi pham co ban cac ieu Khoan nay hoac bat ky Chinh Sach Ve TikTok Shop nao, Chung Toi co the thuc hien (cac) bien phap khac phuc, bao gom khong gioi han:

gui tin nhan canh bao chinh thuc;
huy niem yet mot San Pham;
tam ngung cac ac quyen niem yet San Pham cua Ban;
inh chi tam thoi hoac vinh vien inh cac loi ich danh cho nguoi ban cua Ban, viec tham gia cac chuong trinh lien ket cua Ban, hoac quyen truy cap cua Ban vao TikTok Shop;
xoa Tai Khoan cua Ban va cam vinh vien quyen truy cap cua Ban vao thi truong TikTok Shop;

tien hanh cac hanh ong phap ly chong lai Ban;
bao cao Ban voi cac co quan quan ly co lien quan e truy to trach nhiem hinh su.
Ngoai cac quyen uoc liet ke tren ay cua Chung Toi, neu Chung Toi nghi ngo rang Ban a: lam dung ma giam gia, phieu giam gia hoac cac chiet khâu khuyen mai khac (bao gom, nhung khong gioi han o viec ban cac ma giam gia, phieu giam gia hoac cac chiet khâu khuyen mai khac nhu vay cho cac ben thu ba va/hoac khuyen khich ben thu ba su dung cac oi tuong tren theo cach khong phu hop voi muc ich su dung thong thuong);
co y gui kien hang rong hoac khong ay u cho Nguoi Mua (gian lan trong hoan thanh nghia vu);

tham gia vao bat ky giao dich ngoai nen tang nao; hoac
vi pham cac ieu Khoan nay hoac bat ky Chinh Sach Ve TikTok Shop nao, va do vi pham nhu vay, ma Chung Toi, Nguoi Dung hoac ben thu ba phai ganh chiu ton that hoac thiet hai, thi khi o, cac khoan tien uoc thanh toan cho Ban co the bi giu lai, va neu Chung Toi xac inh (mot cach hop ly) rang viec Ban vi pham cac ieu Khoan nay hoac bat ky Chinh Sach Ve TikTok Shop nao a gay ra ton that hoac thiet hai cho Chung Toi, (cac) Nguoi Dung hoac ben thu ba khac, thi Ban co the bi yeu cau boi thuong thiet hai cho Chung Toi, va/hoac (cac) Nguoi Dung bi anh huong hoac ben thu ba co lien quan khac, bang cach can tru tu cac khoan tien uoc thanh toan cho Ban.

19. Bao Mat

Trong qua trinh Ban su dung TikTok Shop, Ban co the nhan hoac co quyen truy cap en thong tin lien quan en TikTok, hoat ong kinh doanh va san pham cua TikTok, TikTok Shop va cach ma TikTok Shop van hanh ma khong co san trong tri thuc chung (Thong Tin Bi Mat).

Cac ieu Khoan nay uoc coi la Thong Tin Bi Mat cua Chung Toi.

Ban ong y rang trong Thoi Han va 2 nam ke tu sau Thoi Han, Ban se khong su dung Thong Tin Bi Mat cho bat ky muc ich nao khac tru khi can thiet e Ban thuc hien nghia vu cua Ban theo cac ieu Khoan nay. Ban se khong tiet lo Thong Tin Bi Mat cho bat ky ben thu ba nao khac ngoai:

cho nguoi lao ong, nha thau phu va co van ma can co quyen truy cap vao Thong Tin Bi Mat e cho phep Ban thuc hien cac nghia vu cua Ban theo cac ieu Khoan nay; hoac
nhu co the uoc yeu cau boi Luat Ap Dung hoac bat ky co quan chinh phu hoac co quan quan ly nao.

Ban chi uoc luu giu Thong Tin Bi Mat mien la viec giu lai la can thiet. Ban phai xoa

Thông Tin Bị Mất khi kết thúc Thời Hạn hoặc ngay khi không còn cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ của Bạn theo các điều Khoản này hoặc Luật Áp Dụng.

20. Khuộc Tu

TikTok Shop (bao gồm, để tránh nghi ngờ, API và Dữ Liệu API) được cung cấp trên cơ sở nguyên trạng, và TikTok khuộc tu bất kỳ và tất cả các tuyên bố, điều kiện và bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, về khả năng thương mại, chất lượng thỏa điều kiện, phù hợp cho một mục đích cụ thể hoặc không xâm phạm, trừ khi được quy định rõ ràng một cách khác trong các điều Khoản này.

TikTok không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào rằng TikTok Shop hoặc Nền Tảng sẽ luôn có sẵn hoặc không có lỗi.

Bạn thừa nhận một cách rõ ràng rằng TikTok không có mối quan hệ đặc biệt hoặc nghĩa vụ ủy thác nào đối với Bạn. Bạn thừa nhận rằng TikTok không đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến kết quả sử dụng TikTok Shop của Bạn; cách bạn hiểu hoặc sử dụng TikTok Shop; hoặc những hành động mà Bạn có thể thực hiện để tiếp xúc với Nền Tảng, Người Mua trên TikTok Shop hoặc Người Sang Tạo trên Tính Năng Liên Kết.

Trong mọi trường hợp, TikTok hoặc Bên Liên Kết Của TikTok sẽ không chịu trách nhiệm trước Bạn đối với bất kỳ Tài Liệu Của Người Bán và/hoặc Nội Dung Của Người Sang Tạo nào bị gộp xuống khỏi Nền Tảng, và TikTok không đảm bảo về số lượt xem hoặc sự thành công của bất kỳ Nội Dung Của Người Sang Tạo nào.

TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok không có nghĩa vụ có được bất kỳ quyền nào trong Nội Dung Của Người Sang Tạo, gán nhãn Nội Dung Của Người Sang Tạo, đảm bảo Nội Dung Của Người Sang Tạo tuân thủ Luật Áp Dụng hoặc kiểm tra Nội Dung Của Người Sang Tạo trước khi Nội Dung Của Người Sang Tạo được tải lên. Lưu ý rằng Bạn phải đảm bảo rằng tất cả Nội Dung Của Người Sang Tạo sử dụng chức năng gán nhãn quảng cáo do Chung Tôi cung cấp, tuy nhiên, chức năng này không phải là sự thay thế cho bất kỳ tiết lộ quảng cáo nào khác mà có thể được yêu cầu bởi Luật Áp Dụng, quy định và quy tắc ứng xử áp dụng, hoặc các chính sách có liên quan.

21. Mien Tru

Bạn miễn trừ TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok khỏi tất cả trách nhiệm pháp lý đối với việc Bạn có đạt được hoặc không đạt được bất kỳ mối quan hệ nào với Người Sang Tạo và/hoặc Người Mua thông qua TikTok Shop.

Trong trường hợp Bạn có tranh chấp với Người Sang Tạo hoặc Người Mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, Bạn đồng ý miễn trừ TikTok (bao gồm Bên Liên Kết Của TikTok và từng người quản lý, giám đốc, người lao động, đại lý, người kế nhiệm, đại diện, công ty và nhà cung cấp tương ứng của họ và của Chung Tôi) khỏi các khiếu nại, yêu cầu và thiệt hại thuộc bất kỳ thể loại và bản chất nào, đã biết đến và chưa được biết đến, nghi ngờ và không nghi ngờ, được tiết lộ và không được tiết lộ, có thể xảy ra trước hoặc không lường trước được, phát sinh từ hoặc liên quan theo bất kỳ cách nào đến các tranh chấp như vậy với Người Sang Tạo, Người Mua hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

22. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

Không có quy định nào trong các điều Khoản này giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào không thể được giới hạn, bị hạn chế hoặc loại trừ theo pháp luật.

TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào sau đây mà có thể phát sinh liên quan đến việc Bạn sử dụng TikTok Shop (bao gồm, để tránh nghi ngờ, API và Dữ Liệu API) hoặc Nền Tảng, cho dù theo hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bao gồm cả do sơ suất), tuyên bố sai lệch, bồi thường hoặc theo cách khác:

thiệt hại và lợi nhuận hoặc lợi nhuận dự kiến, doanh thu, cơ hội kinh doanh, vị trí

thuông mại, hoặc khoan tiết kiệm du lịch;

mất dữ liệu;

thiệt hại gián tiếp, ngẫu nhiên, ác biết, mang tính hậu quả hoặc trung phát; hoặc
bất kỳ vấn đề nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của TikTok.

TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok không chịu trách nhiệm về các hành vi, lỗi, thiếu sót, tuyên bố, bảo đảm, vi phạm hoặc số suất của Bên, hoặc vì bất kỳ thương tích cá nhân, tổn thất, thiệt hại về tài sản, hoặc thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh từ các vấn đề nêu trên, trong phạm vi tối đa cho phép bởi pháp luật áp dụng.

TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok không chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào về việc thực hiện hoặc không thực hiện của Bên vì bất kỳ việc liên kết với bất kỳ Người Sáng Tạo nào mà Bên liên kết hoặc làm việc cùng hoặc muốn liên kết hoặc làm việc thông qua Tỉnh Nang Liên Kết.

Tùy thuộc vào các điều khoản trên đây, tổng trách nhiệm pháp lý công dân tối đa của TikTok và của Bên Liên Kết Của TikTok theo hoặc liên quan đến các điều khoản này không vượt quá tổng số phí Bên ước trả theo điều khoản 11 trong sáu tháng tính từ trước khi có nguyên nhân phát sinh hành vi.

23. Bảo đảm Bồi Thường

Bên đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ cho TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok và bất kỳ người lao động, giám đốc hoặc ai lý nào của các chủ thể trên khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến:

Sản phẩm Bên Chảo Bên trên TikTok Shop, bao gồm liên quan đến các điều khoản bán hàng, quyền theo luật inheritance của người tiêu dùng, trách nhiệm vì sản phẩm hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác mà có thể phát sinh theo Luật Áp Dụng,

xâm phạm thực tế hoặc bị cáo buộc vì quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba liên quan đến Sản phẩm Bên Chảo Bên trên TikTok Shop, Tài Liệu Của Người Bán mà Bên cung cấp, hoặc việc Bên sử dụng hoặc hoạt động của Bên trên TikTok Shop;

bất kỳ khoản thuê bán hàng, sử dụng, giá trị gia tăng, tiêu thu ác biết, kinh doanh hoặc các loại thuê hoặc phí khác, lệ phí, yêu cầu hoặc bất kỳ khoản phí hai quan hoặc thuê hàng hóa nào ước tính vào bất kỳ Giao Dịch Mua Bán nào mà Bên thực hiện trên TikTok Shop hoặc việc Bên yêu cầu Dịch Vụ Của Người Sáng Tạo từ Người Sáng Tạo hoặc trên các khoản Phí mà TikTok thu từ Bên, mà Bên là Bên có trách nhiệm trong việc kê khai và nộp thuế;

Vi phạm của Bên vì bất kỳ điều khoản này;

Việc Bên đạt ước hoặc không đạt ước bất kỳ mối quan hệ nào với Người Sáng Tạo và/hoặc Người Mua thông qua TikTok Shop;

Việc Bên không chấm dứt ngay lập tức sự ủy quyền của bên vì Dịch Vụ Của người Tác trên [Trung Tâm Danh Cho Người Bán];

Vi phạm thực tế hoặc việc bị nghi ngờ là có vi phạm của Bên vì bất kỳ điều khoản của bất kỳ hợp đồng dịch vụ nào mà bên ký kết với người Tác liên quan đến Dịch Vụ Của người Tác hoặc với Kho Tích Hợp Dịch Vụ Kho Tích Hợp; và

Việc Bên không tuân theo điều khoản Sử Dụng Và Bán Hàng của TikTok Shop .

TikTok đồng ý bồi thường cho Bên khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào rằng việc Bên sử dụng TikTok Shop theo các điều khoản này xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.

Các khoản bảo đảm bồi thường này bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, giải quyết tranh chấp, phán quyết, tiền phạt, chi phí tố tụng và chi phí pháp lý.

24. Thời Hạn

Các iêu Khoản này có hiệu lực kể từ ngày Ban chấp thuận các iêu Khoản này. Các iêu Khoản này sẽ tiếp tục duy trì hiệu lực cho đến khi bị chấm dứt bởi Ban hoặc TikTok theo Các iêu Khoản này.

25. Giới Hạn, inh Chi Và Chấm Dứt

Quyền Giới Hạn Hoặc inh Chi Tài Khoản Của Ban Bởi TikTok

TikTok có thể ngay lập tức (i) gỡ bỏ danh sách Sản Phẩm, (ii) inh chi hoặc giới hạn quyền truy cập của Ban vào Tài Khoản của Ban, (iii) hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào liên quan đến Tài Khoản của Ban, và/hoặc (iv) hủy bỏ hoặc rút bất kỳ chính sách khuyến mãi và/hoặc trợ giá nào mà TikTok cung cấp cho Ban, nếu:

Ban vi phạm các iêu Khoản này, bao gồm iêu Khoản Sử Dụng và Mua Bán của TikTok Shop và các Chính Sách Về TikTok Shop;

Chúng Tôi có lý do tin rằng Tài Khoản của Ban đã vi phạm cho bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp nào;

Việc Ban sử dụng TikTok Shop hoặc Nền Tảng có nguy cơ gây hại cho Người Dùng, các người bán khác hoặc TikTok và lợi ích hợp pháp của TikTok; hoặc

Ban đã nhận được một số lượng bất hợp lý các khiếu nại của Người Dùng.

Bất kỳ việc inh chi hoặc giới hạn nào sẽ được duy trì cho đến khi TikTok đã nhận được xác nhận từ Ban rằng Ban đã khắc phục vi phạm và/hoặc cung cấp bằng chứng cho thấy hoạt động hoặc tác hại được mô tả là không hoặc không còn nữa.

Quyền Chấm Dứt Của TikTok

Theo Thông Báo

TikTok có thể chấm dứt Tài Khoản của Ban mà không cần lý do bằng cách thông báo trước cho Ban ít nhất 30 ngày.

Do Vi Phạm Của Ban

TikTok có thể chấm dứt Tài Khoản của Ban ngay lập tức bằng cách đưa ra thông báo, nếu Ban không khắc phục được vi phạm của Ban đối với các iêu Khoản này trong vòng 30 ngày, trừ khi TikTok có thể chứng minh Ban đã tái phạm các iêu Khoản này, mà trong trường hợp thông báo chấm dứt sẽ có hiệu lực ngay lập tức.

Quyền Của Ban Nếu TikTok Giới Hạn, inh Chi Hoặc Chấm Dứt Tài Khoản Của Ban

Nếu Chúng Tôi giới hạn hoặc inh chi việc quảng bá hoặc bán Sản Phẩm cụ thể của Ban hoặc chấm dứt Tài Khoản của Ban, Chúng Tôi sẽ đưa ra tuyên bố về lý do tại thời điểm đưa ra thông báo. Việc tuyên bố về lý do sẽ không được thực hiện khi Chúng Tôi:

phải tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc theo quy định mà không được tiết lộ các sự kiện hoặc hoàn cảnh cụ thể hoặc dẫn chiếu đến các can thiệp hoặc các can thiệp áp dụng; hoặc

khi thông báo chấm dứt được đưa ra và Chúng Tôi có thể chứng minh rằng Ban đã tái phạm các iêu Khoản này.

Nếu Chúng Tôi đưa ra tuyên bố về lý do cho Ban, Ban sẽ có cơ hội làm rõ các sự kiện và hoàn cảnh trong khuôn khổ quy trình xử lý khiếu nại nội bộ của Chúng Tôi như được quy định dưới đây.

Nếu Chúng Tôi giới hạn, inh chi hoặc chấm dứt Tài Khoản của Ban, Ban sẽ có quyền áp dụng các cơ chế giải quyết tranh chấp như được quy định tại iêu Khoản 27 (Giải Quyết Tranh Chấp) dưới đây.

Quyền Chấm Dứt Của Ban

Ban có thể chấm dứt việc Ban sử dụng TikTok Shop bằng cách thông báo cho Chúng Tôi tại e-commerce@tiktok.com.

Ban có thể ngừng Tài Khoản của Ban với iêu kiện thỏa mãn các yêu cầu sau:

Ban không có sản phẩm nào được niêm yết trên TikTok Shop. iêu này bao gồm cả danh sách Sản Phẩm thông qua video hoặc truyền phát trực tiếp;

Ban không có on at hàng của khách hàng nào ang xu ly hoac chua hoan tat;
a hon 90 ngay ke tu khi on at hàng cuối cùng của Ban uoc hoan thanh; va
So du tai khoan tren TikTok Shop của Ban bang không, va không có giao dich, khoan thanh toan hoac hoan tien của khách hàng nào chua xu ly.

Neu Ban ang thuc thi quyen của Ban e cham dut moi quan he hop ong của Ban voi Chung Toi do nhung thay oi oi voi cac ieu Khoan nay nhu uoc mo ta tai Phan 4 (Thay oi oi Voi Cac ieu Khoan Nay), va Ban không ap ung cac yeu cau e ong của hàng neu tren, ke tu khi nhan uoc thông bao tu Ban, Chung Toi se ngay lap tuc inh chi của hàng của Ban va huy kich hoạt các San Pham của Ban, tuy nhiên, của hàng của Ban se không bi ong của cho en khi cac yeu cau tren uoc thoa man.

26. He Qua Của Việc Cham Dut Va Quyen Cham Dut

Khi cham dut Tai Khoan của Ban, tat ca cac quyen va nghĩa vụ liên quan theo các ieu Khoan nay ngay lap tuc cham dut, ngoại trừ việc Ban se van chiu trach nhiem thuc hien tat ca cac nghĩa vụ của Ban oi voi Nguoi Mua va/hoac Nguoi Sang Tao liên quan en các giao dich uoc ky ket trước ngay việc cham dut có hiệu lực và oi voi bat ky trach nhiem pháp lý nào a phát sinh trước o hoac là he qua của việc cham dut.

Các ieu khoan sau ay của các ieu Khoan nay se van có hiệu lực sau khi cham dut: ieu khoan 7 (Noi Dung Của TikTok Va Tai Lieu Của Nguoi Ban); tieu muc Su Cap Phep Lien Quan en Noi Dung Của Nguoi Sang Tao thuoc ieu khoan 8 (Tinh Nang Lien Ket); ieu khoan 15 (Chinh Sach Hai Quan Va Thue); ieu khoan 17 (Bao Mat); ieu khoan 21 (Gioi Han Trach Nhiem Pháp Ly); ieu khoan 22 (Bao am Boi Thuong); ieu khoan 25 (He Qua Của Việc Cham Dut Va Quyen Cham Dut); ieu khoan 26 (Các ieu Khoan Khac); ieu khoan 27 (Giai Quyet Tranh Chap) va ieu khoan 28 (Luat ieu Chinh Va Quyen Tai Phan).

27. Các ieu Khoan Khac

Thay oi oi Voi TikTok Shop

Thông thường, Chung Toi se ua ra thông bao trước ít nhất 15 ngày về bat ky thay oi có ban nao oi voi TikTok Shop hoac Nen Tang ma có the tác ong có ban en việc Ban su dung TikTok Shop.

Tuy nhiên, TikTok bảo lưu một cách rõ ràng các quyen e:

thực hiện các thay oi oi voi TikTok Shop va Nen Tang ma không cần thông bao trước cho Ban (trừ khi việc thông bao là bat buoc theo Luật Áp Dung); và
rut TikTok Shop va Nen Tang khỏi thị trường (toàn bộ hoac một phần) ma không thông bao trước cho Ban.

Neu Ban không ong y voi (cac) thay oi uoc thông bao cho Ban hoac uoc thực hiện theo cách khác, Ban có quyen cham dut moi quan he hop ong giữa Ban voi TikTok bang cách ong Tai Khoan của Ban va ngưng su dung TikTok Shop, theo ieu Khoan 24 (Gioi Han, inh Chi va Cham Dut) tren ay.

Phan Hoi

Neu Ban cung cap cho TikTok bat ky bao cao bang loi noi va bang van ban nao, hoac bat ky tai lieu, thông tin, y tuong, phản tích, khai niem, tai lieu, thông tin liên lạc, hoac bi quyet nao (goi chung là Phan Hoi) liên quan en TikTok Shop hoac bat ky ieu gì liên quan en TikTok Shop, Phan Hoi như vậy se là tài sản của riêng TikTok. Ban, bang các ieu Khoan nay, chuyen giao cho TikTok tat ca cac quyen, quyen sở hữu và lợi ích trong và oi voi tat ca cac Phan Hoi, hoac, neu việc chuyen giao như vậy là không hop le, bang các ieu Khoan nay cap cho TikTok, theo các không the huy ngang, một sự cho phép tren toàn the gioi, oc quyen (ngay cả oi voi Ban), không the huy ngang, trong phạm vi toi a uoc cho phép bởi Luật Áp Dung, không phải trả phi ban quyen và a thanh toán ay u oi voi Phan Hoi như vậy.

Phan Hoi se uoc xem la Thong Tin Bi Mat cua TikTok va TikTok co the su dung hoac khai thac Phan Hoi ma khong can thuc hien bat ky viec thanh toan hoac tra phi nao cho Ban hoac bat ky ben thu ba nao.

Bien Phap Trung Phat

Ban ong y tuan thu tat ca cac luat va quy inh ve thuong mai, kinh te va tai chinh ap dung (goi chung la Bien Phap Trung Phat), va ong y khong khien cho Chung Toi vi pham bat ky Bien Phap Trung Phat nao. Ban tuyen bo, am bao va cam ket rang trong thoi han cua cac ieu Khoan nay Ban khong: (1) van hanh, uoc to chuc, hoac cu tru tai mot quoc gia hoac vung lanh tho la muc tieu cua cac Bien Phap Trung Phat toan dien; (2) bi chi inh trong danh sach lien quan en cac Bien Phap Trung Phat uoc duy tri boi Cong Hoa Dan Chu Nhan Dan Trung Hoa, Hoa Ky, Lien Minh Chau Au, Vuong Quoc Anh, Lien Hop Quoc, Singapore (bao gom Danh Sach Ca Nhan Va Chu The Bi Chi inh cua Co Quan Tien Te Singapore) hoac cac co quan chinh phu ap dung khac, bao gom Danh Sach Cong Dan Bi Chi inh Trung Phat ac Biet va Nguoi Bi Chan cua Van Phong Kiem Soat Tai San Nuoc Ngoai (OFAC); (3) uoc so huu hoac kiem soat boi, hoac hanh ong cho hoac thay mat cho, mot hoac nhieu chu the uoc mo ta trong cac muc (1) hoac (2) tren ay; hoac (4) bi chi inh trong Danh Sach Canh Bao Cho Nha au Tu cua Co Quan Tien Te Singapore. Ban phai am bao lam cho cac cong ty con, giam oc, nguoi quan ly, nguoi lao ong va ben lien ket cua Ban tuan thu ieu khoan nay. Neu Chung Toi xac inh mot cach hop ly rang ban vi pham ieu khoan nay, hoac rang chung toi khong the thuc hien cac nghia vu cua Chung Toi theo cac ieu Khoan nay do cac lenh cam lien quan en Bien Phap Trung Phat, Chung Toi co the cham dut cac ieu Khoan nay voi hieu luc ngay lap tuc.

Moi Quan He Giua Cac Ben

Ban thua nhan va ong y mot cach ro rang rang Ban, voi tu cach la mot Nguoi Ban, la mot to chuc oc lap (khi ap dung). Khong co quy inh nao trong cac ieu Khoan nay tao ra bat ky moi quan he oi tac, lien doanh, ai ly, nguoi lao ong nguoi su dung lao ong, nhuong quyen thuong mai, nha thau phu hoac ai dien ban hang nao giua Ban va TikTok hoac bat ky Ben Lien Ket Cua TikTok nao.

Ban khong uoc ky ket bat ky thoa thuan nao thay mat cho TikTok.

TikTok khong ua ra bat ky tuyen bo hoac bao am nao voi Ban, Nguoi Mua, Nguoi Sang Tao, hoac ve cac ieu Khoan nay, cung nhu TikTok khong uoc xem la chung nhan cho Ban, bat ky Nguoi Mua hoac Nguoi Sang Tao nao, ngay ca khi TikTok cung cap dich vu cho Ban.

Thoa Thuan Toan Bo

Cac ieu Khoan nay cung voi cac Chinh Sach Ve TikTok Shop cau thanh thoa thuan toan bo giua Ban va TikTok va thay the tat ca cac thoa thuan, hua hen, cam ket, bao am, tuyen bo va ghi nhan truoc o giua Ban va TikTok, cho du bang van ban hay bang loi noi, lien quan en oi tuong cua cac ieu Khoan nay.

Ban ong y rang Ban a khong dua vao va khong co bat ky bien phap khac phuc nao oi voi bat ky phat ngon, tuyen bo, cam ket hoac bao am nao (cho du uoc thuc hien mot cach vo tinh hay vo y) ma khong uoc quy inh trong cac ieu Khoan nay. Ban ong y rang Ban khong co yeu cau oi voi bat ky tuyen bo sai lech do vo tinh hay vo y nao dua tren bat ky tuyen bo nao trong cac ieu Khoan nay.

Khong Khuoc Tu

Viec Chung Toi khong hoac cham tre trong viec thuc hien bat ky quyen hoac bien phap khac phuc nao uoc quy inh theo cac ieu Khoan nay hoac theo Luat Ap Dung khong cau thanh su khuoc tu oi voi quyen hoac bien phap khac phuc o, hoac bat ky quyen hoac bien phap khac phuc nao khac, cung nhu khong ngan chan hoac han che bat ky viec thuc thi nao khac oi voi quyen hoac bien phap khac phuc o, hoac bat ky quyen hoac bien phap khac phuc nao

khác. Không có bất kỳ việc thực thi riêng lẻ hoặc một phần bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác phục nào được quy định theo các điều Khoản này hoặc theo Luật Áp Dụng sẽ ngăn cản hoặc hạn chế việc thực hiện thêm quyền hoặc biện pháp khác phục, hoặc bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác phục nào khác bởi Chúng Tôi.

Tính Riêng Biệt

Trong trường hợp bất kỳ quy định nào của các điều Khoản này được xác định là bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, thì quy định đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu cần thiết để các điều Khoản này vẫn duy trì sự hiệu lực và tính thực thi theo cách khác.

Biện Pháp Khác Phục

Bất kỳ vi phạm nào đối với các điều Khoản này có thể gây ra các thiệt hại không thể khác phục cho TikTok mà việc bồi thường thiệt hại không phải là một biện pháp khác phục thỏa đáng, và do đó, TikTok có quyền yêu cầu áp dụng biện pháp hạn chế tạm thời đối với các vi phạm như vậy bên cạnh bất kỳ biện pháp khác phục nào khác.

Quyền Của Bên Thứ Ba

Trừ khi được quy định khác đi một cách rõ ràng, các điều Khoản này không làm phát sinh bất kỳ quyền nào cho bất kỳ bên thứ ba nào về thực thi bất kỳ điều khoản nào trong các điều Khoản này. Các quyền của Chúng Tôi để hủy bỏ hoặc thay đổi các điều Khoản này là không tùy thuộc vào sự cho phép của bất kỳ chủ thể nào khác.

Chuyển Nhượng

TikTok được phép chuyển nhượng hoặc chuyển giao các quyền và nghĩa vụ theo các điều Khoản này cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm công ty của TikTok mà có hoặc không có thông báo đến Bạn.

Người Bạn không được chuyển nhượng hoặc chuyển giao quyền hoặc nghĩa vụ hoặc các quyền và nghĩa vụ theo các điều Khoản này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của TikTok. Bất kỳ nỗ lực nào để làm như vậy đều vô hiệu.

Bảo Vệ Dữ Liệu

Chúng Tôi sẽ xử lý bất kỳ dữ liệu nào mà có thể ảnh hưởng đến danh tính cá nhân theo Chính Sách Quyền Riêng Tư Của TikTok Shop của Chúng Tôi.

Dịch Vụ Bên Thứ Ba

TikTok không chung nhận thông tin có trên các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba ngoài Nền Tảng, hoặc đảm bảo tính tuân thủ bất kỳ Luật Áp Dụng nào, tính chính xác, độ tin cậy, chất lượng, hoặc tính an toàn của các thông tin đó. Vì các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba và nội dung trên đó nằm ngoài tầm kiểm soát của TikTok, Bạn phải hoàn toàn tự chịu rủi ro nếu Bạn chọn truy cập bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Thông Báo

Chúng Tôi có thể gửi ra thông báo cho Bạn theo các điều Khoản này bằng email ban cung cấp trong Tài Khoản của Bạn.

Bạn có thể gửi ra thông báo cho TikTok theo các điều Khoản này tại e-commerce@tiktok.com.

Bất Khả Kháng

TikTok sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào đối với bất kỳ nghĩa vụ nào của TikTok theo các điều Khoản này do bất kỳ nguyên nhân, sự kiện hoặc vấn đề nào nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của TikTok.

Giải Thích

Các tiêu đề của điều khoản và oán văn chỉ nhằm mục đích thuận tiện cho việc tham khảo và không ảnh hưởng đến việc giải thích các điều Khoản này.

Đầu tiên là một người bao gồm một thể nhân, công ty hoặc cơ quan không phải pháp nhân (cho dù có tư cách pháp lý riêng hay không).

Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các từ chỉ số ít cũng bao gồm số nhiều và các từ chỉ số

nhieu cung bao gom so it.

Cac thuat ngu Bao gom ca, bao gom, a bao gom va cac thuat ngu tuong tu se uoc giai thich theo huong a uoc kem theo cum tu nhung khong gioi han o.

Cac ieu Khoan nay rang buoc, va vi loi ich cua cac ben cua cac ieu Khoan nay, va cac ai dien ca nhan, nguoi ke nhien va nguoi nhan chuyen giao uoc phep tuong ung cua ho, va e cap en bat y ben nao cung bao gom ca nguoi ke nhien va nguoi nhan chuyen giao uoc phep cua ben o, va trong truong hop cua Nguoi Ban, bao gom ca ai dien ca nhan cua Nguoi Ban. e cap en mot bo luat hoac quy inh phap luat la e cap en bo luat hoac quy inh phap luat o nhu uoc sua oi, gia han hoac ban hanh lai tuy tung thoi iem.

28. Giai Quyet Tranh Chap

Tranh Chap Giua Ban Va Nguoi Mua

Ban co trach nhien giai quyet kip thoi va cong bang bat ky tranh chap nao giua Ban va Nguoi Mua. TikTok co the tao ieu kien cho viec trao oi giua Nguoi Ban va Nguoi Mua theo cac chinh sach va quy trinh uoc giai thich tai Seller University (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Vuong Quoc Anh , Viet Nam), nhung khong phai la mot ben trong bat ky tranh chap nao nhu vay va khong co nghia vu phai lam nhu vay.

Neu Nguoi Mua gui cho Chung Toi bat ky khieu nai hoac tranh chap nao giua Ban va Nguoi Mua, Chung Toi se yeu cau Ban va Nguoi Mua cung cap cho TikTok bat ky tai lieu va thong tin nao ma can thiet mot cach hop ly e co the tao ieu kien giai quyet tranh chap theo Huong Dan Xu Ly Tranh Chap Sau Ban Hang Tren TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Viet Nam).

Ban cam ket theo cac ieu Khoan nay se tuan thu ay u bat ky thoa thuan hoac ket qua giai quyet nao a thoa thuan uoc voi Nguoi Mua theo cac ieu Khoan nay, bao gom bat ky quyet inh nao uoc ua ra theo Huong Dan Xu Ly Tranh Chap Sau Ban Hang Tren TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Viet Nam).

Tranh Chap Giua Ban Va Nguoi Sang Tao

Ban co trach nhien giai quyet kip thoi va cong bang bat ky tranh chap nao giua Ban va Nguoi Sang Tao. TikTok co the tao ieu kien cho viec trao oi giua Nguoi Ban va Nguoi Sang Tao tren co so tuy tung truong hop, nhung khong phai la mot ben trong bat ky tranh chap nao nhu vay va khong co nghia vu phai lam nhu vay.

Tranh Chap Giua Ban Va oi Tac, Giua Ban Va Kho Tich Hop

Ban co trach nhien giai quyet nhanh chong va cong bang bat ky tranh chap nao voi oi Tac va Kho Tich Hop. TikTok co the tao ieu kien cho viec trao oi giua Ban, Kho Tich Hop hoac oi Tac tren co so tuy tung truong hop, nhung khong co nghia vu phai lam nhu vay. TikTok Shop khong phai la mot ben trong bat ky tranh chap nao nhu vay.

Khieu Nai Giua Ban va TikTok

Neu Ban co khieu nai ve TikTok Shop, viec Ban truy cap hoac su dung TikTok Shop, cac ieu Khoan nay hoac bat ky hanh vi bi cao buoc nao cua Chung Toi, Ban co the khieu nai thong qua he thong xu ly khieu nai noi bo cua Chung Toi bang cach gui email en e-commerce@tiktok.com , hoac bang cach gui tin nhan thong qua cong cu dich vu khach hang trong ung dung cua Chung Toi. Ban cung co the yeu cau thong tin ve viec van hanh va hieu qua cua he thong xu ly khieu nai noi bo cua Chung Toi bang cach gui email en e-commerce@tiktok.com , hoac bang cach gui tin nhan thong qua cong cu dich vu khach hang trong ung dung cua Chung Toi.

Tranh Chap Giua Ban Va TikTok

Trong truong hop co tranh chap giua Ban va TikTok, tranh chap se uoc giai quyet theo ieu Khoan 28 (Luat ieu Chinh Va Quyen Tai Phan).

29. Luat ieu Chinh Va Quyen Tai Phan

Neu ban ban San Pham cho Nguoi Mua tai Vuong Quoc Anh:

Cac ieu Khoan nay va bat ky tranh chap hoac khieu nai nao bao gom cac tranh chap hoac khieu nai ngoai hop ong phat sinh tu hoac lien quan en cac ieu Khoan nay hoac oi tuong hoac su hinh thanh cua cac ieu Khoan nay se uoc ieu chinh va giai thich theo phap luat cua nuoc Anh va xu Wales.

Ban va TikTok ong y mot cach khong the huy ngang rang cac toa an cua nuoc Anh va xu Wales se co tham quyen oc quyen e giai quyet bat ky tranh chap hoac khieu nai nao (bao gom ca tranh chap hoac khieu nai ngoai hop ong) phat sinh tu hoac lien quan en cac ieu Khoan nay hoac oi tuong hoac su hinh thanh cac ieu Khoan nay.

Neu ban ban San Pham cho Nguoi Mua tai Singapore, Indonesia, Malaysia, Thai Lan, Philippines, hoac Viet Nam:

Cac ieu Khoan nay, oi tuong va su hinh thanh cua cac ieu Khoan nay, uoc ieu chinh boi phap luat Singapore. Bat ky tranh chap nao phat sinh tu hoac lien quan en cac ieu Khoan nay, bao gom bat ky thac mac nao ve su ton tai, hieu luc hoac cham dut cac ieu Khoan nay, uoc e trinh en va giai quyet cuoi cung bang thu tuc trong tai do Trung Tam Trong Tai Quoc Te Singapore tien hanh theo Quy Tac Trong Tai cua Trung Tam Trong Tai Quoc Te Singapore co hieu luc tai thoi iem xet xu, ma cac quy tac o uoc xem la uoc ket hop bang cach dan chieu vao ieu khoan nay. ia iem tien hanh thu tuc trong tai la Singapore. Hoi ong Trong Tai bao gom ba (3) trong tai vien. Ngon ngu su dung trong thu tuc trong tai la tieng Anh.

30. Tuan Thu Ve Thuong Mai

Nguoi Ban tuyen bo, am bao va cam ket rang Nguoi Ban nhan thuc uoc va Nguoi Ban tuan thu tat ca cac Luat Ap Dung, quy inh, huong dan ap dung cua cac co quan co tham quyen ap dung lien quan en cac van e tuan thu ve thuong mai, bao gomkiem soat xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan và luật thương mại, bao gom nhưng không hạn chế ở khu vực pháp lý của TikTok, khách hàng hoặc Nguoi Ban, và các quốc gia khác nơi mà San Pham uoc gui i tu o va uoc giao nhan en o. Bat ky su vi pham nao oi voi Luat Ap Dung eu bi cam.

Neu TikTok uoc yeu cau boi co quan co tham quyen tien hanh bat ky viec xac minh nao ve van e tuan thu ve thuong mai, thi Nguoi Ban, khi co yeu cau truoc mot cach hop ly boi co quan co tham quyen va/hoac TikTok, phai nhanh chong cung cap cho co quan co tham quyen va/hoac TikTok tat ca cac thong tin va tai lieu uoc yeu cau bang van ban cho muc ich tuan thu voi bat ky luat hoac quy inh nao.

31. ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly

Cac ieu khoan sau ay ap dung bo sung neu ban thuong tru tai khu vuc phap ly tuong ung. Trong truong hop ap dung, phan ieu Khoan Bo Sung Theo Khu Vuc Phap Ly uoc uu tien ap dung trong pham vi co bat ky su khong ong nhat nao voi phan con lai cua cac ieu Khoan nay.

I. ong Nam A (Singapore, Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia va Philippines). ‘

1. Ben Cung Cap TikTok Shop

Ban thua nhan rang chu the tuong ung cung cap Nen Tang la TikTok Pte. Ltd (uoc ang ky tai Singapore, co ia chi ang ky tai 1 Raffles Place #26-10 Singapore 048583) va cac e cap en TikTok/Chung Toi/cua Chung Toi se uoc giai thich theo o. TikTok Pte. Ltd ky ket cac ieu Khoan nay va thuc hien tat ca hanh ong va nghia vu tu Singapore.

2. ang Ky

Neu Ban la Nguoi Ban tai Singapore, Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia hoac Philippines, Ban co the la cu dan ca nhan tai Singapore, Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia hoac Philippines, hoac mot thuc the doanh nghiep ang ky tuong ung tai Singapore, Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia hoac Philippines. Ban phai vuot qua

quy trình xác minh của Chung Tôi trước khi Ban ước cho phép hoạt động như một Người Bán trên TikTok Shop. Ban có thể xem tại Hướng Dẫn đăng ký Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thái Lan , Vương Quốc Anh , Việt Nam) để biết các quy định chi tiết.

Tại mọi thời điểm, Ban tuyên bố rằng:

(i) Ban đăng, và sẽ luôn là một doanh nghiệp ước tổ chức, đăng ký hợp pháp, tồn tại hợp lệ và chấp hành tốt theo pháp luật của quốc gia mà tại đó doanh nghiệp ước đăng ký, và Ban có đầy đủ quyền hạn, khả năng, và thẩm quyền để ký kết và thực hiện các nghĩa vụ của Ban với tư cách Người Bán; và

(ii) Ban sẽ đạt ước và duy trì tất cả các sự cấp phép, giấy phép và sự chấp thuận cần thiết mà cần phải có cho việc hoàn thành các nghĩa vụ của Ban với tư cách Người Bán.

Danh cho Indonesia:

Neu Ban là Người Bán ở Indonesia, Ban có thể là một cá nhân cư trú ở Indonesia hoặc một pháp nhân đăng ký tại Indonesia. Neu Ban là một cá nhân, Ban phải đủ 18 tuổi hoặc lớn hơn và vượt qua quy trình xác minh của Chung Tôi trước khi Ban ước cấp phép hành động như là Người Bán trên TikTok Shop.

Neu Ban trong độ tuổi từ 18 đến 21, chưa kết hôn hoặc chịu sự giám hộ, Ban có thể trở thành Người Bán chỉ khi có ước sự cho phép của bố mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp. Ngoài ra, bằng sự đồng ý với điều khoản này, Ban tuyên bố và đồng ý rằng Ban đã có ước sự đồng ý từ bố mẹ của Ban hoặc (nhưng) người giám hộ hợp pháp trừ khi Ban thể hiện khác đi. Bằng việc cho phép, bố mẹ hoặc (nhưng) người giám hộ hợp pháp của Ban đồng ý chịu trách nhiệm đối với:

(i) tất cả các hành động của Ban liên quan đến việc Ban sử dụng chức năng Người Bán thông qua TikTok Shop;

(ii) bất kỳ khoản phí hoặc lệ phí nào liên quan đến việc Ban sử dụng Tài Khoản Người Bán và chức năng Người Bán;

(iii) việc tuân thủ của Ban đối với điều khoản này; và

(iv) đảm bảo rằng Ban sử dụng Tài Khoản Người Bán và chức năng Người Bán sẽ không, trong mọi trường hợp, tạo ra bất kỳ sự vi phạm nào đối với Luật Áp Dụng và các quy định về bảo vệ trẻ em.

Neu Ban trong độ tuổi từ 18 đến 21 và Ban chưa kết hôn, và Ban không có ước sự cho phép của bố mẹ hoặc (nhưng) người giám hộ hợp pháp và bố mẹ của Ban, Ban phải dùng việc hành động với tư cách là Người Bán."

Ban có thể tham khảo Hướng Dẫn đăng ký Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thái Lan , Vương Quốc Anh , Việt Nam) để xem quy định chi tiết.

3. Ban tìm dịch Vụ Logistic cho Sản Phẩm của Ban như Thế Nào ?

Danh cho Singapore, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Philippines : Ban có thể chọn sử dụng các dịch vụ logistic do TikTok hoặc các Bên Liên Kết Của TikTok cung cấp (Van Chuyển Bồi TikTok) hoặc thực hiện các dịch vụ logistic thông qua việc liên kết với nhà cung cấp dịch vụ (Van Chuyển Bồi Người Bán).

Neu Ban chọn Van Chuyển Bồi TikTok, Ban đồng ý và xác nhận rằng Ban phải tuân thủ các điều khoản Dịch Vụ Logistic Trên TikTok Shop (Indonesia , Việt Nam , Malaysia , Philippines , Singapore , Thái Lan). Neu điều khoản Dịch Vụ Logistic Trên TikTok Shop (Indonesia , Việt Nam , Malaysia , Philippines , Singapore , Thái Lan) bị chấm dứt, Ban sẽ không còn ước phép chọn Van Chuyển bồi dịch vụ của TikTok. Việc chấm dứt Tài Khoản của Ban sẽ chấm dứt bất kỳ điều khoản Dịch Vụ Logistic Trên TikTok Shop (Indonesia , Việt Nam , Malaysia , Philippines , Singapore , Thái Lan) nào với hiệu lực ngay lập tức.

Danh cho Indonesia, Viet Nam, Thai Lan, Malaysia va Philippines:

Neu Ban chon Van Chuyen Boi Nguoi Ban, Ban chiu trach nhien oi voi viec lien ket voi nha cung cap dich vu logistic boi chinh Ban (chu khong thong qua Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban) e van chuyen San Pham cho Nguoi Mua. Khi van chuyen San Pham cho Nguoi Mua, Ban phai lam theo cac buoc duoi ay:

Ban chi co the su dung cac nha cung cap dich vu logistic e van chuyen San Pham cho Nguoi Mua. Danh sach cac nha cung cap dich vu logistic uoc phe duyet co san tai Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban. e tranh nghi ngo, Chung Toi khong co bat ky moi quan he thuong mai voi nha cung cap dich vu logistic ma Ban chon e van chuyen San pham cua Ban. Ban phai am bao rang tat ca cac chi phi giao hang va cac khoan thanh toan cho nha cung cap dich vu logistic uoc tra e am bao rang Ban co the hoan thanh cac on at Hang San Pham cua Ban phu hop voi cac ieu Khoan nay va cac chinh sach hoac huong dan danh cho TikTok Shop tuong ung. Chung toi khong chiu trach nhien oi voi viec thu hoac xu ly bat ky khoan thanh toan nao ma ban no cac nha cung cap dich vu logistic, hoac cung cap bat ky huong dan nao cho bat ky ben nao e xu ly cac khoan thanh toan o.

Ban phai tuan thu cac yeu cau uoc quy inh tai Huong Dan Van Chuyen on at Hang Cua Khach Hang Tren TikTok Shop Cho Nguoi Ban (Singapore , Indonesia , Malaysia , Philippines , Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Viet Nam) , bao gom cac yeu cau ve ong goi va gan nhan San Pham.

Khi ban van chuyen San Pham, Ban phai gui thong tin theo doi cho Chung Toi thong qua Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban Noi Dung Theo Doi. Sau o, Chung Toi se chia se Noi Dung Theo Doi nay voi nha cung cap dich vu theo doi logistic cua Chung Toi (Nha Cung Cap Dich Vu Theo Doi) e theo doi on at Hang.

Ban tuyen bo va am bao rang: (i) Ban hoac la chu so huu duy nhat va oc quyen cua Noi Dung Theo Doi hoac co tat ca cac quyen, giay phep, su ong y va khuoc tu can thiet oi voi viec su dung Noi Dung Theo Doi boi Chung Toi va Nha Cung Cap Dich Vu Theo Doi cua Chung Toi; va (ii) ca Noi Dung Theo Doi, viec cung cap bat ky thong tin theo doi nao khac cho Chung Toi, viec Chung Toi gui, tai len, cong bo hoac cung cap theo cach khac Noi Dung Theo Doi nhu vay, cung nhu viec Nha Cung Cap Dich Vu Theo Doi cua Chung Toi su dung Noi Dung Theo Doi nhu vay se khong xam pham, chiem dung hoac vi pham tai san so huu tri tue hoac quyen so huu cua ben thu ba, hoac quyen cong khai hoac quyen rieng tu, hoac dan en viec vi pham bat ky Luat Ap Dung hoac quy inh nao.

Ban cung ong y rang:

Ban se khong chia se hoac truyen ua bat ky tai lieu hoac noi dung nao ma (i) la bat hop phap, xuc pham, co hai, e doa, lam dung, quay roi, tra tan, bao luc qua muc, boi nho, tho tuc, tuc tiu, khieu dam, phi bang, xam pham quyen rieng tu cua nguoi khac, mang tinh hiem khich ve chung toc, dan toc hoac co the bi phan oi theo cach khac; (ii) Ban khong co quyen truyen ua theo bat ky luat nao hoac theo cac moi quan he hop ong hoac uy thac; (iii) gay ra hoac tao ra rui ro ve quyen rieng tu hoac bao mat cho bat ky nguoi nao; (iv) xam pham bat ky quyen so huu tri tue hoac quyen oc quyen khac cua bat ky ben nao; (v) cau thanh quang cao, tai lieu quang ba, hoat ong thuong mai va/hoac ban hang khong mong muon hoac khong uoc phep, thu rac, tin rac, thu hang loat, so o kim tu thap, cuoc thi, rut tham trung thuong, hoac bat ky hinh thuc chao moi nao khac; (vi) chua noi dung oc hai, phan mem vi-rut hoac bat ky ma may tinh, tep hoac chuong trinh nao khac uoc thiet ke e lam gian oan, pha huy hoac han che chuc nang cua bat ky phan mem hoac phan cung may tinh hoac thiet bi vien thong nao; hoac (vii) la bat hop phap, hoac nham tuyen truyen hoac thuc hien mot hanh vi bat hop phap nao; hoac (viii) theo nhan inh cua Chung Toi, hoac cua Nha Cung Cap Dich Vu Theo Doi cua Chung Toi, la co the bi phan oi hoac han

chê hoặc ngăn cản bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc hưởng thụ các dịch vụ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Theo Đơn của Chung Toi, hoặc có thể khiến Chung Toi, Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Theo Đơn của Chung Toi, hoặc các bên khác phải bồi thường thiệt hại bất kỳ nguy hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc mang tai tiếng xấu;

Bạn sẽ không mào danh bất kỳ người hoặc thực thể nào, hoặc phát biểu sai hoặc tuyên bố sai lệch theo cách khác về sự liên kết của Bạn với một người hoặc thực thể.

Chung Toi, và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Theo Đơn của Chung Toi, không có nghĩa vụ phải lưu trữ, giữ lại hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung Theo Đơn nào, và rằng Bạn phải chịu trách nhiệm tạo các bản lưu trữ phòng ngừa của bất kỳ Nội Dung Theo Đơn nếu cần thiết; và

Trong mọi trường hợp, Chung Toi, hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Theo Đơn của Chung Toi không phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào đối với Nội Dung Theo Đơn, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc sự bất cập nào trong bất kỳ Nội Dung Theo Đơn nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc biết đến các Nội Dung Theo Đơn như vậy hoặc cung cấp thông qua trang web hoặc nền tảng của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Theo Đơn của Chung Toi.

1. Nhận khoản thanh toán cho các đơn hàng trên TikTok Shop

Bất kể các quy định còn lại của các điều Khoản này (bao gồm nhưng không giới hạn điều Khoản 5 (TikTok Shop Là Gì) và điều Khoản 11 (Phi Dịch Vụ)), và bất kỳ điều khoản nào khác ước quy định trong các tài liệu ước lệ cấp trong các điều Khoản này, Bạn thừa nhận rằng Chung Toi không phải là lý do thu tiền của Bạn, và Chung Toi không cung cấp bất kỳ dịch vụ thanh toán nào cho Bạn, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc hoàn tiền nào cho hoặc thay mặt Bạn, nhận hoặc xử lý khoản thanh toán từ hoặc cho Người Mua, chuyển khoản thanh toán đến hoặc từ Bạn hoặc thay mặt cho Bạn, hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ tài chính thay mặt người bán, dịch vụ chuyển tiền nào hoặc dịch vụ xử lý thanh toán khác nào (Dịch Vụ Thanh Toán) cho Bạn, Người Mua, Người Sàng Tạo hoặc bất kỳ bên nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào. Dịch Vụ Thanh Toán sẽ ước cung cấp cho Bạn bởi:

(nếu Bạn là Người Bán tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia hoặc Philippines), bên liên kết của Chung Toi, PIPO (HK) Limited ("PIPO HK") bằng khả năng của chính PIPO HK, hoặc thông qua các bên liên kết ước cấp phép hợp lệ của PIPO HK, hoặc các đối tác liên kết với PIPO HK;

(nếu Bạn là Người Bán tại Việt Nam), bên liên kết của Chung Toi, Công ty Cổ Phần PIPO Việt Nam ("PIPO VN") bằng khả năng của chính PIPO VN, hoặc thông qua các bên liên kết ước cấp phép hợp lệ của PIPO VN, hoặc các đối tác liên kết với PIPO VN; và

(nếu Bạn là Người Bán tại Singapore) bên liên kết của Chung Toi, PIPO (SG) Pte. Ltd. ("PIPO SG"), một Tổ Chức Thanh Toán Đơn ước cấp phép theo Bộ Luật Dịch Vụ Thanh Toán năm 2019, bằng khả năng của chính PIPO SG, hoặc thông qua các bên liên kết ước cấp phép hợp lệ của PIPO SG, hoặc các đối tác liên kết với PIPO SG. e tranh chấp, nếu Bạn là Người Bán tại Singapore, Bạn đồng ý và thừa nhận rằng PIPO SG không cung cấp hoặc sẽ xuất cung cấp Dịch Vụ Thanh Toán cho Bạn, và Chung Toi không cung cấp cho Bạn bất kỳ dịch vụ nào do PIPO SG cung cấp, cho dù thay mặt cho PIPO SG hoặc theo cách khác.

(nếu bạn là Người Bán tại Vương Quốc Anh hoặc Liên Minh Châu Âu), Stripe.

Thuật ngữ NCCDV Ben Thu Ba sau đây sẽ áp dụng PIPO HK, PIPO VN, PIPO SG và/hoặc Stripe, tùy trường hợp áp dụng hoặc theo yêu cầu của ngữ cảnh.

Như một điều kiện sử dụng TikTok Shop, Bạn sẽ là chủ thể tham gia thỏa thuận dịch vụ thanh toán cho người bán (Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán) với NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan, mà thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện của Dịch Vụ Thanh Toán mà NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan có thể đồng ý cung cấp cho Bạn. (Thỏa Thuận

Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán áp dụng cho Dịch Vụ Thanh Toán uốc cung cấp bởi PIPO HK là: Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán (Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines). Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán áp dụng cho Dịch Vụ Thanh Toán uốc cung cấp bởi PIPO VN là Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán (Việt Nam). Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán áp dụng cho Dịch Vụ Thanh Toán uốc cung cấp bởi PIPO SG là: Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán (SG)). Bằng việc ông/y với các điều khoản này, Bạn ông/y bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan. Nếu Bạn không ký kết Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan, Chúng Tôi sẽ không thể cung cấp TikTok Shop cho Bạn, bởi vì NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan sẽ không thể cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào cho Bạn, mà điều đó có nghĩa là Bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán cho Sản Phẩm của Bạn uốc bán trên TikTok Shop.

Để tránh nghi ngờ, Bạn thừa nhận và ông/y rằng mặc dù Chúng Tôi có thể thay mặt Bạn cung cấp hướng dẫn cho NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan để tạo điều kiện hoặc hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan cung cấp cho Bạn, bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào mà NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan cung cấp cho Bạn sẽ uốc NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan cung cấp bằng tất cả các cách của chính NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan (bao gồm thông qua các bên liên kết hoặc mối tác uốc cấp phép hợp lệ của NCCDVTT Ben Thu Ba), và Chúng Tôi không hành động như một đại lý hoặc đại diện của bất kỳ NCCDVTT Ben Thu Ba nào liên quan các Dịch Vụ Thanh Toán như vậy. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Bạn về bất kỳ tổn thất nào Bạn phải gánh chịu do bất kỳ vi phạm hoặc lỗi nào của bất kỳ NCCDVTT Ben Thu Ba nào theo Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà Bạn ký kết với bất kỳ NCCDVTT Ben Thu Ba nào liên quan đến Dịch Vụ Thanh Toán hoặc theo cách khác.

2. Hướng dẫn thanh toán

Bạn thừa nhận rằng với tất cả các nhà cung cấp TikTok Shop, Chúng Tôi sẽ có thông tin về các giao dịch (bao gồm đơn hàng, giao kết giao dịch mua bán, thanh toán và hoàn tiền uốc thực hiện giữa Người Mua và Bạn). Vì vậy, sẽ hiệu quả và phù hợp hơn khi Chúng Tôi cung cấp hướng dẫn cho NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan thay mặt Bạn, để tạo điều kiện và hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan cung cấp cho Bạn. Về vấn đề này, Bạn chỉ định Chúng Tôi, TikTok Pte. Ltd., với tất cả các nhà uốc ủy quyền của Bạn, và thừa nhận và ông/y, và ủy quyền cho Chúng Tôi thay mặt Bạn để cung cấp thông tin và hướng dẫn cho NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan, để NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan (bao gồm cả việc thông qua bên liên kết hoặc mối tác uốc ủy quyền hợp lệ của NCCDVTT Ben Thu Ba) có thể thực hiện Dịch Vụ Thanh Toán cho Bạn. Không giới hạn quy định trên, Bạn ủy quyền cho Chúng Tôi để thông báo cho NCCDVTT Ben Thu Ba có liên quan về các sự kiện sau:

• có hay không bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp nào do Người Mua đưa ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày trạng thái đơn hàng trên TikTok Shop uốc thay đổi thành đã giao hàng, việc hoàn tất bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào giữa Người Mua và Bạn do yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp uốc đưa ra, và cách thức xử lý các khoản tiền theo thỏa thuận giải quyết như vậy;

• bất kỳ lệnh, chỉ thị, báo cáo hoặc phản quyết nào từ tòa án, hội đồng trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền mà chỉ áp dụng về việc giải ngân các khoản tiền;

• số tiền uốc khấu trừ từ các khoản thanh toán từ Người Mua trả cho Chúng Tôi hoặc bất kỳ bên liên kết hoặc bên nào khác, bao gồm bất kỳ khoản phí vận chuyển và phí logistic nào trả cho Chúng Tôi, và bất kỳ khoản Hoa Hồng Cho Người Sản Tạo nào (như uốc định nghĩa dưới đây) mà uốc trả cho Người Sản Tạo theo thỏa thuận giữa Bạn và Người Sản Tạo; số tiền uốc khấu trừ từ các khoản thanh toán uốc trả cho Bạn cho các khoản thanh toán

Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao, neu Nguoi Mua uoc hoan tien thanh cong sau 14 ngay duong lich ke tu khi trang thai on at hang uoc thay oi thanh a giao hang;

bat ky thong tin nao khac lien quan en cac giao dich giua Nguoi Mua va Ban, bao gom giao dich mua ban, hoan tien hoac huy bo, nhu uoc xac inh boi Chung Toi hoac khac i theo cac ieu khoan uoc quy inh trong cac ieu Khoan nay, cac Chinh Sach Ve TikTok Shop hoac bat ky ieu khoan nao khac theo thoa thuan giua Ban va Chung Toi.

3. Khau tru cac khoan thanh toan cho Nguoi Sang Tao va Chung Toi

Ban thua nhan rang mot phan cua cac khoan thanh toan tu Nguoi Mua se uoc khai tru va thanh toan cho Nguoi Sang Tao, nhu la cac chi phi ma Ban phai tra cho Nguoi Sang Tao (Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao) theo thoa thuan giua Ban va Nguoi Sang Tao tuong ung.

NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan se cung cap Dich Vu Thanh Toan cho Nguoi Sang Tao e cho phep Nguoi Sang Tao xem so tien Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao (sau khi tru khi cac khoan phi/chi phi lien quan, neu co) do NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan giu thay mat cho Nguoi Sang Tao va khai tao viec rut va chuyen Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao tu NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan sang Nguoi Sang Tao (va cac ben khac ma uoc Nguoi Sang Tao uy quyen, neu co), theo cac ieu khoan cua Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao uoc thoa thuan giua NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan va Nguoi Sang Tao. (Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao ap dung cho Dich Vu Thanh Toan thuc hien boi PIPO HK la: Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao . Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao ap dung cho Dich Vu Thanh Toan thuc hien boi PIPO VN la: Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao (Viet Nam) . Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao ap dung cho Dich Vu Thanh Toan thuc hien boi PIPO SG la: Thoa Thuan Dich Vu Thanh Toan Cho Nguoi Sang Tao (SG) .)

Ban cung thua nhan rang mot phan cua cac khoan thanh toan tu Nguoi Mua se uoc khai tru va tra cho Chung Toi nhu la Phi Dich Vu oi voi viec su dung TikTok Shop hoac bat ky khoan phi nao khac phai tra cho Chung Toi.

Ban thua nhan va ong y rang voi tu cach nha cung cap Tinh Nang Lien Ket va TikTok Shop, Chung Toi co the, voi tu cach la nguoi uoc uy quyen cua Ban hoac nguoi uoc uy quyen cua Nguoi Sang Tao, tuy tung truong hop, cung cap tat ca thong tin lien quan en cac thoa thuan giua Ban va Nguoi Sang Tao, cac giao dich giua Ban va Nguoi Mua va bat ky su cho phep nao uoc cap cho chung toi, e cho phep NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan cung cap Dich Vu Thanh Toan cho Nguoi Sang Tao, bao gom nhung khong gioi han:

cac khoan tien ma se uoc tru tu cac khoan thanh toan tu Nguoi Mua cho Chung Toi hoac bat ky ben lien ket hoac ben nao khac, bao gom bat ky khoan phi nen tang va phi dich vu logistics nao ma phai tra cho Chung Toi va bat ky khoan Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao nao ma phai tra cho Nguoi Sang Tao, can cu theo thoa thuan giua Ban va Nguoi Sang Tao thong qua Tinh Nang Lien Ket;

co hay khong bat ky yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap nao do Nguoi Mua ua ra trong vong 14 ngay ke tu ngay trang thai on at hang tren TikTok Shop uoc thay oi thanh a giao hang, viec hoan tat bat ky thoa thuan giai quyet nao giua Nguoi Mua va Ban do yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap uoc ua ra, va cach thuc xu ly cac khoan tien theo thoa thuan giai quyet nhu vay;

bat ky lenh, chi thi, ban an hoac phan quyet nao tu toa an, hoi ong trong tai hoac co quan co tham quyen ma chi ao ve viec giai ngan hoac cac khoan tien;

so tien uoc khai tru tu cac khoan thanh toan uoc tra cho Ban cho cac khoan thanh toan Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao, neu Nguoi Mua uoc hoan tien thanh cong sau 14 ngay duong lich ke tu khi trang thai on at hang uoc thay oi thanh a giao hang;

bat ky thong tin nao khac lien quan en cac giao dich giua Nguoi Mua va Ban, bao gom

giao dịch mua bán, hoàn tiền hoặc hủy bỏ, như ước xác định bởi Chúng Tôi hoặc khác i theo các điều khoản ước quy định trong điều Khoản này, các Chính Sách Về TikTok Shop hoặc bất kỳ điều khoản nào khác theo thỏa thuận giữa Bạn và Chúng Tôi.

e tranh nghi ngo, Ban thua nhan va ong y rang mac du Chung Toi co the thay mat Nguoi Sang Tao cung cap huong dan cho NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan e tao ieu kien hoac ho tro cac Dich Vu Thanh Toan ma NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan cung cap cho Nguoi Sang Tao, bat ky Dich Vu Thanh Toan nao ma NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan cung cap cho Nguoi Sang Tao se uoc NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan cung cap theo kha nang rieng cua NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan (bao gom thong qua cac ben lien ket hoac oi tac uoc cap phep hop le cua NCCDVTT Ben Thu Ba co lien quan), va Chung Toi khong hanh ong nhu ai ly hoac ai dien cua bat ky NCCDVTT Ben Thu Ba nao lien quan en cac Dich Vu Thanh Toan nhu vay.

4. Ngon Ngu

Các ieu Khoan này uoc Soan thảo bang tiếng Anh và các ngôn ngữ khác. Trong trường hợp có bất kỳ sự không đồng nhất hoặc giải thích khác nhau nào giữa văn bản tiếng Anh và văn bản không bằng tiếng Anh, thì văn bản tiếng Anh sẽ ưu tiên áp dụng và văn bản không phải tiếng Anh có liên quan sẽ uoc xem là uoc tự ông sửa đổi phù hợp và làm cho các văn bản không phải tiếng Anh có liên quan thống nhất với văn bản tiếng Anh tương ứng. Mọi bên TikTok và Người Ban thừa nhận rằng bên o a oc các ieu Khoan này và hiểu nội dung của các ieu Khoan này, và rằng các ieu Khoan này a uoc ký kết một cách tự do và không bị ép buộc.

Chỉ dành cho Indonesia : Ban thừa nhận rằng Ban hiểu ý u ngôn ngữ và nội dung của các ieu Khoan này, và Ban ông y rằng Ban sẽ không sử dụng các quy định theo Luật của Cộng Hòa Indonesia số 24 năm 2009 về Quốc Kỳ, Quốc Ngữ, Quốc Huy và Quốc Ca (Law of the Republic of Indonesia No. 24 of 2009 on Flag, Language, State Emblem and National Anthem) hoặc bất kỳ quy định thực hiện nào của Luật o e vò hiệu hwa ieu Khoan này.

5. Khuoc Tu

TikTok va Ban ong y mot cach ro rang se khuoc tu va bo qua cac quyen va nghia vu tuong ung cua moi ben theo bat ky Luat Ap Dung nao trong bat ky truong hop cham dut nao oi voi cac ieu Khoan nay, trong pham vi ma phap luat nhu vay yeu cau bat ky tuyen bo phap ly nao oi voi viec cham dut cac ieu Khoan nay.

6. Cap Phep Su Dung Du Lieu Thuong Mai

TikTok va Ban ong y mot cach ro rang se khuoc tu va bo qua cac quyen va nghia vu tuong ung cua moi ben theo bat ky phap luat ap dung nao trong bat ky truong hop cham dut nao oi voi cac ieu Khoan nay, trong pham vi ma phap luat nhu vay yeu cau bat ky tuyen bo phap ly nao oi voi viec cham dut cac ieu Khoan nay.

Bang viec su dung TikTok Shop, Ban thua nhan va cho phep viec thu thap, su dung, xu ly, hien thi va chuyen giao du lieu thuong mai nhu uoc mo ta trong oan nay. TikTok va Ben Lien Ket Cua TikTok nam giu mot so du lieu thuong mai nhietinh cua Nguoi Ban, bao gom noi dung cua hang cua Ban (bao gom, nhung khong gioi han o, bat ky van ban, hinh anh, video, ban ghi am va cac san pham am nhac nao co trong o), du lieu hoac thong tin khong phai la du lieu hoac thong tin ca nhan, va cac san pham uoc hien thi trong cua hang cua Ban ma uoc tao ra thong qua hoac phai sinh tu viec su dung nen tang TikTok Shop cua Nguoi Ban (va khong chi bao gom nhung du lieu hoac thong tin uoc Nguoi Ban cung cap cho Chung Toi) cho muc ich cung cap dich vu lien quan en TikTok Shop cho ban (" Du Lieu Thuong Mai "). Ban cho phep TikTok va Ben Lien Ket Cua TikTok:

lưu trữ, tái tạo, hiển thị, truyền phát (bao gồm truyền phát trực tiếp), phân phối, iêu chỉnh, chạy, sao chép, biểu diễn công khai, cung cấp, công bố, dịch, và tạo tác phẩm phái sinh của Du Lieu Thuong Mai; và

su dung Du Lieu Thuong Mai e tiep thi va quang ba nen tang TikTok Shop ca trong va

ngoài Nen Tang và e cải thiện nen tang TikTok Shop và các tính năng, dịch vụ và nen tang khác liên quan đến nen tang TikTok Shop (chẳng hạn như các danh sách xếp hạng khác nhau hiển thị trên TikTok Shop, Trung Tâm Danh Cho Người Bán, nen tang dành cho người sáng tạo hoặc Trung Tâm Hỗ Trợ Trên TikTok Shop để cung cấp trải nghiệm người dùng để chia sẻ và/hoặc để hỗ trợ người dùng của nen tang hiệu quả hơn các tính năng của nen tang).

Bạn cũng cho phép những người dùng khác của Nen Tang hoặc các bên thứ ba xem, truy cập, tải về, tải tạo, tạo tác phẩm phái sinh, công bố và/hoặc truyền tải Du Lieu Thuong Mai, dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào trên TikTok Shop và Nen Tang và sử dụng những nội dung nếu trên nhằm (a) tiếp thị và quảng bá TikTok Shop cả trong và ngoài Nen Tang, và (b) cải thiện TikTok Shop, Nen Tang và các sản phẩm và dịch vụ khác của Chúng Tôi, bao gồm để hỗ trợ cải thiện trải nghiệm người dùng của các nen tang này.

Việc cấp phép này của Bạn cho TikTok không ảnh hưởng đến quyền có trong và đối với Du Lieu Thuong Mai của Bạn theo bất kỳ cách nào.

II. Thái Lan

Nếu Bạn ước nguyện ký về VAT ở Thái Lan, Bạn phải cung cấp cho Chúng Tôi ID của VAT có hiệu lực của Bạn và đảm bảo rằng ID của VAT có thể xác thực với cơ sở dữ liệu chính thức của Sở Thuế Vụ Thái Lan. Hình dạng của ID của VAT phải gồm 13 chữ số. Lưu ý rằng nếu TikTok không thể nhận hoặc không nhận được ID của VAT có hiệu lực của Bạn, Chúng Tôi phải xử lý Bạn như là bên đăng ký không có VAT. Bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các hóa đơn VAT (nếu có) cho Người Mua.

Bạn phải chịu trách nhiệm phát hành chứng từ thuế (nếu có) cho Người Mua.

Bạn và/hoặc Người Sáng Tạo, chủ không phải TikTok phải chịu trách nhiệm đối với việc thu, giữ, hoặc báo cáo bất kỳ khoản thuế nào phát sinh từ khoản thanh toán từ Bạn liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ từ Người Sáng Tạo.

Bạn chỉ định và cho phép Thai Happy Logistics Ltd. liên tục đại diện và thay mặt Bạn với tư cách là đại diện thuế khấu trừ và có quyền tiến hành các nghĩa vụ thuế khấu trừ đối với dịch vụ logistic ước quy định trong Điều Khoản Dịch Vụ Logistic Trên TikTok Shop (Thái Lan), khấu trừ thuế tại nguồn, cấp giấy chứng nhận khấu trừ thuế và nộp hồ sơ khấu trừ thuế cho Cục Thuế Thái Lan, theo Điều Khoản Dịch Vụ Logistic Trên TikTok Shop (Thái Lan).

III. Việt Nam

Nếu Bạn là một tổ chức đăng ký thuế tại Việt Nam, vui lòng cung cấp Mã Số Thuế của Bạn cho TikTok và ngay khi Mã Số Thuế của Bạn được xác thực, Phi Dịch Vụ mà TikTok tính sẽ là khoản phí thực không bao gồm Thuế Giá Trị Gia Tăng ("VAT") và Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp ("CIT") tại Việt Nam (gọi chung là "Thuế của VN"). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm chịu thuế, báo cáo và nộp Thuế của VN cho TikTok để có quyền thuế Việt Nam đối với Phi Dịch Vụ.

Để làm rõ, Bạn đồng ý đảm bảo bồi thường, bảo vệ và giữ cho TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok và bất kỳ người lao động, giám đốc hoặc đại lý nào của các chủ thể trên khỏi và chống lại bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc kê khai và nộp Thuế của VN nói trên đến cơ quan thuế tại Việt Nam. Các khoản bảo đảm bồi thường này bao gồm bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí nào phát sinh từ các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại, giải quyết tranh chấp, phán quyết, tiền phạt, chi phí tố tụng và chi phí pháp lý.

Nếu Bạn không phải là một tổ chức đăng ký thuế tại Việt Nam hoặc Mã Số Thuế mà Bạn cung cấp không xác thực được, thì Phi Dịch Vụ mà TikTok tính cho Bạn sẽ chính là khoản tiền Phi Dịch Vụ bao gồm cả các khoản Thuế của VN.

Bạn phải chịu trách nhiệm đối với việc phát hành hóa đơn thuế (nếu áp dụng) cho Người Mua. Bạn và/hoặc Người Sáng Tạo, chủ không phải là TikTok, phải chịu trách nhiệm đối với việc

thu, giu, hoac bao cao bat ky khoan thue nao phat sinh tu viec thanh toan tu Ban lien quan en viec cung cap Dich Vu tu Nguoi Sang Tao.

IV. Philippines

Ban phai chiu trach nhiem xuat cac chung tu thue (neu co) cho Nguoi Mua.

Ban va/hoac Nguoi Sang Tao, chu khong phai TikTok, phai chiu trach nhiem thu, khai tru hoac ke khai bat ky khoan thue nao phat sinh tu khoan thanh toan tu Ban ma co lien quan en viec cung cap Dich Vu tu Nguoi Sang Tao.

Ban phai chiu trach nhiem oi voi tat ca cac nghia vu ve thue lien quan en Phi Dich Vu, va phai am bao boi thuong cho TikTok oi voi cac nghia vu ve thue nhu vay.

V. Trung Quoc

Neu Ban la Nguoi Ban tai Trung Quoc (bao gom ca Hong Kong), va su dung TikTok Shop e ban San Pham cho Nguoi Mua tai Singapore, Malaysia, Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Philippines, Viet Nam va Hoa Ky, thi cac ieu khoan sau uoc ap dung:

1. Ben Cung Cap TikTok Shop

Neu Ban ang ban San Pham cho Nguoi Dung tai Vuong Quoc Anh:

Ban thua nhan rang chu the tuong ung cung cap Nen Tang la TikTok Information Technologies UK Limited, ma uoc ang ky tai nuoc Anh va co tru so tai Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, Vuong Quoc Anh, EC1A 9HP (so ang ky cong ty: 10165711), va cac e cap en TikTok/Chung Toi/cua Chung Toi se uoc giai thich theo o.

Neu Ban ang ban San Pham cho Nguoi Mua tai Singapore, Malaysia, Thai Lan, Philippines, hoac Viet Nam:

Ban thua nhan rang chu the tuong ung cung cap Nen Tang la TikTok Pte. Ltd. (ma uoc ang ky tai Singapore, 1 Raffles Place #26-10 Singapore 048583) va cac e cap en TikTok/Chung Toi/cua Chung Toi se uoc giai thich theo o. TikTok Pte. Ltd. ky ket cac ieu Khoan nay va thuc hien tat ca cac hanh ong va nghia vu tu Singapore.

Neu Ban ang ban San Pham cho Nguoi Mua tai Hoa Ky:

Ban thua nhan rang chu the tuong ung cung cap Nen Tang la TikTok Inc., mot cong ty uoc ang ky tai California co tru so tai 5800 Bristol Parkway, Culver City, California 90230, va cac dan chieu en TikTok/Chung Toi/cua Chung Toi se uoc giai thich theo o.

2. ang Ky

Nguoi Ban tai Trung Quoc khong can phai co Tai Khoan tren Nen Tang e ang ky tro thanh Nguoi Ban tren TikTok Shop. Thay vao o, Nguoi Ban tai Trung Quoc se tao mot Tai Khoan Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop (Tai Khoan XBorder) cu the. e biet them thong tin ve quy trinh ang ky danh cho Nguoi Ban tai Trung Quoc, vui long xem Huong Dan ang Ky Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop . Vui long luu y rang Tai Khoan Xborder se khong co quyen truy cap vao Nen Tang, nhung se co quyen truy cap vao Trung Tam Danh Cho Nguoi Ban va cac tinh nang bo tro khac can thiet e ban San Pham cho Nguoi Mua tai Malaysia, Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Philippines, Viet Nam va Hoa Ky. Vui long luu y rang, oi voi Nguoi Ban tai Trung Quoc, cac e cap en Tai Khoan xuyen suot cac ieu Khoan nay uoc hieu la e cap en Tai Khoan Xborder.

3. Dich vu logistic hoat ong nhu the nao?

Tru khi giua Ban va Chung Toi co thoa thuan truoc mot cach khac i bang van ban theo quy inh duoi ay, Ban phai su dung dich vu logistic do TikTok cung cap e giao tat ca San Pham tu Ban en cho Nguoi Mua e hoan thanh cac on at hang do Nguoi Mua at tren TikTok Shop tai Singapore, Malaysia, Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Philippines, hoac Viet Nam. Thong tin chi tiet uoc quy inh tai ieu Khoan Dich Vu Logistic Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop (Vuong Quoc Anh , Singapore , Malaysia , Philippines , Thai Lan , Viet Nam , va Hoa Ky) va neu Ban van chuyen San Pham tu mot nha kho o Thai Lan, ieu Khoan Dich Vu Logistic Tren

TikTok Shop Danh Cho Thai Lan . Ban phải tuân thủ ieu Khoan Dich Vu Logistic Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop va neu Ban van chuyen San Pham tu mot nha kho o Thai Lan, ieu Khoan Dich Vu Logistic Tren TikTok Shop Danh Cho Thai Lan .

Neu ieu Khoan Dich Vu Logistic Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop hoac ieu Khoan Dich Vu Logistic Tren TikTok Shop Danh Cho Thai Lan (neu ap dung) giua Ban va TikTok bi cham dut vi bat ky ly do gi, thi cac ieu Khoan nay giua Ban va TikTok cung se tu ong cham dut, va Ban se khong con uoc phep hanh ong nhu mot Nguoi Ban tren TikTok Shop.

Neu Tai Khoan cua Ban, hoac cac ieu Khoan nay bi cham dut vi bat ky ly do gi, thi ieu Khoan Dich Vu Logistic Xuyen Bien Gioi Tren TikTok Shop hoac ieu Khoan Dich Vu Logistic Tren TikTok Shop Danh Cho Thai Lan (neu ap dung) giua Ban va TikTok cung se tu ong cham dut.

Trong pham vi Chung Toi ong y truoc bang van ban voi Ban rang ban khong phai su dung dich vu logistic do Chung Toi cung cap e giao San Pham tu Ban en cho Nguoi Mua tai Singapore, Malaysia, Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Philippines, Viet Nam hoac Hoa Ky theo ieu khoan tren ay, thi Ban phải su dung dich vu logistic do oi tac logistic uoc phep duy et cua Chung Toi cung cap e giao San Pham tu Ban en cho Nguoi Mua e hoan thanh on at hang do Nguoi Mua at tren TikTok Shop tai Singapore, Malaysia, Thai Lan, Vuong Quoc Anh, Philippines, Viet Nam hoac Hoa Ky, voi ieu kien la:

Ban chi co the su dung cac oi tac logistic uoc chap thuan e van chuyen San Pham en cho Nguoi Mua. Danh sach cac oi tac logistic uoc chap thuan co tai Seller Centre. e tranh nghi ngo, se khong co bat ky moi quan he thuong mai nao giua Chung Toi va oi tac logistic ma Ban lien ket e van chuyen San Pham cua Ban. Chi minh Ban phải chiu trach nhien oi voi tat ca cac chi phi va khoan thanh toan van chuyen phải tra cho oi tac logistic.

Ban phải tuân thủ theo cac yeu cau uoc quy inh tai Huong Dan Van Chuyen on at Hang Cua Khach Hang Tren TikTok Shop, bao gom cac yeu cau ve ong goi va gan nhan San Pham.

Khi Ban van chuyen San Pham, Ban phải gui thong tin theo doi van on cho Chung Toi thong qua muc Noi Dung Theo Doi trong Seller Centre. Sau o, Chung Toi se chia se Noi Dung Theo Doi nay voi oi tac theo doi logistic cua Chung Toi e theo doi on at Hang.

Ban tuyen bo va am bao rang: (i) Ban hoac la chu so huu duy nhat va oc quyen oi voi Noi Dung Theo Doi, hoac co tat ca cac quyen, su cap phep, su cho phep va giay phep can thiet cho viec su dung Noi Dung Theo Doi boi Chung Toi va oi tac theo doi logistic cua Chung Toi; va (ii) ca Noi Dung Theo Doi, viec cung cap bat ky thong tin theo doi van on nao khac cho Chung Toi, viec Chung Toi gui, tai len, cong bo hoac cung cap theo cach khac Noi Dung Theo Doi nhu vay, va viec oi tac theo doi logistic cua Chung Toi su dung Noi Dung Theo Doi nhu vay eu se khong xam pham, chiem oat hoac vi pham quyen so huu tri tue hoac quyen tai san, hoac quyen cong bo hoac quyen rieng tu cua ben thu ba, hoac dan en su vi pham bat ky Luat Ap Dung hoac quy inh nao.

Ban cung ong y rang:

Ban se khong chia se hoac truyen ua bat ky tai lieu hoac noi dung nao ma (i) trai phap luat, xuc pham, co hai, e doa, lam dung, quay roi, sai trai, bao luc, boi nho, khiem nha, phan cam, khieu dam, phi bang, xam pham quyen rieng tu cua nguoi khac, hiem khich sac toc, trai ao uc hoac gay kho chiu theo cach khac; (ii) Ban khong co quyen e truyen ua theo bat ky luat hoac quan he hop ong hoac quan he uy thac nao; (iii) tao ra hoac mang lai rui ro ve quyen rieng tu hoac bao mat cho bat ky nguoi nao; (iv) xam pham bat ky quyen so huu tri tue hoac quyen tai san nao cua bat ky ben nao; (v) cau thanh tai lieu quang cao, quang ba, hoat ong va/hoac doanh so thuong mai, thu rac, hanh vi gui thu rac (spam), thu day chuyen, so o kim tu thap (pyramid scheme), cuoc thi, rut tham trung

thuong, hoặc bat ky hình thức chào mời trái pháp luật hoặc trái phép nào khác; (vi) có chứa nội dung óc hại, phân biệt vi-rút hoặc bất kỳ ma, tặc hoặc chương trình máy tính nào khác ước thiết kế để làm gián đoạn, phá hoại hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phân biệt hoặc phân biệt máy tính hoặc thiết bị viễn thông nào; hoặc (vii) trái pháp luật, hoặc nhằm quảng bá hoặc thực hiện hành vi trái pháp luật theo bất kỳ thể loại gì; hoặc (viii) theo ý kiến của Chung Tôi, hoặc của ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi, là gây khó chịu hoặc hạn chế hoặc cản trở bất kỳ người nào khác sử dụng hoặc hưởng dịch vụ của ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi, hoặc có thể khiến Chung Tôi, ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi, hoặc các bên khác phải chịu bất kỳ tổn hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào theo bất kỳ thể loại nào, hoặc phải chịu tai tiếng;

Ban sẽ không mào danh bất kỳ người hoặc thực thể nào, hoặc tuyên bố sai lệch hoặc thể hiện sai theo cách khác về sự liên kết của Ban với một người hoặc thực thể;

Chung Tôi, và ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi không có bất kỳ nghĩa vụ nào để lưu trữ, giữ lại, công bố hoặc cung cấp bất kỳ Nội Dung Theo Dõi nào, và Ban phải chịu trách nhiệm tạo các bản sao dự phòng của bất kỳ Nội Dung Theo Dõi nào như vậy nếu cần thiết; và

Trong mọi trường hợp, Chung Tôi, hoặc ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi, eu không phải chịu trách nhiệm theo bất kỳ cách nào ời với bất kỳ Nội Dung Theo Dõi nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ lỗi hoặc sự thiếu sót nào trong bất kỳ Nội Dung Theo Dõi nào, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào theo bất kỳ loại nào mà phát sinh liên quan đến việc sử dụng hoặc tiếp cận với Nội Dung Theo Dõi ước cung cấp thông qua trang web hoặc nền tảng của ời tác theo dõi logistic của Chung Tôi .

4. Nhận các khoản thanh toán từ việc mua hàng trên TikTok Shop

Neu ban ang ban San Pham cho Nguoi Dung tai Vuong Quoc Anh:

Bất kể các điều khoản còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở điều khoản 5 (TikTok Shop La Gi) và điều khoản 11 (Phi Dịch Vụ)), và bất kỳ điều khoản nào khác như ước quy định trong các tài liệu ước dân chiếu trong các điều khoản này, Ban thừa nhận rằng Chung Tôi không phải là ai lý thu hộ của Ban, và Chung Tôi không xử lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc hoàn tiền nào cho Ban, tiếp nhận hoặc xử lý khoản thanh toán từ hoặc cho Người Mua, chuyển khoản thanh toán đến cho hoặc từ Ban, hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ quản lý khách hàng hoặc dịch vụ xử lý thanh toán nào khác cho Ban, Người Mua, Người Sang Tạo hoặc bất kỳ bên nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào. Các dịch vụ nêu trên (Dịch Vụ Thanh Toán) sẽ ước cung cấp cho Ban bởi bên liên kết của Chung Tôi, PIPO SG bang khả năng của chính PIPO SG hoặc thông qua bên liên kết của PIPO SG (mà không phải chung tôi) hoặc các ời tác khác do PIPO SG liên kết.

Như một điều kiện để sử dụng TikTok Shop, Ban phải ký kết thỏa thuận dịch vụ thanh toán cho người bán (Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán) với PIPO SG: Thỏa Thuận Dịch Vụ Cho Người Bán , mà thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện của Dịch Vụ Thanh Toán mà PIPO SG có thể ời y cung cấp cho Ban. Neu Ban không ký kết Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với PIPO SG, Chung Tôi sẽ không thể cung cấp TikTok Shop cho Ban, bởi vì Chung Tôi sẽ không thể cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào cho Ban, mà điều này có nghĩa là Ban sẽ không nhận được khoản thanh toán cho Sản Phẩm của Ban ước bán cho Người Mua ở Vương Quốc Anh trên TikTok Shop.

Để tránh nghi ngờ, Ban thừa nhận và ời y rằng mặc dù Chung Tôi có thể thay mặt Ban cung cấp hướng dẫn cho PIPO SG để tạo điều kiện hoặc hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà PIPO SG cung cấp cho Ban theo các điều khoản trong giấy ủy quyền như ước quy định dưới đây, bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào mà PIPO SG cung cấp cho Ban sẽ ước PIPO SG cung cấp theo khả năng riêng của PIPO SG (bao gồm thông qua các bên liên kết hoặc ời tác khác của PIPO SG), và

Chúng Tôi không hành ong như ai lý hoặc ai diện của PIPO SG liên quan đến các Dịch Vụ Thanh Toán như vậy. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phải gánh chịu do bất kỳ vi phạm hoặc lỗi nào của PIPO SG theo Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn ký kết với PIPO SG liên quan đến Dịch Vụ Thanh Toán hoặc theo cách khác.

Nếu bạn gửi hàng San Pham cho Người Mua tại Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines, hoặc Việt Nam:

Bất kể các điều khoản còn lại (bao gồm nhưng không giới hạn ở điều khoản 5 (TikTok Shop La Gi) và điều khoản 11 (Phi Dịch Vụ)), và bất kỳ điều khoản nào khác như ước quy định trong các tài liệu ước định chiểu trong các điều khoản này, bạn thừa nhận rằng Chúng Tôi không cung cấp bất kỳ dịch vụ thanh toán nào cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xử lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc hoàn tiền nào cho bạn, tiếp nhận hoặc xử lý khoản thanh toán từ hoặc cho Người Mua, chuyển khoản thanh toán đến cho hoặc từ bạn, hoặc cung cấp bất kỳ dịch vụ quản lý khách hàng hoặc dịch vụ xử lý thanh toán nào khác (Dịch Vụ Thanh Toán) cho bạn, Người Mua, Người Sàng Tạo hoặc bất kỳ bên nào khác, trong bất kỳ trường hợp nào. Dịch Vụ Thanh Toán sẽ ước cung cấp cho bạn bởi nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba (NCCDVTT Bên Thứ Ba) bằng chính khả năng của NCCDVTT Bên Thứ Ba hoặc thông qua các bên liên kết khác của NCCDVTT Bên Thứ Ba hoặc các đối tác khác liên kết với NCCDVTT Bên Thứ Ba. e tranh chấp, NCCDVTT Bên Thứ Ba sẽ liên kết với nhà cung cấp dịch vụ tài chính thay mặt người bán ước định ký e cung cấp dịch vụ tài chính cho người bán.

Như một điều kiện e sử dụng TikTok Shop, bạn phải ký kết thỏa thuận dịch vụ thanh toán cho người bán (Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán) với NCCDVTT Bên Thứ Ba: Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán XBorder Cho Người Bán (Việt Nam , Thái Lan , Malaysia , Philippines , Singapore), mà thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện của Dịch Vụ Thanh Toán mà NCCDVTT Bên Thứ Ba có thể cung cấp cho bạn. Bằng việc đồng ý với các điều khoản này, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với NCCDVTT Bên Thứ Ba. Nếu bạn không ký kết Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với NCCDVTT Bên Thứ Ba, Chúng Tôi sẽ không thể cung cấp TikTok Shop cho bạn, bởi vì NCCDVTT Bên Thứ Ba sẽ không thể cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào cho bạn, mà điều đó có nghĩa là bạn sẽ không nhận được khoản thanh toán cho hàng của bạn ước định cho Người Mua tại Malaysia, Thái Lan, Vương Quốc Anh, hoặc Việt Nam trên TikTok Shop.

e tranh chấp, bạn thừa nhận và đồng ý rằng mặc dù Chúng Tôi có thể thay mặt bạn cung cấp hướng dẫn cho NCCDVTT Bên Thứ Ba e tạo điều kiện hoặc hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà NCCDVTT Bên Thứ Ba cung cấp cho bạn, bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào mà NCCDVTT Bên Thứ Ba cung cấp cho bạn sẽ ước NCCDVTT Bên Thứ Ba cung cấp theo khả năng riêng của NCCDVTT Bên Thứ Ba (bao gồm thông qua các bên liên kết hoặc đối tác khác của NCCDVTT Bên Thứ Ba), và Chúng Tôi không hành ong như ai lý hoặc ai diện của NCCDVTT Bên Thứ Ba liên quan đến các Dịch Vụ Thanh Toán như vậy. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ tổn thất nào phải gánh chịu do bất kỳ vi phạm hoặc lỗi nào của NCCDVTT Bên Thứ Ba theo Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán, hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn ký kết với NCCDVTT Bên Thứ Ba liên quan đến Dịch Vụ Thanh Toán hoặc theo cách khác.

Nếu bạn gửi hàng San Pham cho Người Mua tại Hoa Kỳ

Như một điều kiện e sử dụng TikTok Shop, bạn phải ký kết thỏa thuận dịch vụ thanh toán cho người bán (Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán) với PIPO SG: Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán, mà thỏa thuận này quy định các điều khoản và điều kiện của Dịch Vụ Thanh Toán mà PIPO SG có thể đồng ý cung cấp cho bạn. Nếu bạn không ký kết Thỏa Thuận Dịch Vụ Thanh Toán Cho Người Bán với PIPO SG, Chúng Tôi sẽ không thể cung cấp

TikTok Shop cho Ban, bởi vì Chung Toi sẽ không thể cung cấp bất kỳ Dịch Vụ Thanh Toán nào cho Ban, mà điều đó có nghĩa là Ban sẽ không nhận được khoản thanh toán cho Sản Phẩm của Ban được bán cho Người Mua ở Hoa Kỳ.

Ban thừa nhận rằng với tư cách là nhà cung cấp TikTok Shop, Chung Toi sẽ có thông tin về các giao dịch (bao gồm online at hàng, giao kết giao dịch mua bán, thanh toán và hoàn tiền được thực hiện giữa Người Mua và Ban). Vì vậy, sẽ hiệu quả và phù hợp hơn khi Chung Toi cung cấp hướng dẫn cho PIPO SG thay mặt Ban, để tạo điều kiện và hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà PIPO SG cung cấp cho Ban.

Liên quan đến việc này, Ban thừa nhận và đồng ý cho Chung Toi thay mặt Ban để cung cấp thông tin và hướng dẫn cho PIPO SG, và PIPO SG (bao gồm cả việc thông qua Bên Liên Kết hoặc ới Tác của PIPO SG) có thể thực hiện Dịch Vụ Thanh Toán cho Ban. Không giới hạn quy định trên, Ban ủy quyền cho Chung Toi để thông báo cho PIPO SG về các sự kiện sau:

- có hay không bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp nào do Người Mua đưa ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày trạng thái online at hàng trên TikTok Shop được thay đổi thành đã giao hàng, việc hoàn tất bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào giữa Người Mua và Ban do yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp được đưa ra, và cách thức xử lý các khoản tiền theo thỏa thuận giải quyết như vậy;

- bất kỳ lệnh, chỉ thị, bản án hoặc phán quyết nào từ tòa án, hội đồng trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền mà chỉ áp dụng về việc giải ngân các khoản tiền;

- số tiền được khấu trừ từ các khoản thanh toán từ Người Mua trả cho Chung Toi hoặc bất kỳ bên liên kết hoặc bên nào khác, bao gồm bất kỳ khoản phí nền tảng và phí logistic nào trả cho Chung Toi, và bất kỳ khoản Hoa Hồng Cho Người Sản Tạo nào (như được định nghĩa dưới đây) mà được trả cho Người Sản Tạo theo thỏa thuận giữa Ban và Người Sản Tạo;

- số tiền được khấu trừ từ các khoản thanh toán được trả cho Ban cho các khoản thanh toán Hoa Hồng Cho Người Sản Tạo, nếu Người Mua được hoàn tiền thành công sau 14 ngày theo lịch kể từ khi trạng thái online at hàng được thay đổi thành đã giao hàng;

- bất kỳ thông tin nào khác liên quan đến các giao dịch giữa Người Mua và Ban, bao gồm giao dịch mua bán, hoàn tiền hoặc hủy bỏ, như được xác định bởi Chung Toi hoặc khác đi theo các điều khoản được quy định trong các điều Khoản này, các Chính Sách Về TikTok Shop hoặc bất kỳ điều khoản nào khác theo thỏa thuận giữa Ban và Chung Toi.

5. Giấy Ủy Quyền

Nếu bạn đang bán Sản Phẩm cho Người Dùng tại Vương Quốc Anh:

Ban thừa nhận rằng với tư cách là nhà cung cấp TikTok Shop, Chung Toi sẽ có thông tin về các giao dịch (bao gồm online at hàng, giao kết giao dịch mua bán, các khoản thanh toán và hoàn tiền được thực hiện giữa Người Mua và Ban). Vì vậy, sẽ hiệu quả và phù hợp hơn khi Chung Toi cung cấp hướng dẫn cho PIPO SG thay mặt Ban, để tạo điều kiện và hỗ trợ các Dịch Vụ Thanh Toán mà PIPO SG cung cấp cho Ban.

Liên quan đến việc này, Ban chỉ định Chung Toi làm người đại diện và cho phép Chung Toi thay mặt Ban cung cấp thông tin và hướng dẫn cho PIPO SG, và PIPO SG có thể thực hiện Dịch Vụ Thanh Toán cho Ban. Không giới hạn quy định trên, Ban ủy quyền cho Chung Toi để thông báo cho PIPO SG về các sự kiện sau:

- có hay không bất kỳ yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp nào do Người Mua đưa ra trong vòng 14 ngày kể từ ngày trạng thái online at hàng trên TikTok Shop được thay đổi thành đã giao hàng, việc hoàn tất bất kỳ thỏa thuận giải quyết nào giữa Người Mua và Ban do yêu cầu hoàn tiền, yêu cầu hoàn trả hoặc tranh chấp được đưa ra, và cách thức xử lý các khoản tiền theo thỏa thuận giải quyết như vậy;

- bất kỳ lệnh, phán quyết, quyết định hoặc bản án nào của tòa án, hội đồng trọng tài hoặc cơ quan có thẩm quyền mà chỉ liên quan đến việc giải ngân hoặc thanh toán tiền;

khoan tien ma se uoc tru tu cac khoan thanh toan ma se uoc thanh toan cho Ban oi voi khoan thanh toan Hoa Hong Cho Ngươi Sang Tao, neu Ngươi Mua uoc hoan tien thanh cong sau 14 ngay duong lich ke tu khi co thay oi trang thai on at hang thanh a giao hang; va bat ky thong tin nao khac lien quan en giao dich giua Ngươi Mua va Ban, bao gom viec ban hang, hoan tien hoac huy on, nhu uoc Chung Toi xac inh hoac theo cach khac tuan thu cac ieu khoan nhu uoc quy inh trong cac ieu Khoan nay, Chinh Sach Quyen Rieng Tu Cua TikTok Shop hoac bat ky ieu khoan nao khac theo thoa thuan giua Ban va Chung Toi.

6. Dich Vu Thanh Toan

Neu Ban ang ban San Pham cho Ngươi Mua tai Malaysia, Thai Lan, Philippines, hoac Viet Nam:

Ban thua nhan rang voi tu cach la nha cung cap TikTok Shop, Chung Toi se co thong tin ve cac giao dich (bao gom on at hang, giao ket giao dich mua ban, cac khoan thanh toan va hoan tien uoc thuc hien giua Ngươi Mua va Ban). Vi vay, se hieu qua va phu hop hon khi Chung Toi cung cap huong dan cho NCCDVTT Ben Thu Ba thay mat cho Ban, e tao ieu kien va ho tro cac Dich Vu Thanh Toan ma NCCDVTT Ben Thu Ba cung cap cho Ban.

Lien quan en viec nay, Ban thua nhan va ong y e Chung Toi thay mat Ban cung cap thong tin va huong dan cho NCCDVTT Ben Thu Ba, e NCCDVTT Ben Thu Ba (bao gom thong qua Ben Lien Ket hoac oi Tac khac cua NCCDVTT Ben Thu Ba) co the thuc hien Dich Vu Thanh Toan cho Ban. Khong gioi han quy inh tren ay, Ban uy quyen cho Chung Toi e thong bao cho NCCDVTT Ben Thu Ba ve cac su kien sau:

co hay khong bat ky yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap nao do Ngươi Mua ua ra trong vong 14 ngay ke tu ngay trang thai on at hang tren TikTok Shop uoc thay oi thanh a giao hang, viec hoan tat bat ky thoa thuan giai quyet nao giua Ngươi Mua va Ban do yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap uoc ua ra, va cach thuc xu ly cac khoan tien theo thoa thuan giai quyet nhu vay;

bat ky lenh, phan quyet, quyet inh hoac ban an nao cua toa an, hoi ong trong tai hoac co quan co tham quyen ma chi thi viec giai ngan hoac thanh toan tien;

cac khoan tien ma se uoc khai tru tu cac khoan thanh toan tu Ngươi Mua ma phai tra cho Chung Toi hoac bat ky ben lien ket hoac ben nao khac, bao gom bat ky phi nen tang va phi dich vu logistic nao ma phai tra cho Chung Toi, va bat ky khoan Hoa Hong Cho Ngươi Sang Tao nao (uoc inh nghia duoi ay) ma phai tra cho Ngươi Sang Tao theo thoa thuan giua Ban va Ngươi Sang Tao;

khoan tien ma se uoc tru tu cac khoan thanh toan ma se uoc thanh toan cho Ban oi voi khoan thanh toan Hoa Hong Cho Ngươi Sang Tao, neu Ngươi Mua uoc hoan tien thanh cong sau 14 ngay duong lich ke tu khi co thay oi trang thai on at hang thanh a giao hang; va bat ky thong tin nao khac lien quan en giao dich giua Ngươi Mua va Ban, bao gom viec ban hang, hoan tien hoac huy on, nhu uoc Chung Toi xac inh hoac theo cach khac tuan thu cac ieu khoan nhu uoc quy inh trong cac ieu Khoan nay, Chinh Sach Quyen Rieng Tu Cua TikTok Shop hoac bat ky ieu khoan nao khac theo thoa thuan giua Ban va Chung Toi.

7. Khai tru cac khoan thanh toan cho Ngươi Sang Tao va Chung Toi

Ban thua nhan rang mot phan cua cac khoan thanh toan tu Ngươi Mua se uoc khai tru va tra cho Ngươi Sang Tao, nhu la khoan phi Ban phai tra cho Ngươi Sang Tao (Hoa Hong Cho Ngươi Sang Tao) nhu thoa thuan giua Ban va Ngươi Sang Tao tuong ung. Ban cung thua nhan rang mot phan cua cac khoan thanh toan tu Ngươi Mua se uoc khai tru va tra cho Chung Toi nhu la Phi Dich Vu oi voi viec su dung TikTok Shop.

Dich Vu Thanh Toan uoc cung cap cho Ngươi Sang Tao va Chung Toi boi ben thanh toan thu ba (Cong Thanh Toan Ben Thu Ba). Cong Thanh Toan Ben Thu Ba se cho phep Ngươi Sang Tao truy cap en Hoa Hong Cho Ngươi Sang Tao, theo cac ieu khoan cua thoa thuan ky ket giua

Cong Thanh Toan Ben Thu Ba va Nguoi Sang Tao, va se khai tru va quyét toán Phi Dich Vu cho Chung Toi, bao gom bat ky khoan phi nen tang va phi dich vu logistic nao.

Ban thua nhan va ong y rang, voi tu cach la ben cung cap Tinh Nang Lien Ket va TikTok Shop, Chung Toi co the cung cap tat ca thong tin lien quan en cac thoa thuan giua Ban va Nguoi Sang Tao, cac giao dich giua Ban va Nguoi Mua va bat ky tham quyén nao uoc cap cho Chung Toi, e Cong Thanh Toan Ben Thu Ba co the cung cap Dich Vu Thanh Toan cho Nguoi Sang Tao va quyét toán Phi Dich Vu cho Chung Toi, bao gom nhung khong gioi han o:

cac khoan tien ma se uoc khai tru tu cac khoan thanh toán tu Nguoi Mua ma phai tra cho Chung Toi hoac bat ky ben lien ket hoac ben nao khac, bao gom bat ky phi nen tang va phi dich vu logistic nao ma phai tra cho Chung Toi, va bat ky khoan Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao nao ma phai tra cho Nguoi Sang Tao theo thoa thuan giua Ban va Nguoi Sang Tao thong qua Tinh Nang Lien Ket;

co hay khong bat ky yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap nao do Nguoi Mua ua ra trong vong 14 ngay ke tu ngay trang thai on at hang tren TikTok Shop uoc thay oi thanh a giao hang, viec hoan tat bat ky thoa thuan giai quyét nao giua Nguoi Mua va Ban do yeu cau hoan tien, yeu cau hoan tra hoac tranh chap uoc ua ra, va cach thuc xu ly cac khoan tien theo thoa thuan giai quyét nhu vay;

bat ky lenh, phan quyét, quyét inh hoac ban an nao cua toa an, hoi ong trong tai hoac co quan co tham quyén ma chi thi viec giai ngan hoac thanh toán tien;

khoan tien ma se uoc tru tu cac khoan thanh toán ma se uoc thanh toán cho Ban oi voi khoan thanh toán Hoa Hong Cho Nguoi Sang Tao, neu Nguoi Mua uoc hoan tien thanh cong sau 14 ngay duong lich ke tu khi co thay oi trang thai on at hang thanh a giao hang; va

bat ky thong tin nao khac lien quan en giao dich giua Nguoi Mua va Ban, bao gom viec ban hang, hoan tien hoac huy on, nhu uoc Chung Toi xác inh hoac theo cach khac tuan thu cac ieu khoan nhu uoc quy inh trong Thoa Thuan nay, Chinh Sach Quyén Rieng Tu Cua TikTok Shop hoac bat ky ieu khoan nao khac theo thoa thuan giua Ban va Chung Toi.

e tranh nham lan, Ban thua nhan va ong y rang mac du Chung Toi co the thay mat Nguoi Sang Tao cung cap huong dan cho Cong Thanh Toan Ben Thu Ba e tao ieu kien hoac ho tro cac Dich Vu Thanh Toan ma Cong Thanh Toan Ben Thu Ba cung cap cho Nguoi Sang Tao, bat ky Dich Vu Thanh Toan nao ma Cong Thanh Toan Ben Thu Ba cung cap cho Nguoi Sang Tao se uoc Cong Thanh Toan Ben Thu Ba cung cap theo kha nang rieng cua Cong Thanh Toan Ben Thu Ba.

8. Cac ieu Khoan Bo Sung cho TikTok Shop Hoa Ky

8.1 Neu Ban ang ban San Pham cho Nguoi Mua tai Hoa Ky, Ban cung ong y tuan thu ieu Khoan Dich Vu Danh Cho Nguoi Ban Tren TikTok Shop danh cho nguoi ban tai Hoa Ky (ieu Khoan Danh Cho Nguoi Ban ia Phuong TTS Hoa Ky), ngoai cac quy inh cua Phan VI Trung Quoc nay (ieu Khoan Bo Sung Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky). ieu Khoan Danh Cho Nguoi Ban ia Phuong TTS Hoa Ky, ieu Khoan Bo Sung Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky va phan con lai cua ieu Khoan nay sau ay uoc goi chung la ieu Khoan Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky .

8.2 Trong truong hop co bat ky xung ot hoac mau thuan nao giua ieu Khoan Bo Sung Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky, ieu Khoan Danh Cho Nguoi Ban ia Phuong TTS Hoa Ky va phan con lai cua ieu Khoan nay, xung ot hoac mau thuan o se uoc giai quyét theo thu tu uu tien sau: (i) ieu Khoan Bo Sung Danh Cho Nguoi Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky, (ii) ieu Khoan Danh Cho Nguoi Ban ia Phuong TTS Hoa Ky va (iii) phan con lai cua ieu khoan nay.

8.3 Tuan Thu Lao ong

8.3.1 Ban phai am bao rang ban than Ban va cac nha cung cap cua Ban tuan thu tat ca cac luat va quy inh hien hanh (bao gom phap luat lao ong ia phuong va quoc gia cung nhu ao

Luật No Le Hien ai nam 2015 của Vương Quốc Anh và các luật tương tự như vậy liên quan đến lao động cưỡng bức) và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân viên và công nhân. Ban sẽ tiến hành tham gia xem các nhà cung cấp của Ban có hành vi cưỡng bức hoặc bắt buộc lao động và các vi phạm khác đối với pháp luật và quy định về lao động hay không, và trong vòng 3 (ba) năm sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyên Biên Giới TTS Hoa Kỳ, Ban sẽ duy trì sự uy tín và chính xác hồ sơ về việc tham gia các nhà cung cấp của Ban.

8.3.2 Ban phải đảm bảo rằng Ban và chuỗi cung ứng của Ban không có nô lệ hiện tại, nạn buôn người, lao động trẻ em, lao động bất hợp pháp, lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc, quay trở lại, phân biệt đối xử hoặc các hành vi vi phạm pháp luật lao động hiện hành khác (Vi Phạm Lao động). Để thực hiện những điều nêu trên, Ban phải thiết lập các hệ thống quản lý để giám sát và giải quyết mọi Vi Phạm Lao động trong các hoạt động của mình và trong chuỗi cung ứng của ban.

(1) Ban phải tiến hành tham gia về sự tồn tại của các Vi Phạm Lao động trong các hoạt động của chính Ban và trong chuỗi cung ứng của ban, ông thời phải duy trì hồ sơ tham tra sự uy tín và chính xác trong thời hạn của điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyên Biên Giới TTS Hoa Kỳ và trong ba (3) năm sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyên Biên Giới TTS Hoa Kỳ.

(2) TikTok có thể tiến hành tham gia Ban để anh gia xem có Vi Phạm Lao động hay không thông qua kiểm tra và/hoặc các công cụ phân tích khác, tùy theo từng trường hợp và Ban đồng ý hợp tác sự uy tín, bao gồm trong mọi cuộc kiểm tra không báo trước hoặc có thông báo trước về thời gian không chi tiết hoặc các hoạt động tham gia của nhân viên mà TikTok có thể yêu cầu (bao gồm thông qua bên thứ ba).

(3) Trong trường hợp Ban xác định ước suất có hoặc rủi ro về lao động cưỡng bức hoặc bắt buộc trong các hoạt động của chính Ban hoặc trong chuỗi cung ứng của mình, Ban sẽ ngay lập tức (a) thực hiện các bước hợp lý và thích hợp để khắc phục sự cố hoặc giảm thiểu rủi ro (b) thông báo cho TikTok về sự cố hoặc rủi ro và các bước mà Ban đã thực hiện để khắc phục sự cố hoặc giảm thiểu rủi ro.

Ban đảm bảo rằng Ban đã thiết lập (hoặc cam kết Ban sẽ áp dụng trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyên Biên Giới TTS Hoa Kỳ) một chương trình đào tạo ước thiết kế để đảm bảo rằng các thành viên có liên quan trong nội bộ nhân viên của Ban (ác biệt là những người chịu trách nhiệm cho việc thực hiện) hiểu Vi Phạm Lao động là gì, hiểu pháp luật hiện hành của địa phương và quốc gia liên quan đến Vi Phạm Lao động, ông thời biết các quy trình của Ban để xác định rủi ro Vi Phạm Lao động xảy ra trong chuỗi cung ứng của mình và các bước có thể thực hiện để giảm thiểu những rủi ro.

8.3.3 Ban phải (và sẽ yêu cầu bất kỳ nhà cung cấp hoặc nhà thầu phụ nào của Ban phải):

(1) đảm bảo tất cả các công việc làm thêm giờ là tự nguyện;

(2) xác minh tất cả người lao động ước phép làm việc phù hợp trước khi tuyển dụng;

(3) không thu phí tuyển dụng lao động, kể cả thông qua đại lý hoặc mọi giới lao động;

(4) không cản trở người lao động tiếp cận các giấy tờ tùy thân hoặc tài sản cá nhân khác của họ;

(5) cho phép người lao động chấm dứt việc làm khi có thông báo hợp lý; không ước trừ lương, khấu trừ lương, chậm lương, trả lương sai quy định.

8.3.4 Nếu Ban (hoặc nhà cung cấp của Ban) vi phạm bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào trong Mục 8.3.1, 8.3.2 và 8.3.3 ở trên, TikTok sẽ có quyền chấm dứt điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyên Biên Giới TTS Hoa Kỳ, và Ban sẽ bồi thường cho TikTok theo yêu cầu đối với tất

ca các Tôn thất mà TikTok phải gánh chịu hoặc phát sinh do vi phạm ở.

8.4 Tuan Thu Ve Thuong Mai

8.4.1 Khi thực hiện Thỏa Thuận này, Ban:

(1) ông y tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành về trung phát thương mại, kinh tế và tài chính, cam vận thương mại, kiểm soát xuất khẩu và các biện pháp hạn chế khác, bao gồm cả những biện pháp do Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài Chính Hoa Kỳ, Cục Công Nghiệp và An Ninh (BIS) của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ, Bộ Thương Mại CHND Trung Hoa, Văn Phòng Thực Thi Trung Phát Tài Chính (OFSI) của Vương Quốc Anh và Hội đồng Liên Minh Châu Âu (gọi chung là Biện Pháp Kiểm Soat Thương Mại) ; và

(2) sẽ không, trực tiếp hoặc gián tiếp, tham gia vào bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch trái phép nào trong hoặc với bất kỳ Quốc Gia Bị Trung Phát hoặc Bên Bị Trung Phát nào, hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào bị cấm bởi, hoặc ieu o sẽ khiến TikTok có nguy cơ bị trung phát theo, Biện Pháp Kiểm Soat Thương Mại hiện hành.

8.4.2 Ban cam oan va am bao rang ca Ban, cac cong ty con cua Ban cung nhu bat ky giam oc, can bo, nhan vien, ai ly hoac chi nhanh tuong ung nao eu khong la:

(1) một cá nhân hoặc tổ chức mà

(a) có trụ sở, ước tổ chức hoặc cư trú tại một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà ông hoặc cô thế, tùy thời điểm, là mục tiêu hoặc đối tượng của các biện pháp trung phát toàn diện (Quốc Gia Bị Trung Phát) ;

(b) mục tiêu hoặc đối tượng của bất kỳ Biện Pháp Kiểm Soat Thương Mại hiện hành nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, người có tài sản hoặc quyền lợi ở tài sản bị phong tỏa hoặc ông bang, hoặc người ước chỉ định trong Danh Sách Công Dân Bị Chỉ Định Ác Biệt và Người Bị Phong Tỏa (SDN) của OFAC, Danh Sách Thực Thể BIS, Danh Sách Thực Thể Không an Tin Cây của CHND Trung Hoa, Danh Sách Trung Phát Tài Chính Hợp Nhất của Liên Minh Châu Âu, Danh Sách Mục Tiêu Trung Phát Tài Chính Hợp Nhất của OFSI hoặc Danh Sách Trung Phát Hợp Nhất của Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc; hoặc

(c) sở hữu từ 50 phần trăm trở lên, ước kiểm soát bởi hoặc hành ông thay mặt cho một hoặc nhiều bên ước mô tả trong (a) hoặc (b) ở trên (1(a), (b) và (c) sau đây ước gọi chung là Bên Bị Trung Phát) ; hoặc

(2) tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào hoạt động kinh doanh hoặc giao dịch trái phép tại hoặc với Quốc Gia Bị Trung Phát hoặc Bên Bị Trung Phát.

8.4.3 Nếu bất kỳ sự kiện nào sau đây xảy ra (mọi sự kiện ước gọi là Sự Kiện Trung Phát), TikTok có thể chấm dứt ieu Khoan Danh Cho Người Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky với hiệu lực ngay lập tức:

(1) Ban trở thành Bên Bị Trung Phát;

(2) TikTok, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, xác định rằng Ban đã vi phạm bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc cam kết nào trong ieu khoản này; hoặc

(3) TikTok, theo toàn quyền quyết định của mình, xác định rằng Ban không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo ieu Khoản Danh Cho Người Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa nay do các lệnh cấm hoặc nguy cơ bị trung phát, theo Biện Pháp Kiểm Soat Thương Mại hiện hành.

8.4.4 Ban sẽ giữ cho TikTok vô hại trước mọi trách nhiệm pháp lý và, trong phạm vi ước cho phép bởi Biện Pháp Kiểm Soat Thương Mại hiện hành, bồi thường cho TikTok mọi chi phí, phí tổn, thiệt hại và tổn thất mà TikTok phải gánh chịu phát sinh từ Sự Kiện Trung Phát.

8.4.5 Ban phải phân loại mọi hàng hóa, công nghệ, phần mềm hoặc các mặt hàng khác ước cung cấp cho TikTok theo ieu Khoản Danh Cho Người Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky, xin các giấy phép cần thiết nếu có và cung cấp cho TikTok thông tin phân loại chính xác và

cập nhật nhất, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quy định về Mã Số Phân Loại Kiểm Soát Xuất Khẩu (ECCN), Phân Loại Hàng Hóa (CCATS) và giấy phép chung nhân.

8.5. Kiểm toán

8.5.1 Trong thời hạn của iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky và trong vòng ba (3) năm sau khi chấm dứt hoặc hủy bỏ Thỏa Thuận này, Bên phải lưu giữ hồ sơ và chính xác về hoạt động của mình theo iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky.

8.5.2 Bên phải cho phép TikTok (hoặc các công ty chuyên nghiệp của TikTok) truy cập các cơ sở của Bên, truy cập các hệ thống liên quan đến việc thực hiện iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky và xem xét/kiểm tra Hồ Sơ liên quan đến việc thực hiện iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky mà không cần thông báo trước:

- (1) xác minh rằng Bên đang tuân thủ các iêu khoản của iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky, tiêu chuẩn cao về iêu kiện làm việc an toàn, ô nhiễm công bằng và tôn trọng nhân viên cũng như các quy tắc đạo đức.
- (2) xác định các hành vi nghi ngờ gian lận hoặc sai sót kế toán trong yêu.
- (3) tiến hành các cuộc kiểm toán nội bộ và theo luật định của TikTok.
- (4) kiểm tra tính toàn vẹn, bảo mật và an toàn của dữ liệu và Thông Tin Bí Mật của TikTok.

Neu TikTok nhận thấy Bên gặp vấn đề trong việc thực hiện iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky và tuân thủ theo các quy định của phần này, Bên sẽ ngay lập tức thực hiện các biện pháp khắc phục hiệu quả sau khi nhận được thông báo từ TikTok và thông báo cho TikTok về các biện pháp khắc phục đã thực hiện.

8.6 Chúng Tôi sẽ không hành động (và Bên sẽ không chỉ định Chúng Tôi) với tư cách là người khai báo, nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu trong hồ sơ, hoặc bất kỳ vai trò tương đương nào đối với San Pham ước nhập khẩu hoặc xuất khẩu vào hoặc từ bất kỳ khu vực tại phần nào. Theo pháp luật và yêu cầu của khu vực tại phần của Người Mua và khu vực tại phần mà San Pham ước vận chuyển, Bên sẽ (nếu thích hợp): (i) hành động với tư cách là nhà nhập khẩu và/hoặc nhà xuất khẩu; (ii) chỉ định Người Mua đóng vai trò là nhà nhập khẩu San Pham (và ủy quyền cho người vận chuyển hành động thay mặt Người Mua); hoặc (iii) chỉ định một bên thứ ba ủy quyền sản xuất và phù hợp để hành động với tư cách là

8.7 Luật iêu chính. iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc có tương tác hoặc sự hình thành của iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky sẽ được iêu chính và hiệu theo luật của Tiểu Bang California, mà không ảnh hưởng đến xung đột pháp luật của các iêu khoản ở, trừ khi có quy định khác trong Mục 8.8.

8.8 Thỏa Thuận Trong Tai; Từ Bỏ Khi Kiến Tập Thể VUI LONG XEM KY PHAN NAY, VI BAN VA TIKTOK CUNG ONG Y TU BO CAC QUYEN CUA MOI BEN TRONG VIEC GIAI QUYET TRANH CHAP TAI TO AN BOI MOT THAM PHAN HOAC BOI THAM OAN VA ONG Y GIAI QUYET BAT KY KHIEU NAI HOAC TRANH CHAP NAO VOI NHAU TREN CO SO CA NHAN BANG THU TUC TRONG TAI, TRU TRUONG HOP UOC QUY RO RANG TRONG MUC NAY (THOA THUAN TRONG TAI).

(a) Thỏa Thuận Rang Buộc Trong Tai Cả Nhân Giữa Bên và TikTok

Bên và TikTok, bao gồm cả những bên thứ ba, đồng ý rằng mọi tranh chấp, khiếu nại hoặc tranh cãi phát sinh từ hoặc liên quan đến iêu Khoản Danh Cho Người Bán Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky hoặc sự tồn tại, vi phạm, chấm dứt, thực thi, diễn giải hoặc hiệu lực của những iêu khoản ở sẽ được giải quyết bởi thủ tục trong tài mang tính ràng buộc, và không phải tại một tòa án. Việc giải quyết bằng thủ tục trong tài này sẽ chỉ ưu tiên

hành trên cơ sở cá nhân, và Ban và TikTok eu lan loạt tu bỏ quyền giải quyết tranh chấp tại tòa án bởi một tham phán hoặc bởi tham oan hoặc tham gia với tu cách là nguyên on hoặc thành viên tập thể trong bất kỳ thủ tục khiếu kiện tập thể, chung, gộp hoặc hợp nhất nào (và, trong phạm vi tôi có quyền pháp luật cho phép, thủ tục khiếu kiện ai diện) (Tu Bỏ Khởi Kiến Tập Thể).

(b) Ngoại Le với Trong Tai

Bất kể bất kỳ điều khoản nào khác trong điều Khoản Danh Cho Người Ban Xuyen Bien Gioi TTS Hoa Ky, Thỏa Thuận Trong Tai này sẽ không yêu cầu việc giải quyết bằng phương thức trong tại nơi với các loại khiếu kiện sau: (a) các vụ kiện tranh chấp nhỏ uốc gia ra trên cơ sở cá nhân nằm trong phạm vi thẩm quyền của tòa án khiếu kiện tranh chấp nhỏ, (b) các biện pháp khẩn cấp hoặc các biện pháp hợp lý khác để ngăn chặn hành vi xâm phạm trên thực tế hoặc để đòi xâm phạm, chiếm dụng hoặc vi phạm quyền bảo mật hoặc quyền tác giả, nhân hiệu, bí mật thương mại, sáng chế hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của một bên và (c) các khiếu kiện có thể không thuộc thẩm quyền xử lý của trong tại theo pháp luật áp dụng chung.

(c) Luật và Quy tắc điều Chính

Các bên đồng ý và thừa nhận rằng Thỏa Thuận Trong Tai này là bằng chứng cho một giao dịch liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang và ao Luật Trong Tai Liên Bang, 9 USC 1 et seq. (FAA) sẽ điều chỉnh việc giải thích và thi hành. Thủ tục trong tại sẽ do Hiệp Hội Trong Tai Hoa Ky (AAA) quản lý theo Quy tắc Trong tại Thương mại của AAA (Quy tắc AAA) có hiệu lực tại thời điểm và các bên đồng ý rằng trong tại viên (Trong Tai Viên) sẽ có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về phạm vi giải quyết của thủ tục trong tại bao gồm các tranh chấp liên quan đến việc giải thích, khả năng áp dụng, khả năng thi hành, hiệu lực hoặc sự hình thành của Thỏa Thuận Trong Tai này. Mọi vấn đề không uốc điều chỉnh bởi FAA và Quy tắc AAA sẽ uốc giải quyết theo pháp luật bang California trong phạm vi tôi có quyền cho phép.

(d) To Tụng

Một bên mong muốn tiến hành thủ tục trong tại phải cung cấp cho bên còn lại Yêu Cầu Trong Tai bằng văn bản, như quy định trong Quy tắc AAA. Trong Tai Viên sẽ là (1) một tham phán cá nhân hoặc (2) một luật sư duy nhất uốc cấp phép hành nghề ở bang California, do các bên lựa chọn (hoặc do AAA chỉ định nếu các bên không thể đồng thuận) từ danh sách trong tại viên giải quyết tranh chấp thương mại của AAA. Trừ khi các bên có thỏa thuận khác hoặc Trong Tai Viên có yêu cầu khác, thủ tục trong tại sẽ uốc tiến hành tại Quận Los Angeles, bang California và các khiếu kiện không vượt quá 10.000 USD sẽ chỉ uốc tiến hành trên cơ sở các tài liệu do các bên cung cấp. Trong Tai Viên sẽ đưa ra quyết định hợp lý, cuối cùng và ràng buộc, và quyết định về phán quyết của Trong Tai Viên có thể uốc đưa ra tại bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền thích hợp.

(e) Hiệu Lực Tụng Phán

Nếu bất kỳ phần nào của Thỏa Thuận Trong Tai bị coi là không thể thi hành hoặc bất hợp pháp vì bất kỳ lý do gì, (i) điều khoản không thể thi hành hoặc bất hợp pháp sẽ bị loại bỏ khỏi Thỏa Thuận Trong Tai, (ii) phần còn lại của Thỏa Thuận Trong Tai sẽ có hiệu lực và (iii) việc hủy bỏ điều khoản không thể thi hành hoặc bất hợp pháp sẽ không ảnh hưởng đến phần còn lại của Thỏa Thuận Trong Tai hoặc khả năng của các bên trong việc bắt buộc thực hiện thủ tục trong tại với bất kỳ khiếu kiện còn lại nào trên cơ sở cá nhân; với điều kiện là việc loại bỏ này sẽ không dẫn đến việc hủy bỏ Tu Bỏ Khởi Kiến Tập Thể trong Mục 8.8(a) theo bất kỳ cách nào cho phép thực hiện thủ tục trong tại hàng loạt mà các bên không đồng ý rõ ràng.

Phụ Lục 1

ieu Khoan Logistic Chang Cuoi Tren TikTok Shop

Cac ieu Khoan Logistic Chang Cuoi Tren TikTok Shop nay (ieu Khoan Logistic) ap dung ong thoi voi ieu Khoan Dich Vu Danh Cho Nguoi Ban khi ban chap thuan viec cung cap dich vu logistic boi TikTok hoac ben uoc uy quyen hoac nha thau phu cua TikTok tuy tung truong hop (Chung Toi) cho Ban (Dich Vu Logistic) oi voi cac san pham (San Pham) uoc ban boi Ban cho nguoi mua (Nguoi Mua) tren TikTok Shop. Trong pham vi co bat ky su khong thong nhat nao giua cac ieu Khoan Logistic nay va ieu Khoan, thi cac ieu Khoan Logistic nay uoc uu tien ap dung.

1. Chap thuan cac ieu Khoan Logistic nay

1.1 Neu Ban khong ong y voi cac ieu Khoan Logistic nay, Ban khong uoc su dung Dich Vu Logistic e hoan thanh on at hang do Nguoi Mua at tren TikTok Shop.

2. Vai tro cua TikTok

2.1 Khong co quy inh nao theo ieu Khoan Logistic nay uoc giai thich rang TikTok la mot ben cua thoa thuan giua Ban va Nguoi Mua oi voi viec mua va ban San Pham. Viec cung cap Dich Vu Logistic boi TikTok hoac ben uoc uy quyen hoac nha thau phu cua TikTok cho Ban khong uoc xem la, ro rang hoac ngu y, tuyen bo, bao am hoac chung thuc boi TikTok ve chat luong, tinh hop phap, hoac tinh tuan thu cua San Pham uoc ban boi Ban. Chi minh Ban phai chiu trach nhem oi voi San Pham ma Ban ban cho Nguoi Mua.

3. Dich Vu Logistic Chang Cuoi Tu ia Phuong en ia Phuong

3.1 Cac khoan phi va chi phi ap dung oi voi Dich Vu Logistic va ieu khoan thanh toan se uoc quy inh tai Seller Centre.

3.2 Chung Toi co quyen lua chon tu choi van chuyen mot so San Pham nhat inh. Chung Toi co quyen tu choi cung cap Dich Vu Logistic oi voi mot San Pham neu theo y kien cua Chung Toi, viec xu ly va/hoac giao San Pham nhu vay la khong an toan, trai phap luat hoac khong tuan thu cac chinh sach cua TikTok hoac cua ben uoc uy quyen hoac nha thau phu cua TikTok, chang han nhu bat ky mat hang nao uoc quy inh trong Huong Dan Ve Hang Hoa Bi Cam Tren TikTok Shop (hoac hang hoa bi han che theo cach khac), hoac bat ky mat hang nao ma khong uoc xac inh, mo ta, ghi nhan hoac ong goi phu hop e am bao viec van chuyen an toan.

3.3 Chung Toi quyet inh phuong thuc van chuyen. TikTok co the su dung bat ky phuong thuc, tuyen uong, phuong tien va quy trinh van chuyen, luu tru, xep hoac do hang nao, theo quyet inh cua rieng TikTok cho muc ich thuc hien Dich Vu Logistic ma khong phai thong bao cho Ban.

3.4 Khong muon hon 5 ngay truoc thoi iem bat au moi thang, Ban phai ua ra cho TikTok du lieu cua ban ve: (a) dich vu luu tru ma Ban du inh yeu cau (bao gom khoi luong San Pham ma Ban du inh luu tru hoac khong gia luu tru ma Ban du inh yeu cau); va (b) Dich Vu Logistic ma Ban du inh yeu cau trong suot thang tiep theo.

3.5 Thoi gian khong phai yeu to co ban. Tru khi uoc thoa thuan khac i mot cach cu the bang van ban boi TikTok, thoi gian khong phai la yeu to cot loi theo cac ieu Khoan Logistic nay. Tru khi uoc thoa thuan khac i mot cach ro rang bang van ban boi TikTok rang mot San Pham phai khoi hanh hoac en tai mot ngay hoac thoi gian cu the, TikTok khong chiu bat ky trach nhem nao oi voi ngay va thoi gian khoi hanh hoac en cua San Pham. Bat ky ngay hoac thoi gian nao (neu co) do TikTok cung cap truoc hoac khi Ban thuc hien viec Mua Hang hoac theo cach khac (ma khong phai ngay va thoi gian uoc chi inh tren van on cuoi cung) chi la ngay hoac thoi gian uoc tinh va chi cho muc ich tham khao.

3.6 Dich Vu Logistic co the bi gioi han tai mot so khu vuc nhat inh. Dich Vu Logistic co the khong uoc cung cap tai mot so khu vuc nhat inh tai mot so khu vuc phap ly nhat inh. Neu ia chi giao hang nam ngoai khu vuc hoac khu vuc phap ly giao hang, thi on at hang oi

với việc giao San Pham sẽ bị TikTok hủy mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

3.7 Người Bán đồng ý một cách rõ ràng rằng TikTok có thể ủy quyền hoặc ký hợp đồng với bất kỳ hoặc tất cả quyền hoặc nghĩa vụ của TikTok theo Điều Khoản Logistic này cho một hoặc nhiều bên ủy quyền hoặc nhà thầu phụ mà không phải có sự chấp thuận hoặc cho phép từ Người Bán, và không phải thông báo cho Người Bán, với điều kiện là TikTok không ủy quyền hoặc ký hợp đồng với bên như vậy.

4. Mat Hang Bi Cam

4.1 Chúng Tôi sẽ không xử lý hoặc giao Mat Hang Bi Cam. Bạn phải tuân thủ với tất cả luật, quy định và quy tắc áp dụng đối với việc xử lý, qua cảnh và giao San Pham cho đến điểm cuối cùng của San Pham. Bạn tuyên bố rằng Bạn sẽ không giao hoặc làm cho TikTok hoặc bên ủy quyền hoặc nhà thầu phụ của TikTok phải xử lý hoặc giải quyết hàng hóa mà bị cấm theo Hướng Dẫn Về Hàng Hóa Bị Cấm Trên TikTok Shop, hoặc hàng hóa mà bị hạn chế theo cách khác mà không có sự phê duyệt trước theo Hướng Dẫn Về Hàng Hóa Bị Cấm Trên TikTok Shop, hoặc hàng hóa bị cấm theo Luật Áp Dụng đối với việc vận chuyển (Mat Hang Bi Cam).

4.2 Chúng Tôi có quyền xử lý Mat Hang Bi Cam. Nếu TikTok hoặc bên ủy quyền hoặc nhà thầu phụ của TikTok nắm giữ Mat Hang Bi Cam, TikTok có quyền (theo quyết định của riêng TikTok): (i) yêu cầu Bạn nhận lại Mat Hang Bi Cam hoặc hoàn trả Mat Hang Bi Cam cho Bạn, bằng phí và chi phí của Bạn, hoặc (ii) hủy, hoặc xử lý theo cách khác Mat Hang Bi Cam như vậy theo quyết định của riêng TikTok, bằng phí và chi phí của Bạn, mà TikTok, bên ủy quyền hoặc nhà thầu phụ của TikTok không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với Bạn. Bạn phải cung cấp cho TikTok, bên ủy quyền hoặc nhà thầu phụ của TikTok tất cả sự hỗ trợ và thông tin, và tiến hành tất cả các biện pháp hoặc hành động yêu cầu mà có liên quan đến việc quản lý hoặc xử lý San Pham như vậy bằng phí và chi phí của Bạn. Không làm giới hạn tính tổng quát của quy định trên đây, Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm thanh toán Phí Dịch Vụ đối với các đơn hàng có Mat Hang Bi Cam, và Phí Dịch Vụ như vậy là không thể hoàn lại.

4.3 Mat Hang Bi Cam có thể bị tịch thu hoặc xử lý theo cách khác bởi cơ quan thuế và hai quan có liên quan. Bạn thừa nhận và đồng ý một cách rõ ràng rằng Mat Hang Bi Cam do bạn bán giao cho Chúng Tôi có thể bị tịch thu hoặc xử lý theo cách khác bởi cơ quan nhà nước trong quá trình vận chuyển. Chỉ mình Bạn phải chịu trách nhiệm đối với các tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ sự tịch thu hoặc xử lý như vậy đối với Mat Hang Bi Cam của Bạn.

5. Yêu Cầu đối Với Việc Vận Chuyển San Pham

5.1 San Pham vận chuyển phải tuân thủ một số yêu cầu nhất định. San Pham có thể phải tuân thủ một số yêu cầu và hạn chế nhất định đối với việc vận chuyển (ví dụ như, khối lượng, kích thước), mà, khi áp dụng, Chúng Tôi có thể thông báo cho Bạn (chẳng hạn như trong Trung Tâm Danh Cho Người Bán hoặc theo cách khác) tùy từng thời điểm. Những yêu cầu và hạn chế như vậy có thể thay đổi tùy thuộc vào điểm đến của việc vận chuyển, tuyến đường và/hoặc cách thức vận chuyển, v.v. TikTok có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ Logistic đối với San Pham không thỏa mãn các yêu cầu và hạn chế như vậy.

5.2 Một số San Pham có thể cần xử lý hoặc quan tâm đặc biệt. Một số San Pham nhất định có thể cần xử lý hoặc quan tâm đặc biệt đối với việc vận chuyển, chẳng hạn như hàng hóa dễ hỏng hoặc dễ vỡ. Bạn cam kết không ngăn cản việc vận chuyển bất kỳ San Pham nào mà cần xử lý hoặc quan tâm đặc biệt mà không có văn bản cho phép trước của TikTok và không cung cấp tất cả thông tin do TikTok yêu cầu (ví dụ như, bản chat San Pham, khoảng nhiệt độ cần duy trì). Nếu các yêu cầu trên đây không thỏa mãn, TikTok không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào đối với San Pham như vậy.

5.3 San Pham xâm phạm là không được phép. Bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng Bạn không

giao hoac co gang giao bat ky San Pham nao ma vi pham, chiem oat hoac xam pham quyên so huu tri tue cua bat ky ben thu ba nao, bao gom nhung khong gioi han o nhan hieu, bi mat kinh doanh, quyên bao mat, quyên tac gia, bang sang che, bao bi thuong mai, ten thuong mai hoac bat ky quyên so huu tri tue hoac quyên tai san nao khac tai bat ky khu vuc phap ly nao. e biet them thong tin, vui long xem Chinh Sach So HUU TRI TUE Tren TikTok Shop.

5.4 Ban phai co quyên so huu oi voi San Pham. Ban tuyen bo rang Ban co quyên so huu hop phap hoac quyên nam giu hop phap oi voi San Pham uoc giao theo cac ieu Khoan Logistic nay.

5.5 Ban phai khai bao chinh xac gia tri cua San Pham. Ban phai khai bao chinh xac gia tri cua San Pham do TikTok van chuyen neu viec ke khai gia tri la can thiet. Trong pham vi ap dung, Ban cung phai tuan thu tat ca quy inh hai quan ap dung oi voi viec ke khai San Pham. Trong pham vi can thiet va uoc cho phep theo Luat Ap Dung, TikTok co the thay mat Ban ke khai gia tri cua mot so San Pham nhat inh e cung cap Dich Vu Logistic va cung cap thong tin co lien quan cho co quan nha nuoc co lien quan chiu trach nhiem tinh toan thue hai quan, thue hoac thue hang hoa.

5.6 Ban phai cung cap thong tin chinh xac va su ho tro. Ban phai cung cap thong tin va tai lieu chinh xac, trung thuc, hoan chinh va ay u cho TikTok lien quan en San Pham (bao gom nhung khong gioi han o khoi luong va kich thuoc kien hang), Nguoi Ban va/hoac Nguoi Mua, va phai cung cap cho TikTok tat ca su ho tro va hop tac, va thuc hien tat ca bien phap va hanh ong do TikTok yeu cau, lien quan en viec TikTok thuc hien Dich Vu Logistic theo ieu Khoan Logistic nay, bao gom viec nhap khai, xuất khai, thanh tra, kiem dich, hai quan, thue, ke khai oi voi San Pham.

5.7 Chi minh Ban phai chiu trach nhiem ve bao bi, ong goi, gan nhan va chuan bi San Pham mot cach an toan, phu hop va ay u va tuan thu bat ky huong dan cu the nao ma TikTok ua ra. Bao bi cua San Pham phai u tot e am bao rang San Pham se khong bi hu hong khi van chuyen. TikTok khong chiu trach nhiem oi voi bat ky ton that hoac thiet hai nao oi voi San Pham ma uoc bao bi, ong goi, gan nhan hoac chuan bi khong phu hop hoac khong ay u, bat ke nguyen nhan gay ra ton that hoac thiet hai nhu vay.

6. Kiem Tra San Pham

6.1 Ban phai chiu trach nhiem oi voi noi dung cua San Pham. TikTok khong co nghia vu xac thuc noi dung cua San Pham do ban ban giao e van chuyen, tru khi uoc yeu cau khac i boi Luat Ap Dung. Tai lieu van chuyen chi bao gom bien nhan so buu kien ma on vi van chuyen co the nhin thay uoc tu ben ngoai, va khong uoc xem la bien nhan ve so luong San Pham hoac mat hang ma on vi van chuyen khong the nhin thay uoc mot cach ro rang va hop ly tai thoi iem van chuyen en cho on vi van chuyen.

6.2 Chung Toi co quyên nhung khong co nghia vu mo hoac kiem tra San Pham. Neu qua qua trinh kiem tra ben ngoai hoac kiem tra ky thuat ma phat hien toan bo hoac mot phan San Pham la khong thich hop e giao hang hoac vi pham theo cach khac oi voi ieu Khoan Logistic nay, theo ieu Khoan Logistic nay hoac theo yeu cau boi Luat Ap Dung va quy inh ap dung, Chung Toi co quyên, theo quyêt inh cua rieng Chung Toi: (i) e dung Dich Vu Logistic oi voi San Pham nhu vay, (ii) e hoan tra San Pham cho Ban bang phi va chi phi cua Ban, (iii) e tiep tục giao San Pham nguyen trang, hoac (iv) e xu ly San Pham ma khong phai chiu trach nhiem phap ly voi Ban, bang phi va chi phi cua Ban. Quyên kiem tra San Pham cua TikTok khong mien tru Ban khoi bat ky nghia vu nao cua Ban theo ieu Khoan Logistic nay (bao gom su bao am cua Ban rang Ban khong giao bat ky Mat Hang Bi Cam nao).

7. Bao am Boi Thuong

7.1 Ban phai am bao boi thuong, bao ve va giu vo hai cho TikTok, Ben Lien Ket Cua TikTok, ben uoc uy quyên, nha thau phu, nha cung cap dich vu logistic cua TikTok, va

người lao động, cán bộ, giám đốc, đại lý tương ứng của họ (Người uốc Bồi Thường Của TikTok) chống lại tất cả các tổn hại, tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, phí, chi phí, tiền phạt, hình phạt, thuế, yêu cầu (bao gồm bất kỳ tổn thất trực tiếp, gián tiếp hoặc mang tính hậu quả nào, tổn thất lợi nhuận, mất uy tín và tất cả tiền lãi, tiền phạt và chi phí pháp lý (uốc tính toán trên cơ sở bồi thường toàn bộ) và tất cả khoản phí và chi phí chuyên môn khác) và các trách nhiệm pháp lý khác phát sinh hoặc phải gánh chịu bởi Người uốc Bồi Thường Của TikTok mà phát sinh từ, do hoặc liên quan đến (a) vi phạm của Ban đối với bất kỳ tuyên bố, bảo đảm, giao ước, cam kết, thỏa thuận hoặc nghĩa vụ nào theo điều Khoản Logistic này (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc ban giao hoặc nỗ lực vận chuyển Hàng Bì Cam hoặc Sản Phẩm mà xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ bên thứ ba nào, việc Ban không kê khai chính xác giá trị của Sản Phẩm hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào khác, việc Ban không cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, xác thực hoặc không thực hiện các hành động theo yêu cầu hợp lý của TikTok theo điều Khoản Logistic này); (b) việc Ban không tuân thủ bất kỳ và tất cả các Luật Áp Dụng áp dụng cho Ban, bao gồm nhưng không giới hạn ở tất cả pháp luật về bảo vệ dữ liệu áp dụng; (c) hành vi hoặc thiếu sót của Ban về gian lận hoặc tuyên bố sai lệch mang tính lừa dối; (d) bất kỳ thương tích cá nhân hoặc tổn thất nào gây ra bởi hành vi hoặc thiếu sót của Ban; (e) bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phải gánh chịu một cách trực tiếp hoặc gián tiếp bởi nhà thầu hoặc nhà cung cấp của Người uốc Bồi Thường Của TikTok (bao gồm nhưng không giới hạn ở nhà cung cấp dịch vụ logistic và kho bãi); (f) bất kỳ cáo buộc hoặc khiếu nại nào về sự bất cẩn hoặc hành động có ý sai trái phát sinh từ bất kỳ hành vi hoặc sự thiếu sót nào của Ban; và (g) bất kỳ yêu cầu nộp thuế hoặc các khoản phí hoặc đóng góp khác liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Dịch Vụ Logistic cho Ban theo điều Khoản Logistic này.

8. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

8.1 Trách nhiệm pháp lý của TikTok là có giới hạn. Trong mọi trường hợp và tùy thuộc vào quy định của điều Khoản 8 (Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý) này, tổng trách nhiệm pháp lý công dân của TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok có thể phát sinh, cho dù theo hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (bao gồm cả sự cố thừa), tuyên bố sai lệch, bồi thường hoặc khác đi theo các điều Khoản Logistic này, người uốc giới hạn ở tổng phí và lệ phí logistic mà Ban phải chịu trong 30 ngày trước ngày có nguyên nhân dẫn đến hành động. Trách nhiệm pháp lý và khoản bồi thường tối đa của TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok cho Ban đối với từng trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại đối với Sản Phẩm uốc giới hạn ở tổng giá cả mà Người Mua đã thanh toán cho Sản Phẩm tổn thất hoặc hư hỏng như vậy, hoặc giá trị mà Sản Phẩm bị hư hỏng, tùy thuộc vào khoản nào thấp hơn. Để tránh nghi ngờ, TikTok chỉ bồi thường cho Ban đối với tổn thất hoặc thiệt hại đối với Sản Phẩm mà xảy ra do việc cung cấp Dịch Vụ Logistic, và tùy thuộc vào điều Khoản 8 này.

8.2 TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào sau đây mà có thể phát sinh liên quan đến việc Người Ban sử dụng Dịch Vụ Logistic, cho dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm cả sự cố thừa), tuyên bố sai lệch, bồi thường hoặc khác đi, tổn thất lợi nhuận, tổn thất doanh thu, cơ hội kinh doanh, mất lợi nhuận thương mại, tổn thất khoản tiết kiệm dự kiến; tổn thất gián tiếp hoặc mang tính hậu quả; hoặc thiệt hại ngẫu nhiên, gián tiếp, ác ý hoặc mang tính trừng phạt.

8.3 Không có quy định nào trong điều Khoản Logistic này giới hạn hoặc loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào mà không thể loại trừ một cách hợp pháp.

8.4 Miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Trong mọi trường hợp, TikTok và Bên Liên Kết Của TikTok không chịu trách nhiệm pháp lý và uốc miễn trừ khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với việc chăm giao hàng, thất lạc hoặc hư hỏng sản phẩm, nếu việc chăm sóc, thất lạc hoặc hư hỏng như vậy là bị gây ra bởi, phát sinh từ, liên quan đến hoặc do các lý do

sau: (a) Hành vi sai trái hoặc số suất của Người Bán; (b) Người Bán không tuân thủ các quy định của iêu Khoản Logistic này hoặc bất kỳ hướng dẫn nào do Chúng Tôi cung cấp trước bán hàng cho Người Bán; (c) Tuân theo hướng dẫn của Người Bán; (d) Khiếm khuyết, không có hoặc thiếu thông tin trên và hoặc bảo mật của Sản Phẩm; (e) Khiếm khuyết đối với Sản Phẩm và tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến khiếm khuyết như vậy; (f) Thông tin không chính xác, sai sự thật, không đầy đủ, không hoàn chỉnh, sai trái về Sản Phẩm do Người Bán cung cấp; (g) Thông tin không chính xác, sai sự thật, không đầy đủ, không hoàn chỉnh, sai trái về Người Bán hoặc Người Mua; (h) Lợi, sự tam ngung hoặc gian lận dịch vụ của TikTok hoặc các hệ thống khác hỗ trợ cho dịch vụ logistic do việc bảo trì (cho dù ước lên kế hoạch trước hay không) hoặc do các lỗi về mạng internet, thiết bị, nguồn, dịch vụ thông tin trao đổi hoặc dịch vụ đám mây; (i) Sự kiện bất khả kháng; hoặc (j) Bất kỳ sự kiện hoặc lý do nào khác mà không thể quy về cho TikTok hoặc sự vi phạm Dịch Vụ Logistic bởi TikTok (bao gồm bất kỳ sự chậm trễ, thất thoát hoặc hư hỏng nào đối với (các) Sản Phẩm do Người Bán, hoặc do các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của TikTok).

8.5 Khúc Từ Của TikTok. Trong phạm vi rộng nhất ước cho phép bởi Luật Áp Dụng, TikTok, bằng iêu Khoản Logistic này, khúc từ bất kỳ và tất cả tuyên bố, bảo đảm hoặc iêu kiện mà không ước quy định một cách rõ ràng trong iêu Khoản Logistic này.

9. Chăm Dư

9.1 TikTok có thể chăm dư iêu Khoản Logistic này mà không cần lý do bằng cách đưa ra văn bản thông báo cho Người Bán trước ít nhất ba mươi (30) ngày. Người Bán có thể chăm dư iêu Khoản Logistic này mà không cần lý do bằng cách đưa ra văn bản thông báo cho TikTok trước ít nhất sáu mươi (60) ngày.

9.2 Việc chăm dư iêu Khoản Dịch Vụ Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop giữa Bạn và TikTok, hoặc việc chăm dư tại khoản của Bạn vì bất kỳ lý do gì, sẽ tự động chăm dư iêu Khoản Logistic này, và bất kỳ việc vi phạm chỉ nào đối với tại khoản của Bạn theo iêu Khoản Dịch Vụ Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop sẽ dẫn đến việc vi phạm chính Dịch Vụ Logistic theo iêu Khoản Logistic này.

9.3 Bất kỳ quy định nào khác trong iêu Khoản Logistic này, nếu (a) có các đơn hàng chưa hoàn tất giữa Bạn và Người Mua kể từ ngày chăm dư iêu Khoản Logistic này, thì iêu Khoản Logistic này sẽ ước gia hạn cho đến khi Dịch Vụ Logistic đối với các đơn hàng như vậy được thực hiện, (b) có các đơn hàng chưa hoàn tất giữa Bạn và Người Mua kể từ ngày vi phạm chỉ Dịch Vụ Logistic, TikTok sẽ tiếp tục cung cấp Dịch Vụ Logistic đối với các đơn hàng như vậy, với iêu kiện là các đơn hàng như vậy và việc cung cấp Dịch Vụ Logistic đối với các đơn hàng như vậy không vi phạm iêu Khoản Dịch Vụ Danh Cho Người Bán Trên TikTok Shop, iêu Khoản Logistic này, các chính sách hoặc hướng dẫn của TikTok, hoặc Luật Áp Dụng.

9.4 Hiệu Lực Của Việc Chăm Dư. Việc chăm dư iêu Khoản Logistic này không giải phóng bất kỳ bên nào khỏi các nghĩa vụ phát sinh trước ngày chăm dư.

Phu Lục 2

Chuyên Giao Dư Liệu Cá Nhân

1. Cho mục đích của Phụ Lục này, thuật ngữ Phụ Lục ước Phe Duyệt có nghĩa là mẫu phụ lục ước kết hợp vào iêu Khoản Hợp đồng Tiêu Chuan như ước quy định trong Phụ Chương của Quy định Thị Trường Của Ủy Ban (Liên Minh Châu Âu - EU) 2021/914 ngày 04/6/2021, như ước ban hành bởi Văn Phòng Của Ủy Viên Thông Tin (ICO) và ước trình Nghị Viện theo phần 119A (s119A) của ao Luật Bảo Vệ Dư Liệu năm 2018 ngày 02/02/2022, như ước sửa đổi theo Phần 18.

2. Chuyên Giao Ngoại EEA

(Ben Kiem Soat toi Ben Kiem Soat)

a. Khi co su Chuyen Giao Ngoai EEA, thi viec Chuyen Giao Ngoai EEA uoc ieu chinh boi ieu khoan hop ong tieu chuan uoc Uy Ban Chau Au phe duyet trong Quyét inh Cua Uy Ban so 2021/914 ngay 04/6/2021, oi voi viec chuyen giao du lieu ca nhan tai quoc gia khong uoc Uy Ban Chau Au cong nhan theo cach khac la co muc o bao ve du lieu ca nhan phu hop (nhu uoc sua oi va cap nhat tuy tung thoi iem (SCC standard contractual clauses)), ma bang van ban nay, uoc ket hop vao cac ieu Khoan nay va uoc ky ket boi cac ben voi cac sua oi sau ay (voi cac tham chieu en cac ieu Khoan trong oan 2(a) nay la cac ieu Khoan cua SCC) va Ban ong vai tro Ben Tiep Nhan Du Lieu va Chung Toi ong vai tro Ben Chuyen Giao Du Lieu):

- i. tat ca cac ghi chu va chu giai trong SCC uoc xoa bo;
- ii. vi viec Chuyen Giao Ngoai EEA la viec chuyen giao tu benkiem soat en benkiem soat, nen chi cac ieu khoan lien quan en Muc 1 moi ap dung cho viec Chuyen Giao Ngoai EEA nhu vay, va cac ieu khoan chi lien quan en cac Muc 2, 3 va 4 uoc xoa bo va khong ap dung oi voi viec Chuyen Giao Ngoai EEA nhu vay;
- iii. ieu Khoan 7 uoc bao gom va cac tham chieu en ieu Khoan 7 ma la tuy chon trong cac ieu Khoan thi uoc xoa bo;
- iv. Noi dung TUY CHON trong ieu Khoan 11(a) khong uoc ap dung, va cac dien at trong ngoac vuong trong ieu Khoan o uoc xoa bo;
- v. oi voi ieu Khoan 13(a) (giam sat), dien at sau ay uoc ap dung: Co quan giam sat Ai-len ong vai tro co quan giam sat co tham quyen;
- vi. oi voi ieu Khoan 17 (luat ap dung), luat cua Ai-len uoc ap dung;
- vii. oi voi ieu Khoan 18 (lua chon toa an va quyen tai phan), cac toa an co lien quan se la toa an Ai-len.
- viii. Phu Chuong I cua SCC se uoc hoan thien voi thong tin quy inh tai Phu Chuong I cua Phu Luc 2 nay.
- ix. Phu Chuong II cua SCC se uoc hoan thien voi thong tin quy inh tai Phu Chuong II cua Phu Luc 2 nay.

3. Chuyen Giao Ngoai UK

Khi co su Chuyen Giao Ngoai UK va viec chuyen giao nhu vay khong uoc ieu chinh boi mot quyét inh phu hop cua Quoc Vu Khanh theo quy inh co lien quan cua GDPR Cua UK va DPA, thi cac ieu Khoan nay se ket hop Phu Luc uoc Phe Duyet va cac ieu khoan cua SCC nhu uoc inh kem theo va sua oi boi Phu Luc uoc Phe Duyet theo cung cach thuc uoc quy inh tai oan 2(a) hoac 2(b) (khi ap dung) oi voi viec Chuyen Giao Ngoai EEA.

4. ieu Khoan Bo Sung

a. Neu viec tuan thu cua Chung Toi voi cac yeu cau theo phap luat bao ve du lieu co lien quan en viec chuyen giao quoc te oi voi du lieu ca nhan bi anh huong boi cac su kien nam ngoai sukiem soat cua Chung Toi, bao gom ca trong truong hop SCC hoac bat ky van ban phap luat nao khac oi voi viec chuyen giao quoc te oi voi du lieu ca nhan bi vo hieu, sua oi hoac thay the, thi Chung Toi se cung hop tac voi tinh than thien chi nham giai quyét hop ly su khong tuan thu nhu vay.

b. Tuy thuoc vao oan 3.4, neu Ban biet uoc rang bat ky co quan thuc thi phap luat, quan ly, tu phap hoac chinh phu nao (mot Co Quan) muon co uoc quyen truy cap en hoac ban sao cua mot so hoac tat ca du lieu ca nhan, cho du tren co so tu nguyen hoac bat buoc, thi Ban phai: (i) thong bao ngay cho Chung Toi ve yeu cau cua Co Quan o; (ii) neu Ban la Ben Xu Ly du lieu ca nhan, thong bao cho Co Quan ve ieu nay va rang Chung Toi khong uoc Ban uy quyen tiet lo du lieu ca nhan o cho Co Quan; (iii) thong bao cho Co Quan rang yeu cau nhu vay nen uoc ua ra voi Chung Toi (voi tu cach benkiem soat goc) bang van ban; va

(iv) không cung cấp cho Cơ Quan dữ liệu cá nhân như vậy cho đến khi được Chung Tôi cho phép.

c. Trong trường hợp Bạn bị cam kết tuân thủ điều 3.2 theo quy định pháp luật, Bạn phải sử dụng nó lúc hợp lý để vượt qua quy định cam kết như vậy.

d. Nếu Bạn tiết lộ dữ liệu cá nhân cho một Cơ Quan (cho dù có sự cho phép của Chung Tôi hoặc do yêu cầu bắt buộc theo luật định), thì Bạn chỉ làm việc ở trong phạm vi được yêu cầu theo luật định.

e. Các điều 3.3 và 3.4 không áp dụng trong trường hợp Bạn có niềm tin hợp lý và thiện chí rằng quyền truy cập khan hiếm là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ có thể xảy ra thiệt hại nghiêm trọng cho bất kỳ cá nhân nào. Trong trường hợp đó, Bạn phải thông báo cho Chung Tôi sớm nhất có thể kể từ khi Cơ Quan có quyền truy cập, và cung cấp cho Chung Tôi mọi chi tiết của việc truy cập như vậy, trừ khi và trong phạm vi Bạn bị cam kết làm như vậy theo quy định pháp luật.

f. Bạn không được có tính tiết lộ dữ liệu cá nhân một cách hàng loạt, không tương xứng và bừa bãi mà vượt mức cần thiết trong một xã hội dân chủ.

g. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn hoặc sự không rõ ràng nào giữa các điều Khoản này và SCC, thì các quy định có trong SCC có hiệu lực ưu tiên (nhưng chỉ trong phạm vi và đối với việc chuyển giao, và không phải đối với bất kỳ hoạt động xử lý nào khác).

Phụ Chương 1

A. DANH SÁCH CÁC BEN

(Các) Bên chuyển giao dữ liệu : TikTok Information Technologies UK Limited, được đăng ký tại nước Anh với trụ sở tại Kaleidoscope, 4 Lindsey Street, London, Vương Quốc Anh, EC1A 9HP (số đăng ký công ty: 10165711)

(Các) Bên tiếp nhận dữ liệu : Chủ thể là Người Bán ký kết các điều Khoản này

B. MÔ TẢ VIỆC CHUYỂN GIAO

Danh mục chủ thể dữ liệu có dữ liệu cá nhân được chuyển giao

Người Mua và Người Bán (như được định nghĩa trong điều Khoản)

Danh mục dữ liệu cá nhân được chuyển giao

Thông tin cần thiết để cho phép Người Mua hoàn thành giao dịch mua của họ và sắp xếp việc giao sản phẩm của họ (tên, email, địa chỉ, thông tin thanh toán)

Dữ liệu nhạy cảm được chuyển giao (nếu có) và được áp dụng biện pháp hạn chế hoặc biện pháp bảo vệ mà cần thiết để bảo vệ bản chất của dữ liệu và các nguy cơ có liên quan, chẳng hạn ví dụ như giới hạn mức độ nghiêm trọng, hạn chế quyền truy cập (bao gồm cả quyền truy cập chỉ dành cho nhân viên được ủy quyền ký năng để tạo chuyển ngành), lưu giữ hồ sơ sự truy cập dữ liệu, hạn chế việc chuyển giao chuyển tiếp hoặc biện pháp bảo mật bổ sung

Không

Tần suất chuyển giao (ví dụ như, liệu dữ liệu được chuyển giao trên cơ sở một lần hay liên tục).

Liên tục

Bản chất việc xử lý

Logistic và thanh toán

(Các) mục đích của việc chuyển giao dữ liệu và xử lý bổ sung

để cho phép Người Mua mua Sản Phẩm (như quy định trong điều Khoản) và cho phép Người Bán hoàn tất việc mua như vậy và sắp xếp giao bất kỳ Sản Phẩm nào cho Người Mua, và các mục đích phụ trợ khác có liên quan đến việc bán Sản Phẩm trên ứng dụng hoặc trang web.

Thời hạn lưu giữ dữ liệu cá nhân, hoặc, nếu việc đó là không khả thi, yêu cầu được sử dụng để xác định thời hạn đó

Trong thời hạn của điều Khoản

oi voi viec chuyen giao cho ben xu ly (ben xu ly thu cap), ong thoi xac inh oi tuong, ban chat va thoi gian xu ly

C. CO QUAN GIAM SAT CO THAM QUYEN (chi ap dung oi voi Chuyen Giao Ngoai EEA tu benkiem soat toi benkiem soat)

Xac inh co quan/cac co quan giam sat co tham quyen theo ieu Khoan 13

Ai-len.

Phu Chuong 2 BIEN PHAP KY THUAT VA TO CHUC BAO GOM BIEN PHAP KY THUAT VA TO CHUC E AM BAO AN TOAN DU LIEU Cac Bien Phap An Toan Toi Thieu nay co the uoc thay oi tuy tung thoi iem boi Chung Toi (hanh ong mot cach hop ly) e cung cap cho Nguoi Ban mot noi dung thay the. Cac Bien Phap An Toan Toi Thieu nay se uoc Nguoi Ban thuc hien lien quan en bat ky du lieu ca nhan nao uoc chuyen giao theo cac ieu Khoan nay. Nguoi Ban se ghi lai, thuc hien va duy tri chuong tri an toan thong tin ap ung tieu chuan cua cac thuc tien tot nhat trong nganh e bao ve du lieu ca nhan nhu vay, ma se bao gom: I. Kiem Soat au Vao He Thong Thiet lap, duy tri,kiem soat, va su dung cac bien phap bao ve ky thuat, vat ly, quan tri va to chuc phu hop voi tieu chuan cao nhat trong nganh e am bao an toan truoc nhung Su Co Bao Mat, toi thieu bao gom: (a) am bao an toan giao thuc xac thuc nguoi dung va kiem soat truy cap he thong; (b) Su dung bien phap bao ve vat ly hoan thien va phu hop,phan mem oc hai, chong vi-rut va phan mem bao mat hien thoi ma bao gom tinh nang loc email va phat hien phan mem oc hai; (c) Su dung bien phap bao ve mang phu hop; (d) Trong thoi gian khong su dung, thiet bi do cong ty cap (vi du nhu may tinh xach tay do cong ty cap) uoc tu ong khoa; (e) Khuyen khich viec su dung mat khau phuc tap; (f) Khai niem ac quyen toi thieu, chi cho phep su truy cap can thiet e nguoi dung hoan thanh chuc nang cong viec cua ho. Su truy cap tren ay can co su cho phep phu hop; (g) ac quyen truy cap cua nhan vien IT uoc xem xet thuong xuyen boi nhan su phu hop; (h) Dich vu kiem soat mang hoat ong 24/7/365 e phat hien hoat ong trai phep; (i) Thuc hien quet va khac phuc lo hong bao mat; (j) Thuc hien kiem tra xam nhap khi phu hop; (k) Ap dung giao thuc ma hoa khi can thiet trong nhieu tinh huong khac nhau. II. Kiem Soat Truy Cap Vat Ly Nguoi Ban phai thuc hien, trong so cac bien phap khac, bien phap bao mat phu hop e thiet lap danh tinh ca nhan uoc phep va ngan su tiep can trai phep en ia iem va co so vat chat cua Nguoi Ban ma tai o du lieu uoc xu ly. III. Ki em Soat Truy Cap Du Lieu Nguoi Ban phai thuc hien cac bien phap ky thuat va to chuc e ngan cac hoat ong trai phep trong he thong xu ly du lieu ngoai pham vi cua bat ky su cho phep uoc cap nao, toi thieu bao gom: (a) Viec truy cap cua nguoi dung va quan tri vien en mang la mo hinh truy cap dua tren vai tro. Mo hinh cap phep cap quyen truy cap en du lieu chi tren co so can phai biet; (b) Quan tri quyen cua nguoi dung thong qua quan tri vien he thong; (c) So quan tri vien uoc giam en muc toi thieu tuyet oi; (d) Thuc hien kiem tra noi bo khi can thiet e anh gia cac qua trinh, cong nghe va ca nhan rui ro cao; (e) Cam tung nguoi lao ong tiet lo du lieu ca nhan cho bat ky ben thu ba khong uoc phep nao, hoac su dung du lieu ca nhan theo cach thuc khong uoc phep. (f) Khi viec ma hoa du lieu uoc su dung, can co cac thuc hanh quan ly vong oi ma khoa phu hop. IV. Kiem Soat Chuyen Giao Du Lieu Nguoi Ban phai thuc hien cac bien phap ky thuat va to chuc e am bao rang du lieu ca nhan khong the bi oc, sao chep, thay oi, hoac xoa bo boi nhung nguoi khong uoc phep theo su truyen ua ien tu cua ho hoac trong qua trinh ho van chuyen hoac ghi tren vat mang du lieu, va am bao rang co the kiem tra va thiet lap noi ma du lieu ca nhan uoc hoac a uoc truyen ua boi thiet bi truyen ua du lieu, toi thieu bao gom: (a) Viec truy cap tu xa (bao gom trong qua trinh bao hanh hoac quy trinh dich vu tu xa) oi voi he thong IT uoc thuc hien thong qua uong truyen VPN, khi ap dung, hoac cac lien ket bao mat, ma hoa khac; (b) Cac giao thuc ma hoa uoc ap dung khi can thiet trong nhieu tinh huong khac nhau; (c) Cac thiet bi luu

tru du lieu va tai lieu giao uoc khoa lai khi khong su dung (vi du nhu, chinh sach chiec ban sach (clean desk)); (d) Viec huy va xu ly tai lieu phu hop; (e) Co quy trinh huy bo vat ly phu hop tieu chuan nganh; (f) Thiet lap cac phien trao oi bao mat thong qua TLS hoac cac giao thuc tuong tu xuyen suot cac ung dung/dich vu cot loi; (g) Chung nhan ma hoa uoc tan dung e xac thuc giua trang web khach hang cot loi va trang web may chu cot loi. V. Kiem Soat au Vao Nguoi Ban phai thuc hien cac bien phap ky thuat va to chuc phu hop e am bao rang sau o, thong qua tap tin ang nhap, co the xac thuc va thiet lap viec lieu du lieu ca nhan co uoc nhap vao he thong xu ly hay khong, co bi thay oi hoac xoa bo hay khong, va ai la nguoi thuc hien cac thao tac o. VI. Kiem Soat Co Cau Nguoi Ban phai thuc hien cac bien phap ky thuat va to chuc e am ban rang bat ky du lieu ca nhan nao uoc chuyen giao theo DSA nay chi co the uoc Xu Ly cho cac muc ich uoc quy inh trong DSA, toi thieu bao gom: (a) Chinh sach noi bo ro rang va mang tinh rang buoc co chua huong dan chinh thuc ve quy trinh xu ly du lieu; (b) Co cac bien phap bao ve theo hop ong uoc ket noi mot cach ro rang khi phu hop trong cac hop ong thu cap; (c) Thuong xuyen ao tao nhan vien ve viec su dung phu hop he thong an toan may tinh, quy trinh sao luu bao mat va khac phuc su co, va tam quan trong cua viec bao mat e am bao tuan thu cac thoa thuan theo hop ong va duy tri y thuc ve yeu cau bao ve du lieu; (d) Co quy trinh huy bo an toan phu hop tieu chuan nganh; (e) Xem xet su truy cap inh ky e giam sat vieckiem soat truy cap cua nguoi lao ong; (f) Mang hop tac cua Nguoi Ban uoc tach bach khoi mang dich vu cua nguoi dung cua Nguoi Ban bang cach thuc su dung thiet biphan tach phuc tap. VII. Kiem Soat Tinh Kha Dung

Nguoi Ban phai thuc hien cac bien phap ky thuat va to chuc e bao ve du lieu khoi viec bi vo tinh huy hoai hoac mat mat, toi thieu bao gom:

(a) Thiet bikiem soat nhiet o va o am trong cac trung tam du lieu; (b) Thiet bi bao chay/bao khoi va binh chua chay hoac he thong chua chay trong trung tam du lieu; (c) Su dungphan mem chong vi-rut hoan thien va phu hop ma bao gom tinh nang loc email va phathienphan mem oc hai; (d) Co bien phap khoi phuc du lieu va ke hoach khan cap va uockiem tra thuong xuyen; (e) Thuc hien cac phuong phap sao luu hoan thien va phu hop, bao gom viecphan tach vat ly giua du lieu sao luu va phuong tien luu tru du lieu uoc luutren thiet bi luu tru du phong; (f) Su dung ket hop viec sao luu toan dien, sao luu vi sai va sao luu tích luy e am bao tinh toan ven cua du lieu va kip thoi khoi phuc du lieu cot loi, khi phu hop; (g) am bao nguon ien khong gian oan cho he thong, cac on vi cung cap ien du phong uoc them vao he thong bat cu noi nao co the; (h) Tinh toan ven cua du lieu uoc luu tru phai uoc xac thuc thuong xuyen bang gia tri tongkiem; (i) Co cac quy trinh e chuyen luu luong du lieu khoi khu vuc bi anh huong sang khu vuc co inh trong trung hop xay ra loi; (j) Thuc hien bao tri phong ngua e am bao kha nang van hanh lien tuc cua thiet bi. (k) Co cong nghe Tu Choi Dich Vu va Tu Choi Dich Vu Phan Tan phu hop e chong lai cac tan cong mang va tan cong tuoc tai nguuyen (resource starvation) dua tren he thong.

Phu Luc 3

Su Dung API

1 inh Nghia 1.1 API : giao dien lap trinh ung dung, bo cong cu phat trienphan mem, thong so ky thuat, ma mau, du lieu, sieu du lieu, cong nghe,phan mem va cac thong tin va tai lieu lien quan khac cung nhu bat ky ban cap nhat nao cua cac oi tuong tren do TikTok cung cap cho ban. 1.2 Du Lieu API: tat ca du lieu uoc cong bo hoac cung cap thong qua API. 1.3 Khoa API : khoa bao mat ma TikTok cung cap cho Ban e truy cap vao API. 1.4 Ung Dung: bat ky ung dung nao uoc phat trien boi hoac thay mat cho Ban. 1.5 Nguoi Dung uoc Cho Phep: bat ky nguoi dung nao uoc cho phep boi TikTok e truy cap vao API thay mat

cho Ban. 2 Su Cap Phep 2.1 TikTok cap cho Ban mot su cho phep khong oc quyên, khong the chuyen giao, khong the cap phep thu cap, co gioi han, co the huy ngang trong thoi han cua cac ieu Khoan nay: (a) e Nguoi Dung uoc Cho Phep truy cap vao API chi nham muc ich phat trien, thu nghiem, duy tri va van hanh Ung Dung lap ke hoach nguon luc doanh nghiep e su dung noi bo nham quan ly hoat ong cua ban voi tu cach la nguoi ban tren TikTok Shop; va (b) e hien thi Du Lieu API nhan uoc tu API trong Ung Dung. 2.2 Phuong tien truy cap API duy nhat cua ban la thong qua Khoa API.

2.3 Lien quan en pham vi su dung uoc neu trong oan 2.1, ban khong uoc:

(a) thuc hien, hoac cho phep thong qua Ung Dung, cac truy van API vuot qua bat ky gioi han nao ma chung toi co the ap dung tuy tung thoi iem; (b) go bo bat ky thong bao ve quyên so huu nao khoi API hoac Du Lieu API; (c) su dung Ung Dung, API hoac Du Lieu API theo bat ky cach nao hoac cho bat ky muc ich nao ma vi pham, chiem oat, hoac theo cach khac xam pham bat ky Quyên So Huu Tri Tue hoac quyên nao khac cua bat ky nguoi nao, hoac vi pham bat ky Luat Ap Dung nao; (d) thiet ke hoac cho phep Ung Dung vo hieu hoa, ghi e, hoac can thiep theo cach khac vao bat ky thong tin trao oi nao do TikTok trien khai voi nguoi dung cuoi, man hinh ong y, cai at nguoi dung, nhac nho, canh bao hoac cac chu the tuong tu; (e) co an danh hoac che giâu danh tinh cua ban hoac danh tinh cua Ung Dung khi yeu cau cap phep su dung API hoac thuc hien truy van API; (f) ngoai tru trong pham vi uoc cho phep ro rang theo oan 2 nay, ban khong uoc (va phai am bao rang moi Nguoi Dung uoc Cho Phep khong uoc) chuyen hoac cho phep viec truy cap vao Ung Dung, API hoac Du Lieu API cho bat ky ben thu ba nao (ngoai truong hop tuan theo Phu Luc 3 nay); (g) su dung Ung Dung, API va/hoac Du Lieu API lien quan en hoac cho bat ky muc ich bat hop phap, trai phep hoac theo khong phu hop theo cach khac nao, hoac theo bat ky cach nao ma co the vi pham bat ky quyên nao cua bat ky nguoi nao, bao gom quyên so huu tri tue, hoac vi pham bat ky luat hoac quy inh nao, hoac theo bat ky cach nao gay hieu lam, phi bang, xam pham, boi nho, che bai, tuc tiu hoac co the bi phan oi theo cach khac cho TikTok; (h) su dung hoac ket hop Ung Dung, API va/hoac Du Lieu API voi phan mem uoc cung cap theo su cap phep ma nguon mo theo cach ma co the lam cho TikTok phai tuan thu theo bat ky nghia vu nao theo bat ky su cap phep ma nguon mo nao nhu vay; (i) thu thap hoac co gang thu thap bat ky du lieu ca nhan nao tu nhung nguoi dung cua TikTok Shop cho bat ky muc ich trai phep hoac bat hop phap nao, hoac xay dung, ho tro xay dung, hoac bo sung bat ky ho so, co so du lieu, hoac ho so tuong tu nao ve bat ky ca nhan, thiet bi, noi dung, hoac trinh duyet nao, hoac ket hop hanh vi cua bat ky ca nhan, thiet bi, noi dung, hoac trinh duyet nao voi bat ky ho so, co so du lieu, hoac voi ho so tuong tu nao; (j) su dung Ung Dung, API va/hoac Du Lieu API cho muc ich gian lan hoac bat hop phap hoac trai phep theo cach khac, bao gom nhung khong gioi han o viec phat trien hoac quang ba phan mem gian iep, phan mem quang cao hoac cac ma hoac chuông trinh oc hai khac, hoac e boi nho hoac quay roi bat ky nguoi nao; (k) gioi thieu vi-rut, phan mem oc hai, ma oc hai hoac noi dung khac co tinh chat gay hai hoac pha hoai thong qua Ung Dung hoac thong qua viec ban truy cap hoac su dung TikTok Shop, Trung Tam oi Tac Tren TikTok Shop (TTTTTTS hoac Nen Tang), API va/hoac Du Lieu API, bao gom, nhung khong gioi han o viec khong am bao cai at bien phap bao ve ay u tren thiet bi va may chu cua ban theo thong le cua nganh; (l) su dung bat ky ro-bot, nhen may tinh, ung dung tim kiem hoac truy xuất trang web, hoac thiet bi nao khac e thu thap thong tin ve nguoi dung cua TikTok Shop hoac TTTTTTS cho bat ky muc ich trai phep nao; (m) hanh ong theo bat ky cach nao ma co kha nang mot cach hop ly se anh huong tieu cuc en tinh on inh cua may chu cua TikTok hoac hoat ong cua cac ung dung khac ma su dung TikTok Shop hoac TTTTTTS; (n) can thiep hoac co gang can thiep vao hoat ong binh thuong cua TikTok Shop, TTTTTTS hoac cac trang

web hoặc ứng dụng của chúng tôi, làm gián đoạn các trang web, ứng dụng của chúng tôi hoặc bất kỳ mạng lưới nào ước kết nối với TikTok Shop, TTTTTS hoặc với chúng tôi, hoặc vượt qua, phá vỡ hoặc cố gắng vượt qua hoặc phá vỡ bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế việc truy cập vào TikTok Shop, TTTTTS hoặc các trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi; (o) go bõ, che giấu hoặc thay đổi bất kỳ thông báo về pháp lý, quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc quyền sở hữu nào khác liên quan đến TikTok Shop, TTTTTS, API và/hoặc Dữ liệu API, trang web hoặc ứng dụng của chúng tôi, và tuân theo các yêu cầu của TikTok liên quan đến việc sử dụng bất kỳ tài liệu thuộc quyền sở hữu nào, hoặc xuyên tạc hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin tác giả, thông báo pháp lý hoặc các nhãn khác về xuất xứ hoặc nguồn gốc của tài liệu; (p) sử dụng Ứng Dụng, TikTok Shop, TTTTTS, API và/hoặc Dữ liệu API, hoặc cho phép các bên thứ ba sử dụng các chủ thể trên để cạnh tranh với hoặc sao chép bất kỳ dịch vụ nào do TikTok cung cấp; (q) sử dụng TikTok Shop hoặc TTTTTS theo cách mà (do TikTok xác định), vượt qua số lượng yêu cầu hợp lý, cấu thành việc sử dụng quá mức hoặc lạm dụng, hoặc không tuân thủ theo cách khác hoặc mâu thuẫn với bất kỳ tài liệu, chính sách nào hoặc điều khoản này; hoặc (r) sử dụng Ứng Dụng, TikTok Shop, TTTTTS, API và/hoặc Dữ liệu API theo bất kỳ cách nào mà không ước cho phép rõ ràng theo các điều khoản này, hoặc để tạo chức năng cốt lõi hoặc thay thế bất kỳ chức năng nào của TikTok Shop, hoặc theo bất kỳ cách nào mà gây ra bất kỳ thiệt hại nào về uy tín cho TikTok.

2.4 Trừ khi ước quy định rõ ràng tại khoản 2 này hoặc ước yêu cầu bởi pháp luật, bạn không có quyền (và không ước cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sao chép, làm cho phù hợp, sử dụng công nghệ dịch ngược, phân tích, biến đổi ngược, điều chỉnh, làm cho phù hợp hoặc sửa đổi đối với API, TTTTTS hoặc TikTok Shop, toàn bộ hoặc một phần (ngoại trừ trong phạm vi luật hiện hành bác bỏ điều khoản này hoặc bất kỳ phần nào trong điều khoản này).

2.5 Không ảnh hưởng đến các quyền và biện pháp khác phức tạp của bạn theo các điều khoản này, nếu bạn sử dụng API hoặc Dữ liệu API khác với quy định trong khoản 2 này mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, chúng tôi có thể, theo quyết định của riêng chúng tôi, chấm dứt các điều khoản này, hoặc tạm dừng việc truy cập và sử dụng API và Dữ liệu API của bạn, theo thông báo bằng văn bản có hiệu lực ngay lập tức.

4 Kiểm Tra 4.1 TikTok hoặc ai đó của TikTok có thể giám sát và kiểm tra trực tiếp hoặc từ xa đối với việc bạn sử dụng API và Dữ liệu API để đảm bảo bạn tuân thủ Phụ Lục 3 này. 4.2 Bạn phải lưu giữ các hồ sơ này và chính xác để chứng minh cho việc bạn tuân thủ Phụ Lục 3 này. 5 Bảo Mật 5.1 TikTok sẽ thực hiện các biện pháp an toàn thực tế, tiền tệ và văn hành hợp lý đối với TikTok Shop (Các Biện Pháp Bảo Mật). 5.2 Bạn thừa nhận và đồng ý rằng: (a) bất kể các Biện Pháp Bảo Mật do TikTok thực hiện theo khoản 6.1, nếu một nhà cung cấp phần mềm mở lap có ước, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin từ Tài Khoản của bạn ngoài phạm vi cho phép mà bạn chấp, thì điều đó có thể gây tổn hại đến quyền và lợi ích của bạn.

Trong trường hợp như vậy, bạn có thể khởi kiện trách nhiệm pháp lý đối với các nhà cung cấp phần mềm mở lap. Bạn đồng ý miễn trừ cho TikTok và các bên liên kết của TikTok và giữ cho TikTok và các Bên Liên Kết Của TikTok vô hại trước bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc thiệt hại nào mà bạn có thể phải gánh chịu vì nguyên nhân nêu trên; (b) không có bất kỳ biện pháp kỹ thuật nào có thể ước sử dụng để loại bỏ hoàn toàn các rủi ro bảo mật. Do đó, để giảm tác động của vi-rút máy tính, mã độc, lỗi, v.v., chỉ mình bạn phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp an toàn thích hợp như cài đặt phần mềm chống vi-rút phù hợp và cập nhật trên phần cứng của bạn; và (c) chỉ mình bạn phải chịu trách nhiệm đối với tất cả hoạt động trên TikTok Shop hoặc TTTTTS diễn ra dưới danh nghĩa hoặc thông qua việc sử dụng Tài Khoản của bạn, bất kể các hoạt động đó ước cho phép hoặc thực hiện bởi (i) bạn, (ii) những người dùng khác ước bạn cho phép, hoặc (iii) bất kỳ người

nao không uoc cho phep. Ngoai ra, ban thua nhan va ong y rang cac hoat ong o se uoc quy ve cho va rang buoc oi voi Ban. 6 So Huu Tri Tue 6.1 Ban thua nhan rang tat ca cac quyen so huu tri tue oi voi TikTok Shop, TTTTTS, API va Du Lieu API thuoc ve va phai thuoc ve TikTok (hoac ben cap phep cua TikTok) va ban khong co quyen trong hoac oi voi cac quyen nhu vay ngoai quyen su dung chung theo cac ieu Khoan nay.

Noi dung ben tren co ich voi ban khong?

Tiep theo Cac ieu khoan va ieu kien Chuong trinh Hang Chinh hang 100%